בעזהי״ת

עמ״י . זה השעד לה׳ צדיקים יבואו בו ● עש״ו

הועתק והוכנס לאינטרנט

ספר www.hebrewbooks.org
ע״י חיים תשע״ה

תיקוני עירובין כהלכה

והוא

שלחן ערוך
לתיקון העירובין
חלק א

כולל שלשה ספרים נפתחים

חלק א. גודל המצוה של שמירת ש״ק ותיקון עירובין. חלק ב. הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג. מכתבים מגדולי דורינו.

הו״ל בחמלת ה׳ עלי בזכות אבותי ורנותי הק׳ זי״ע הק׳ שלום יודח גראס
רב דקהל ,,מגן שאול" ד,,האלמין" ור״מ בישיבה ובולל ,בית ישעי'" ,,מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בעהמח״ס: אפיית המצות השלם)י׳ חלקים(; גידולי יהודה)על הלכות ציצית(; שו״ת זבחו זבחי צדק)על הלכות שו״ב(; חינוך ישראל סבא)מדריך לחינוך הבנים והבנות(; מדריך לצניעות; מזוזת שלום)על הל׳ מזוזה(: מנוחת שלום)הדרכה לכשרות(; מנחת יהודה,)על חומר איסור ,,חלב עכו״ם" ו,סימילאק"(; נפש ישעי׳)על מאכלות אסורות, ה״ח(; קדושת ישראל)על הלכות יחוד(; וש״ס. בלאאמו״ר הרה״ג הצ׳ מוהר״ר ישעי זאב גראס זצ״ל נכד השרף מסטרעליסק, ר׳ יעקב קאפיל חסיד, ט״ז, ב״ח, תוי״ט, רש״י, ולמעלה בקודש עד דוד המלך עה״ש.

- ברוקלין נ.י. . תשמ״א -

הוצאת

אמונה פאבלישינג-

תיקוני עירובין כהלכה

התוכן
חלק א
א(פתיחה
ב(פתח השער
ג(הקדמה בדרך מודעה.

ר(יתבאר גורל המצוה של שמירת שב״ק ותיקון עירובין, מי שלבו נוקפו
בזה הדיוטות גמורה היא או מינות נזרקה בו, העתק רברי התשב״ץ, הרא״ש, החת״ם, וגדולי הראשונים והאחרונים. זי״ע.

ה(דברי חכמי הסוד,)מספר תיקון עירובין לובלין תרנ״א(.
ו(מהר״ש וויטאל בסידור חמדת ישראל.
ז(נוסח הברכה.
ח(מנהג האר״י הק׳ זי״ע, ואבותינו ורבותינו הקרושים לרקרק לישא במקום שיש עירוב כדי לחזק אמתיות דברי חז״ל,)מספר במוקי אורח חיים להגאון הקרוש ממונקאטש בעה״מ שו״ת מנחת אלעזר ועוד ס״ק.(

ד

תיקוני עירובין כהלכה

חלק ב
הלכתא גבירתא

סימן א 1 ביאור דין דהיקף הבתים הוי מחיצה.

דין דמחיצת הים.

דברי התיו יהושע וגדולי ישראל
בירושלים, הגאון ר׳ חיים ברלין, החזון
איש, מהר״י שטייף, מַפֶּה מעיר אדעסא.

סימן ב
העירוב בניו יארק בשנת תרס״ז.
פרטי השאלות בזה ודברי גאוני הדור, המהרש״מ, הרה״ג מסאניסלאב, הרה״ג מפרעמישלא, הרה״ג מקיעלץ, התירוש ויצהר, הרה״ג ר׳ יהושע סיגעל, מס׳ דעת תורה בדין מחיצת הים ודברי הראשונים והאחרונים בזה.

סימן ג
ביאור בדין ס׳ ריבוא

פסק הלכה של השו״ע סי׳ שמ״ה סע״ז בדין ששים ריבוא עוברים בכל יום, הלבוש, המהרש״מ, הדברי מלכיאל, ודברי הראשונים והאחרונים
בזה.

תיקוני עירובין כהלכה ה

סימן ד
ביאור דין דמפולש.
דברי חז״ל, השו״ע, הכסף משנה, המגן אברהם, ר׳ ש״ד כהנא מווארשא.

סימן ה
היתר העירוב בעיר פאריז.
תשובת הגאון ר׳ חיים עוזר, החזון איש וגדולי הרבנים בווילנא, תשובת ר׳ שלמה דוד כהנא מווארשא.

סימן ו
תורת תיקוני עירובין להלכה למעשה
בקצרה.

חלק ג׳

מכתבים מגדולי דוריבו אשר כל בית ישראל נשען עליהם

ו

תיקוני עירובין כהלכה

פתיחה

תנן בברכות פ״ד מ״ב: רבי באוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו. אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא מארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי: ובפירוש ר׳ עובדיה מברטנורה מה מקום. כלומר מה טיבה: שלא מארע תקלה. שלא יבא מכשול על ידי כדמפרש בברייתא שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו אבירי הרי רעה שתנא על ידי שאגרום להם שיענשו: אני נותן הודיה על חלקי. מודה על הטובה שחלק לי ששם חלקי מיושבי בית המדרש. ושתי תפלות הללו בכניסתו לבית המדרש וביציאתו חובה על כל איש ואיש לאמרן דהכי אמרינן בברייתא בכניסתו מה הוא אומר וביציאתו מה אומר משמע דחובה למימרינהו: בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי. ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבירי. שלא אומר על טמא טהור. ולא על טהור טמא. ולא על מותר אסור. ולא על אסור מותר. ולא יכשלו אבירי בדבר הלכה ואשמח בהם:

תיקוני עירובין כהלכה ז

דער הייליגער ייט״ל זצוקללה״ה גיט אוועק זיין גאנץ עוה״ב צו דעם וואם וועט מאכן אן עירוב אין זיין שטאט סיגעט שמעתי עובדא נוראה מהרהגה״צ ר׳ משה ארי׳ לעוו שליט״א האדמו״ר מטעמעשוואר ומעוד כמה רבנים זקנים שליט״א שהייט״ל זי״ע השתוקק כל ימיו לעשות עירוב בסיגוט והי׳ לו הרבה מתנגדים (מהמתנגדים לחסידות בימיו) שעמדו נגדו בכל תוקף ועוזולא הצליח לעשות העירוב, ובסוף ימיו כמה ימים לפני פטירתו אמר להראש הקהל (הוא הרה״ח מוהר״ר משה ארי׳ פריינד זצ״ל שהי׳ רה״ק אצל הגה״ק בעל ייטב לב מסיגוט זי״ע הוא הי׳ בנו של הצדיק ר׳ יושע קראלער זצ״ל, ובנו הי׳ הצדיק רבי משה ארי׳ פריינד האדמו״ר מנאסויד זצ״ל נכדו ה״ה הרב הגה״צ מוה״ר משה ארי׳ פריינד שליט״א הראב״ד מהעדה החרדית בירושלים עיה״ק ור״מ דישיבה

וקהל ייטב לב ד׳סאטמאר בירושלים עיה״ק) שמוכן ליתן לו כל עוה״ב אם יעשה את העירוב. ואח״כ נסתלק הגה״ק זי״ע, ובעת הלוי׳ אמר הרה״ח ר׳ משה ארי׳ פריינד זצ״ל, שהוא מבקש מרבו הייט״ל
זי״ע ב׳ דברים.

א׳ שיקיים הבטחתו שאמר שאם יעשה העירוב יתן לו כל עוה״ב. ב׳שיהי׳ לו לעזר מלמעלה שיוכל לגמור העירוב, ובתוך הל׳ יום נתקן כבר העירוב בסיגוט, זי״ע.
מכאן אפשר להביןגודל קדושתו ומסירת נפשו לתיקון עירובין של הצה״ק בעל הייט״ל זי״ע. ועוד אפשר ללמוד מכאן גודל המצוה של תיקון עירובין, כי שמירת שבת היא יסוד היהדות, ועון חילול שבת באיסור טלטול והוצאה מלאכה גרועה היא, נורא מאוד מאוד, היא אשר החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ומפני חטאינו זה גלינו מארצנו בחורבן בית ראשון כמ״ש חניי בפ׳ כל כתבי (שבת קי״ט:) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת כו׳,ועדיין השטן מרקד בינינו כי אלמלי שמרו ישראל שני שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין כמ״ש שם (קי״ח:). ויש לדייק כהלכתן למה לי, וי״ל משום

ח תיקוני עירובין כהלכה

דתקנו חז״ל לעשות עירובין וזה הלכה מפורשת במס׳ שבת, ועירובין כו׳, והרב שחולק על עשיית עירוב אינו מודה בהלכות אלו, וזה מה שאמרו משתרין כהלכתן.

ואם כה גדלה שמירת שבת הרי משפט השכל הישר יכריע לצדק דיננו כי תיקון עירובין היא מצוה רבה, וכ״כ בשט״מ בביצה (ט״ז:) שמצוה לערב עירובי חצרות ושתופי מבואות כדי לשמור הרבים מקלקול עכ״ל.

וכבר כ׳ מרן הח״ס ז״ל בא״ח סי׳ פ״ט שמצוה לתקן עירובין לכל קהל ישראל בכל מקומות מושבותיהם וכו׳ עיי״ש באריכות גדול.

והגה״ק בעל חי׳ הרי״ם כתב תיקון עירובין הוא באמת להרים
מכשול.

ובאבני נזר כתב המתעקש ומונע מלהעמיד עירוב הוא מחטיא את הרבים ועתיד ליתן את הדין, וזהו

שיטת רוב הגאונים מדור הקודם
ומדורנו.

ובספרי המקובלים כתבו שהתקנה הראשונה שהכניס שלמה המלך
ע״ה בתורה שבע״פ הוא כדי
להמתיק הדינים בהחסדים. (ועי׳ בפנים
הס׳ סימן ג׳ ענף א׳).

לזאת קמתי להסיר המכשלה ההוא כידוע מאמר הגמ׳ (שבת נ״ד:) וז״ל: כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו.

ובירושלמי (שבת פ״ח) וז״ל: מי שיש סיפוק בידו למחות ואינו מוחה הקללה תלוי׳ בו.

וז״ל הרמ״א (ביו״ד סי׳ של״ד סעי׳ מ״ח) וז״ל: חייב אדם למחות בעוברי עבירה וכל מי שאינו מוחה ובידו למחות נתפס באותו עון. והשי״ת יגדור פרצותינו ויבער הרעה מקרבינו בב״א.

תיקוני עירובין כהלכה ט

הקדמה
בדרך מודעה

א) אמר המחבר להוי ידוע לכל מאן דבעי למידע כי אלו אשר לא ניחא להם בתקון
העירוב הרי לאו לשם שמים אלא קנאה היא וקנאתם קנאת שקר הוא כידוע ויש מהם אשר דין חסיד שוטה רביע עליהם.

ב)וצאו וראו מה שאמרו חז״ל בדבר חיוב הזריזות של תקוני עירובין, עיין בגמרא
עירובין (דף ס״ה ע״א ודף פ׳ ע״א ודף מ״ו ע״א) ודף ל״ד בתוספות סד״ה ואמאי ורש״י סוד״ה תורת מחיצה ודף ס׳ וס״א וס״ד וס״ה וס״ו ושם ברש״י ותוספות. וכן בתוספות מ״ה
ונ״ט.

ג)ועיין בתשובת הרא״ש כלל כ״א שנידה לרב אחד בעבור זה שהיה נגד תקון
העירוב שבעירו ע״ש. וכן כתב התשב״ץ על אנשים כאלו או שהם הדיוטות גמורה הוא או מינות נזרקה בו,ובכלל על אנשים כאלו אשר בית ישראל נשען עליהם בעוה״ר הרי נאמרו רק בעבור עצלותם כי קולר העם תלוי בצוארם וכבר צווחי הרבה מגדולי ישראל בספריהם שאין לנו לגבב חומרות בזמן הזה בענין הנחוץ להרים מכשול.

ד) על כן חובה עלינו להמתיק הדינים בכל מה שנוכל ובפרט בשל סופרים והלכה כדברי
המקיל בעירוב עכ״ל.

ה) וכן כתבו עוד רבים ואמרו שכל בר דעת ויראת ה׳ נוגעת בלבבו הרי ישפוט בשכלו כי אנחנו מחויבים בכל אמצי כחנו לחפש היתרים וקולות ולסמוך בעת הצורך להקל בתקון העירוב ולתקנו אף שבהאי אופן תיקון הרי המקיל יחיד לגבי רבים אעפ״כ אם בקושי הוא לתקנו באופן היותר מועיל חזי יש לסמוך על היחיד המקיל ולא לבטל מלתקן כלל, וטעמא בזה כתבוגדולי האחרונים דכיון שאי אפשר בשום אופן לקהל ישראל לשמור את כל ב״ב הקטנים וגם לא את נשותיהם וחלושי דעת. לשמרם בכל יום השבת מבלי להוציא מפתח ביתם החוצה דברים קטנים ומטפחות.

ו)וכן כמה צער ודוחק יסבלו הגדולים הנזהרים ובפרט בענין תפלה בבית הכנסת ביום שבת קודש בהבאת הטליתים והסידורים וכדומה ולכן פשוט הוא דאמרינן כל מה שיש לך לִהקל בזה הקל ואל ינוח את העיר מבלי שום תקון חלילה.

ז)ועיין בדרכי משה סי׳ שכ״ג אשר בעבור זה הניח תקנה להיות בעירו אף שהתקנה זו לא ישר בעינו ויש לי אריכות רב בזה בגודל התאמצות של תקוני עירובין ואין להאריך: ומעט מן המעט בזה יתבאר לקמן בס״ד.

הלכתא רבתא

לשבתא!
אחינו בני ישראל תושבי ירושלם עיה״ק ת״ו! היות כי כידוע היה מתקיים עד עכשיו ערוב חצובי כללי מחוץ לישוב היהודי בירושלם שהיה מקיף את כל ירושלם מסביב,

לבל שכונותיה הקרובות והרחוקות, וספני זה היה מותר עד עבשיו לטלטל בשבתות בבל העיר משכונה לשכונה ובתוך השכונה, נם בשנונות שאין להם ערוב פרטי בפני עצמן ובבל רחובות ירושלם מבלי יוצא מהכלל.

ואולם כעת לרנלי המצב השורר כעת באה״ק מצטערים אנו להניד כי אין שום אחריות שערוב הכללי מתקיים, כי כמובן בלתי אפשרי הוא להשניא ולבדוק את הערוב הבצלי הרחוק מהישוב היהודי, ובידוע עוקרים כעת חוטי מלפח וחוטי מלנרף, ומי לידנו יערב שלא נתקו חוטי הערובין מסביב לירושלם, והדבר ידוע שאם נאק חום הערוב אף במקום אחד אסור לטלטל בכל השכונות והרחובות בירושלם שסמנו עד הנה

על הערוב הכללי. וכן נם בחצרות הפרטיזת אסור לטלטל מבלי ערובי חלאת של כל חצר בפני עצטך ולכן אין אופן אחר אלא שכל שבונה תתקז לה ערוב פרטי בפני עצמה, ואחרי כן לקשר את השכונות יחד בערוב פגיתי כללי בתוך הישוב היהודי, ואז אפשר יהי׳ להשניא בכל עת ובכל שעה, ולתקן בכל עת שידרש ובאופו זה יהי׳ מותר למלטל בשבת ברחובות בתוך הישוב בירושלם.

יום כ׳ ח׳י סיון חרצ׳ו הממונה הראשי על הערוב בן ציון ידלר
מטעם מרן הגאב״ד

רבינו יוסף צבי דושינסקי שליט״א

בית לרגלי חמצב השורר כעת כאה״ק חנה אי אפשר לבדוק ולדשניד על הערוב חכללי שמוח מדזוץ לישוב חיתודי בירושלם ואי אמשר לסמוך על הערוב לשלטל בשבח ברחובות ירושלם ובשכונות שאין לחם ערוב פרטי בפני עצמן, ונם אסור לטלפל בחצרות מבל״י
ערוכי חצרות כירוע.

ובכדי להנצל מחלול שבת הנה חוב נתור מוטל על כל שכונה ושכונה ועל כל תושב ירושלם לתקן ערוב פרטי לכל שכונה בפני עצמה ולהשתתף בהוצאות הערוב הכללי הפנימי לקשר את שכונת הישוב היהודי
בירושלם והרחובות.

ולפיכך אנו מכריזים את ש״מ פ׳ שלח ,לשבת של ערובין" שכל המתפללים בכל בתכנ״ם ינדבו ביד רחבה להמתת הערוב הפנימי הכללי.
כל דנדרים וחנדכות ימסר לגבאי בחי הכנסיות, והמנדבים יקבלו קבלות תחומות על ידי שני חברי זעד הערובין חר׳ר זאוויל שמיצר וחר״ר ולמ| מאלאווייציג חי״ו
בזכות שמירח שבח כהלכחת בזכא לגאולת שלימת בקרוב. במאחז״ל אלמלי שמרו ישראל שחי שבתות מיד היו ננאלין.
חכ״ד לכבוד קרושת שבת ולמען ירושלם אח״ק תובב״א.

דשום צוקרמן יוסף צב״י דושינםקיא

ספר

תיקוני עירובין כהלכה

סימן א
גודל השכר של שמירת שבת

ענף א

א)יסוד היהדות ושורש התורה והמצוה, הוא שמירת שבת וכל מי ששומר שבת כהלכתו נקל לו להיות יהודי כשר וישר בכל ששת ימי המעשה דשמירת השבת הוא מועיל להיות נוצר תורה ומצותיה ולהשיג יראה כמ״ש (ישעיה נ״ו) אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, והיינו כי מי ששומר שבת מחללו הנה סגולת השבת גדולה להשפיע עליו שפע קדושה וטהרה אשר יהיה שומר ידו מעשות כל רע, כי לא יאונה לו עוד עון ופשע.

ב)וכן מצאתי להדיא במכילתא פ׳ בשלח (בפסוק עד אנה מאנתם) שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, הא למדנו שכל מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה, וזהו לדעתי מ״ש (פ׳ משפטים) ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח
שורך וחמורך וגו׳ ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, והנה לב״ש בא לרבות שביתת כלים כדאיתא בשבת (י״ח.) ולב״ה דלית להו שביתת כלים קשה מאי בא לרבות, ורש״י הביא מהמכילתא דבא לעשות כל מ״ע באזהרה, ובחזקוני דה״ט דעשה דחי ל״ת לפי שבכל עשה יש בו ג״כ ל״ת והו״ל תרתי עשה ול״ת משו״ה דוחה ל״ת גרידא, וזהו דחי דברי רש״י בב״מ (ל׳)והרי״ף שם דאין הל״ת מועיל לדחות ל״ת אלא עשה הוא דקח דחי לה, ומלבד זה
יקשה למה תנן ריש כריתות דהפסח והמילה מצות עשה ולהרמב״ם בפ״ח מה׳ ביה״ב

השמר דעשה נמי לאו הוא ועיין ארצה״ח סימן ל׳.

ג)ואולם לדעתי יש לפרש דה״ק וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וגו׳ וזה יגרוס
אשר ובכל אשר אמרתי אליכם היינו בכל התורה כולה תשמרו כי השבת סגולה לזה שיהיה האדם שומר כל מצות ד׳, וכן נאמר בפ׳ תשא ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, היינו דהשבת היא תעשה אתכם שתהיו אתם קדושים, וכן אמרו במכילתא שם כי קודש היא לכם מגיד שהשבת מוספת קדושה על ישראל, ועיין ביצה (ט״ז.) דקאמר הגמרא דשבת ניתן לישראל בצינעא ופריך אי הכי לא לענשו עכו״ם עלה, ופירש״י ואנן אשכחן שחזר הקב״ה להענישן על התורה ועל המצות כו׳. יא

יב תיקוני עירובין כהלכה

ד)והק׳ מהרש״ל ומהרש״א ומהר״ם שי״ף מנ״ל דאיענשו עכו״ם אשבת, דילמא זהו
דנענשו אשאר תורה ומצות אבל חשבת דבצינעא לא נענשו כלל עלה.

ולדברינו סרה קושיא זו דאם לא ידעו המה ממצות שבת הסגולה המועלת לידחה אתד׳ ולקיים את כל התודה, אין ליענשם על אשד לא קבלו התודה והמצוה, כי בלי שמירת שבת א״א לקיים התודה והמצוה, ומדאשכחןשחזר הקב״ה להענישן על התורה ועל המצות מוכח דידעי מסגולת השבת שמועיל ליראת ד׳ ולקיים כל התורה, ואפ״ה לא קבלו התורה
והמצות ושפיר מענישו.

ה)וזהו שאמרו בשבת (יו״ד:) אמר הקב״ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת
שמה ואני מבקש ליתנה לישראל כו׳, ויפלח למה השבת מונח בבית גנזיו של הקב״ה ואולם כבר אמרו בברכות (ל״ג:) אין לו להקב״ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ד׳ היא אוצרו ופי׳ המפרשים משום דהכל בידי שמים לכן אין דבר חשוב כלל בעיני ד׳, ורק יראת משרים הוא דבר שאינו ביד ד׳ רק נתן אל האדם הבחירה וכטוב בעיניו יעשה ללכת דרך *שריה או דרך עקלתון, ולזאת. הוא דבר יקר בעיני ד׳ לפי שאינו בידו.

ודנר נמצא כל כך מטמינים באוצר, ובבתיגנזיו של הקב״ה מונח היראה ממנו יתב,ף. ז׳ ומשל על גודל יקר יראת ד׳ בעיניו יתב׳ כאלו הוא מסתירו בבית גנזיו,ולכןגם השב :. דהוא סגולת היראה ומועיל לשמירת התורה מונחת בבית גנזיו של הקב״ה, כי השבת ושמירת התורה והמצוה הוא אחד, וכאלו הם שמות נרדפים.

ובמסכת עירובין (ס״ט:) ע״ז ושבת כי הדדי נינהו, ובחולין (ה׳.) פירש״י האי תנא חמירא ליה שבת כעכו״ם דהעובד ע״ז כופר בהקב״ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב״ה במעשה בראשית עכ״ל.

ובמכילתא פ׳ יתרו כתיב זכוד את יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח בשביעי, וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמד והיה העולם שברא עולמו לששהימים ונח בשביעי שנאמר ואתם עדי נאם ד׳,וזהו כדברי רש״י הנ״ל.

ועיין מג״א ססי׳ש״ו דהביא גירסא ברש״י דחמירא ליה שבת מעכו״ם ועיין תוספות שבת והגהות הגרי״פ שזה טעות וקדמה מהרש״א במהד״ב, ועיין תשובת יד אליהו סימן י״א וסימן פ״ג ועיין תשובה מאהבה ח״ב סימן ת״ח ובס׳ תיבת גמא להפמ״ג סוף הספר חקירה כתבו לקיים הגירסא.

ז)ואיך שיהיה הרי לכו״ע שקולה שבת כעכו״ם ומומר לחלל שבתות הוי מומר לכל התורה כולה כמו מומר לע״ז דכתיב בה (במדבר ט״ו) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה ואמרו בהוריות (ה׳.) איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זה עכו״ם.

תיקוני עירובין כהלכה יג

ענף ב

גודל המצוה של תיקון עירובין

א) אחרי אשר נתברר (בענף א) כי שמירת שבת היא יסוד היהדות ועון חילול שבת
באיסור טלטול והוצאה מלאכה גרועה היא, נורא מאד מאד, היא אשר החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ומפני חטאינו זה גלינו מארצנו בחורבן בית ראשון כמ״ש חניי בפ׳ כל כתבי (שבת קי״ט:) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת כו׳, ועדיין השטן מרקד בינינו כי אלמלי שמרו ישראל שני שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין כמ״ש שם (קי״ח:).

ב)ובירושלמי דתענית פ״ק (סוף הל׳ א׳) אמר ר׳ לוי אילו היו ישראל משתרין שבת אחת כתיקנה מיד היה בן דוד בא מ״ט ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לד׳ וגו׳ חד יום ואומר (ישעיה ל׳) בשובה ונתת תושעון, בשובה ונייח תתפרקון, והובא מאמר ר״ל גם במדרש ש״ר פ׳ כ״ה, ועיין מרה״פ במאי פליגי הבבלי והירושלמי.

ג)ולע״ד דלית כאן פלוגתא כלל דבשבת אחת בן דוד בא, ובשני שבתות הרי כתיב כה אמר ד׳ לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והבאתים אל הר קדשי ושמחתים בבית מפלתי וגו׳, וזה ענין מאוחר אחרי ביאת בן דוד כמ״ש במגילה (י״ח.) וכיון שבא דוד בא תפלה שנאמר והבאתים אל הר קדשי ושמחתים בבית מפלתי וכיון שבאת תפלה באת עבודה שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. ועיין מהרש״א בחא״ג שם וא״ש.

ד)ואם כה גדלה זכות שמירת שבת הרי משפט השכל הישר יכריע לצדק דיננו כי תיקון
עירובין היא מצוה רבה, וכ״כ בשט״מ בביצה (ט״ז:) שמצוה לערב עירובי חצרות ושתופי מבואות כדי לשמור הרבים מקלקול וכ״ש אם הורגלו בדבר עכ״ל.

ענף ג

האומרים שלא לתקן עירובין המה עוברי דרך התורה דברי התשב״ץ בזה

א)ואולם שמעתי דבת עם אשר לדעתי המה עוברי דרך התורה, שמים אור לחושך וחושך לאורה, שאומרים כי זהו מצוה הבאה בעבירה, כי בהתיר טלטול בשבת לההמון יטלטלו גם דברים המוקצים בשבת, וגם זילותא היא לקדושת שבת אם הכל מטלטלים
בשבת ואפילו בהיתר.
וכהנה סברות הכרס מלאות ארס אשר יבדו להם.

ב) לזאת הנני להודיעם כי בתשב״ץ הגדול (ח״ב סימן ל״ז) נשאל בזה אם יש חשש עבירה בתיקוני מבואות לת״ח והשיב חס ושלום אבל הזריז בזה הר״ז משובח,

יד תיקוני עירובין כהלכה

ואדרבה הם תמהים בגמרא עלמי שאפשר לו לתקן ואינו מתקן, כדאיתא בפ׳ הדר (ס״ח.) ונראה מכאן (היינו מהגמרא דפ׳ הדר) דרך ת״ח הוא לתקן ומי שלבו נוקפו בזה הדיוטות גמורה היא או מינות נזרקה בו כו׳ וזכות גדול היא למתקן עיין שם.

ענף ד

המחמיר שלא כדין נגד פסקי התלמיד הוא כמו מינות

א)והסבה השנית אשר יתכן שאינו חושש לתקן עירובין ולהסיר מכשול מעם הוא לא מצד כפירה ומינות רק בהיפך מצד יראת שמים דאית ביה שאומר כי זילותא הוא לקדושת שבת אם הכל מטלטלים בפרהסיא אפילו בהיתר.

ב)והנה בסולת למנחה (מהגאון בעל מנח״י) כתב בשם תורת האשם דמי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו אמוראי כגון מה שנתבטל בששים או בכלי שניהוי כמו מינות ויצא שכרו בהפסדו ודלא כמ״ש או״ה כלל נ״ז בסופו עכ״ד.

ג)ואני אומר דכן הוא בתוספתא בתרומות פ״ז רי״א המסננין את היין ואת החומץ המברך על החמה הר״ז דרך מינות ובת׳ מהרשד״ם היור״ד ססי׳ קצ״ב כתב לפי שחותמו של הקב״ה הוא אמת צריך לקיים האמת במה שהוא אפילו לקולא ובמרדכי פ׳ כל הבשר סימן תרפ״ז לענין שלא לאכול בשר בהמה אחרי גבינה כתב מהר״ם דהיה נראה בעיניו כמו מינות כו׳, ומהרש״ל בתשובה סימן נ״ד כתב בהא דפליגי רשב״ג ור״מ אם אחר התענית שרי בכבוס וקיימ״ל כר״מ דשרי דהמחמיר כרשב״גנגד מה שנפסק בש״ס נקרא חוטא שמצער עצמו בכדי וכמו בר׳ טרפון קרא והטה ונסתכן מפני הלסטים אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב״ה.

ועיין ט״ז סימן תקנ״א סק״י כתב לדחות דברי רש״ל דבהא דק״ש הנה לב״ה לא נכון להטות דהוי זילותא ובקורא מעומד הוי טפי דרך כבוד וקשה עליו מהא דסימן ס״ג סעיף ב׳ דגם בק״ש של שחרית מי שרוצה להחמיר ולעמוד כשהוא יושב נקרא עבריין.

ואולם בד״מ שם כתב בשם הגמי״י דמיושב עדיף טפי, ופי׳ בהגהת מהרל״ח דמסקינן ס״פ ג׳שאכלו דבהמ״ז מיושב דוקחדיכול לכוין טפי כשהוא מיושב וכןגבי ק״ש, לכן אם בא להחמיר כב״ש מיקל הוא ונקרא עבריין, ועיין תשובת רמ״א סימן צ״א סובר ג״כ כט״ז דזהו דוקח היכא דאיכא צד קולא,ועיין תוספות רעק״א במשניות פ״א דברכות ובחנם טען על הרמ״א מק״ש דשחרית כנ״ל.

ובס׳ ג״ד ביור״ד סימן ל״ה אות יו״ד הביא מירושלמי פ״ד דשביעית סוף ה״ב בהא דלב״ש אוכלין שלא בטובה ולב״ה בטובה ושלא בטובה ור״ט עשה כב״ש ונסתכן ומייתי שם גם מהא דב״ש בק״ש וקאמר דבהני תרתי עבר ר״ט כב״ש ונסתכן ומפורש דלא כט״ז ורמ״א בת׳ הנ״ל ולחומר הנושא יתכן דלפום גירסתינו בירושלמי ס״פ ג׳ שאכלו אכל יושב תיסב ומברך דלא כגמרא דילן עיין מפרשים שם שהגיהו.

תיקוני עירובין כהלכה טו

ולהגירסא שלפנינו מוכח דס״ל דלא אמרינן יושב מכוין טפי, ובירושלמי שם פ״ק דברכות ה״ג מביא העובדא דראב״ע ור׳ ישמעאל בק״ש של שחרית (ולא בערבית) ומוכח שגם בק״ש של שחרית אינונכון לעמוד ואע״ג דלהירושלמי לא אמרינן דכשהוא יושב מכוין טפי, ולכן הירושלמי ולטעמו אזיל והשוה ק״ש לשביעית.

אבל לפום תלמודא דילן דקיימ״ל יושב מכיון טפי, ובגמרא דילן לא הוזכר כלל עובדא דר״ט בשביעית ושפיר י״ל דקיימ״ל כרמ״א וט״ז.
ועוד י״ל דבק״ש הא מצינו דהסכימו רבנן ואמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב״ה והסכמה זו לא מצינו גבי שביעית להכי ס״ל לרמ״א וט״ז דהסכמת רבנן כדאי היית לחוב בעצמך זהו דוקח היכא דאיכא צד קולא וא״ש.

וביש״ש פ״ז דב״ק סימן מ״א מי שמחמיר בפני רבים בדבר שמותר ואיכא למיחש ליוהרא מבדין אותו כו׳, הובא שם בבה״ט.

ד)ואיך שיהיה י״ל דשיטת התשב״ץ שכתב דמי שלבו נוקפו ואינו מתקן עירובין
אם הוא אינו הדיוט אמרינן דמינות נזרקה בו הוא כדברי תורת האשם, והמרדכי בשם מהרש״ם והמרש״ל בתשובה דהמחמיר נגד פסק התלמוד הוא כמו מינות, ועיין רז״ה פ׳ כירה בפסק דהטמנה שכתב ג״כ כה״ג.

ענף ה
ביאור דברי התשב״ץ שמי שלבו נוקפו בזה ואינו מתקן עירובין הדיוטות גמורה היא או מינות נזרקה בו

א) דברי התשב״ץ שהבאתי לעיל (בענף ג) שאמר דהזריז לתקן עירובין הר״ז משובח ודרך ת״ח הוא לתקן כו׳ ומי שלבו נוקפו בזה הדיוטות גמורה היא או מינות נזרקה בו עכ״ל, הנה זה צריך ביאור טובא דבשלמא מאי דחשדו התשב״ץ בהדיוטות ניחא, כיכן המוחש למד אותנו לדעת כי ההדיוט גם שנתמנה לרב ומורה, ולרבים יענה הוראות בתוך ביתו באיסור והיתר וכיוצא, בכל זאת רצונו אשר במחשך יהיה מעשהו וירא לעשות מעשה ברבים כמו תקון עירובין מילתא דמפרסמא כי יחוש לנפשו פן תגלה חרפתו בקהל, ונודע אשמתו וגסותו והדיוטותו, כי הוא ע״ה ובור וכתר הרבנות אינה הולמתו.

ב) ברם מאי דחשדו התשב״ץ במינות לכאורה הוא דבר פלא.

ג)ואמנם האיש אשר הוא ת״ח ויודע איך אפשר לתקן עירובין ולהסיר מכשול מעם ולא יהיה חילול דבר ד׳ ומצותו והוא מתרשל בזה הוא רק לאחת משתי אלה, או מצד כפירה וזה יתכן על כמה אופנים כופר לגמרי ח״ו, או שאינו מאמין כלל בקדושת השבת וסובר כדברי טורנוסרופס הרשע שאמר בסנהדרין (ס״ה:) מה יום מיומים, או לכל הפחות שאינו מאמין באיסור טלטול והוצאה.

טז תיקוני עירובין כהלכה

ד)והן אמת דהא דמותר לחלל שבתות בפרהסיא בהוצאה הוי כופר ומומר לכל התורה
כולה כמ״ש לעיל, זהו דוקח בעושה מעשה בגופו לפמש״כ לעיל אות ג׳ בשם הח״ס דלכך בעינן בשבת בפרהסיא משום דהא דאמרינן דשקולה שבת כעכו״ם זהו מדסמיך פ׳ מקושש לפ׳ ע״ז ואין לך בו אלא חידושו דמקושש פרהסיא הוא, וא״כ נימא נמי דדוקא עושה
מעשה בגופו כמו מקושש וכ״כ בת׳ מחנה חיים ח״ב סימן א׳.

ה)ואולם זהו במומר לתיאבון ובאנו לדונו כמומר לכה״ת כולה מצד מהא שהוא מחלל
שבת בפרהסיא ולא מצד אמונתו בזה בעינן שיעשה מעשה דוקא, אבל אם הוא מצד שאינו מאמין הרי גם בביטול מ״ע הוא כעכו״ם כמ״ש התבו״ש בסימן ב׳ סע״ק ח״י, והביא ראיה ממש״כ הכ״מ עמש״כ רש״י מומר לערלות מבעט במצוה זו וכתב עליו אם מבעט הו״ל אפיקורס א״כ ש״מ אפילו במצות עשה אי עבר מחמת ביעוט אפיקורס הוא עיי״ש.

וא״כ ה״נ במישאינו מאמין באיסור טלטול והוצאה, ואולי דאפשר לחלק דאם מבעט במצות מילה או במצות לולב ואתרוג א״כ יש כאן ביעוט במצוה זו לגמרי אבל אם מבעט במצות איסור טלטול והוצאה הרי לא ביעט בכל המצוה דשביתת שבת, וכמו שנסתפק בזה המחנה חיים שם לענין שביתת בהמתו בשבת.

ואולם כ״זיש להסתפק אם אנחנו באים לדונו כעכו״ם לגמדי (או מה״ת או מדרבנן) אבל להביאור בדברי התשב״ץ הרי אין אנו צריכים כלל לזה אלא דאמרינן דהתרשלות התיקון, זה אות דמינות אית ביה, וכיון דאינו מאמין באיסור טלטול והוצאה אע״ג דהוא פרט מן המצוה הרי כבר נמצא בו מינות, גם יתכן דהמינות דאית ביה הוא שאינו מודה בעירוב וכופר בתורה שבע״פ עיין רמב״ם פ״א מעירובין ובדברי התוספות יו״ט ריש פ״ו ריש פ״ו דעירובין, ומה״ט מתרשל בתיקונם. (נלקט משו״ת בית אב תניינא)

סימן ב
ענף א

דברי חז״ל וגדולי הדורות המזרזים לתקן עירובין

א) והנה למותר להביא פה ראיות על תקון גדול כזה שהוא תקון, וכבר נהגו בו בכל ערי ישראל העתיקות והגדולות, כמו ווילנא, ווארשא, קראקא, פינסק, ברדיטשוב, וכדומה. שהרבנים הגאונים שישבו שם כסאות למשפט השתדלו כ״א בעירו להנהיג התקון הזה.

וכל המהרהר אח״ז כאלו מהרהר אחרי כל גדולי ישראל, שעמדו לנו מימות רבינא ורב אשי, שתקנו עירובין בעיריהם.

ב) אולם מפני,שכפי הידוע לבני עירנו, היו בזה מערערים אחדים על עיקר התקון הזה, שאמרו שאינו תקון כל עיקר, ואחרים נואצו לומר שזהו מכשול, אמרתי לציין בזה מאמרים אחדים מדברי חז״ל, שמימיהם אנו שותים, עד כמה שהפליגו בענין זה, כדי להוציא מלבן של הנוקפים.

תיקוני עירובין כהלכה ין

ג) בעירובין (ס״ח ע״א) אמרו: מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף. ומביא ע״ז במרדכי מכאן משמע דמצוה לערב דלא ליתו
לידי איסור (ובהגהות מיימוני מביא זה בשם התוס׳ ובתוס׳שלפנינו ליתא וצ״ע). ואמרו שם (דף פ׳ ע״א) אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא השתתף, בני המבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלין שיתופין בע״כ ממנו. ושם: כופין אותו לעשות לחי וקורה למבוי,ובתוס׳ שם ע״ב פירשו דכי ליכא מחיצות דאסור לטלטל בתוכו דין הוא שכופין אותו לעשות תקנה להתיר הטלטול. ושם אמרו: אמר לי׳ ר״י בר׳ יוסי בבלאי כ״כ אתה מחמיר בעירובין. כך אמר אבא כל שיש לך להקל בעירובין הקל. וכן הוא שם בירושלמי שר״ה א״ל לר״י כך שמעתי מאביך כל מה שאת יכול להקל בעירובין הקל, והרמב״ם חשב זה למצות עשה מדברי סופרים.

תשובות הרא״ש

ד)ובתשובת הרא״ש כלל כ״א סי׳ ח׳ נמצא, שרב אחד התנגד לתקוני המבואות בעירו והתמרמר הרא״ש מאד על זה עד שהחרימו ונידו. ומפני חידושה אעתיק כאן תוכן
תשובתו וז״ל:

תשובה.

על שלא רצה לשוב מאולמו מענין העירוב: אתה רבי יעקב בר׳ משה כבר כתבתי לך על ענין העירוב שנהגו בכל גלילות ישראל להתיר מבואותיהם המפולשין בין הגוים בצורת פתח ואתה אסרת אותה לקהל פריריש וכתבת לי כאולמך ואני הודעתיך שאין בהם ממש, והזהרתיך שתחזור בך ותאמר לקהל שיתקנו מבואותיהם כאשר הורגלו עפ״י גדוליהם.

והנה הוגד לי שאתה עומד במרדך ואתה מכשיל את הרבים בחלול שבת. לכן אני גוזר עליך אחר שינתן לך כתב זה בעדים, שתתקן המבואות בצוה״פ תוך שבועים אחר שתראה כתב זה. ואם לא תתקן המבואות כאשר כתבתי, אני מנדה אותך ואם היית בימי הסנהדרין היו ממימין אותך כי אתה בא לעקור לימוד שסידר לנו רב אשי, לחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה אותם שמתוז״ל ואת אשר המה חיים עד הנה. לכן חזור בך ואל תשוט תורת משה רבינו ע״ה. חתום הרא״ש.

ה)והלאה שם תשובה שני׳ ממנו אודות זה וז״ל:
הכתב ששלחתי לאותו החסר־מוח כו׳ ואם לא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל שינהגו בונידוי באותו המשוגע יעקב ב״ר משה וירחיקוהו ויבדילוהו מעדת ישראל כי דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה רבינו ע״ה, ואם יעמוד במרדו ולא ינהוג דין מנודה בעצמו אני גוזר עליו במצות אדונינו המלך יר״ה שיתן אלף זוז למושל בעיר, ואני גוזר עליך ר״י שתמסור כתבי זה למושל העיר, שיגבה ממנו קנס הנזכר ואם כל זה לא יועיל גוזרני עליך שתודיעני הכל, ומצוה לנדותו בכל הקהלות

-.

ספרד, וגם ידונו אותו למות בדיןזקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת האלהים ולבער עושה הרעה מקרבינו כו׳. עכ״ל הרא״ש.

והנה רואים אנחנו דברים נוראים ומבהילים יוצאים בלבת אש מפי קדוש ד׳ מרן הרא״ש ז״ל ומי יתן ונודע שיטת הר׳ יעקב ב״ר משה טעמו ונימוקו והלא בטח גם הוא לא היה קטיל קני באגמא.

יח תיקוני עירובין כהלכה

ענף ב

דברי הטור, ב״י, המרדכי, ברכי יוסף, ש״ע הרב בגודל המצוה להדר אחר תיקון עירובין.

א(בטור סי׳ שצ״ה מצוה לחזור בין אחר עירובי חצרות ובין אחר שתופי מבואות ועל
שניהם הוא מברך כו׳. ובב״י סו״ס אומר וז״ל: אבל גבי עירובי חצרות מאי מצוה איכא? ואפשר דכיון שאם לא עירב אפשר לבוא לטלטל באיסור וכשמערב פורש מאיסור זה מצוה חשובה. ועוד שם רס״י שצ״ה על דברי הטור מצוה לחזור בין אחר ער״ח כו׳, כ״כ

המרדכי בפ׳ הדר כו׳ וטעמא רבא איכא דלא ליתו לידי איסור לאפוקי ולעיולי באיסור עכ״ל.

ב(וז״ל שו״ע הרב מלאדי ז״ל)סי׳ שס״ו סעי׳ י״ח(מצוה לחזור אחרי עירובי חצרות, כדי שלא יבאו לטלטל באיסור וצריך לברך עליו כו׳, ובסי׳ שצ״ה מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות כמו עירובי חצרות ומברך עליו על מצות עירוב כו׳.

ג(וגם בברכי יוסף מביא בשם התשב״ץ וז״ל אין חשש עבירה ח״ו בתקוני מבואות ואדדבא הזדיז הדי זה משובח ואיכא לאתמוה על מי שאפשר לו לתקן ואינו מתקן ואלמלא טרדת הגרסא דרך ת״ח הוא לתקן ומי שלבו נוקפו בזה הדיוטות גמודה היא או מינות נזדקה בו עכ״ל, וכדלעיל.

ענף ג
תשובת הח״ס

א(ראוי להעתיק בכאן תשובת הגאון הצדיק הח״ס חלק או״ח תשוב׳ צ״ט בענין זה וז״ל: "שואל ממני הר״ב נ״י לברר לו בראיות בדברי חז״ל, שראוי ונכון לכל קהל עם ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, לתקן מבואותיהם במקונים צוה״פ או שארי מקונים כיוצא בו, כדי שלא יכשלו רוב המון העם בהוצאה מרשות לרשות ביום ש״ק - דבר זה אינו צריך לפנים ולראי׳ והוא מן השכל והמבואר להדיא מדבריו חז״ל, השכל מחייב, באשר ידוע ששמירת יום ש״ק מעשית כל חפץ הוא אצלנו ממצות הראשונות ומי שאינו משמר כהלכתו הרי הוא ככופר ומומר בכל התורה כלה,ואיסור הוצאה מרה״ר לרה״י או בהיפוך הוא מאותן המלאכות שהעובר עליהן הוא כמומר לכל התורה, כמבואר שם עירובין ס״ט כו׳, ואנותצווין על הקטנים שלא להרגילם בחלול שבת, כמבואר בשו״ע או״ח סי׳שע״גג׳,וכן אסור להרגילם בחלול שבת ומועד אף בדבר שהוא משום שבות ומבואר שם דמיירי שלא הגיע לחינוך, שהוא בן ד׳ וה׳ שנים. וא״כ כל בן דעת ישפוט בשכלו שא״א בשום אופן לקהל ישראל לשמור את כל ב״ב הקטנים וגם לא נשותיהם וחלושי דעת לשמרם בכל יום השבת מבלי להוציא מפתח ביתם החוצה דברים קטנים ומטפחת וקטנים ופתם בידם וכמה צער ודוחק יסבלו הגדולים הנזהרים, ובפרט בענין תפלה בביהכ״נ ביום ש״ק בהבאת סידורים להתפלל מתוכם וטליתים וכדומה, עט״ז ס׳ שמ״ו סק״ו, א״כ השכל פשוט גוזד שדאוי ומחויב לתקן החלדות והמבואות בעידוב הממיד לטלטול כו׳.

תיקוני עירובין כהלכה יט

ב(ומצינו לחז״ל ביצה ד׳ ט״ז סוף ע״ב מאי קלקולא ומתרץ הגמ׳ כיון דמקלקלי בי׳
רבים היינו קלקולא ופרש״י דמקלקלי בי׳ רבים ששוכחים ומטלטלים בלא עירוב כו׳ א״כ ק״ו השתא ומה התם אינו אלא לשבת אחת ובנקל יכולים להזהר בטלטול שבת א׳ ומה שהמורה עשה כן משום חומרת י״ט, שלא לערב בע״ש שהוא י״ט, קרי לי׳ קלקולא. כש״כ שאין להתעצל מלתקן המבואות לשמור העם מקלקול שבתות כל השנה כלה. והרב בת״ח עליו מוטל לתקן המבואות, ובאם לאו מכשול וקולר העם תלוי בצוארו, כדאמרינן עירובין ס״ח א׳ א״ל רבב״ח לחניי כו׳, והוצרך חניי להתנצל על המכשלה הזאת
כו׳.

ג(ובטוש״ע מצוה לחזור אחר ע״ח ומברך על מצות עירוב. ואין כוונת הברכה על אשר אסר הוצאה וטלטול, דאין לברך וצונו על המניעה כו׳. אלא ע״כ דהאי ברכה על מצות עירוב - על מצות התקון הגדול להשמר עי״ז מאיסור הוצאה שממש א״א להזהר ממנה כו׳, ופשוט שמעלתו ישתדל בכל עוז לתקן בני קהלתו. כו׳.

משה הק׳ סופר.

ד(הדברים הברורים הללו אינם צריכים ביאור. וגם מטעם זה הקילו כ״כ חכמינו
בעירוב כדי להקל התקון בענין זה להציל רבים מאיסור.

דברי הדרכי משה

ה(בד״מ סי׳ שס״ג: שמצא מנהג מענין זה של צוה״פ שנתפלא עליו ולא ישר בעיניו אלא כדי שלא יבאו לטלטל באיסור הניח להם התקנה.

דברי הגאון משאוועל
ו(וכן כתב מענין זה זקןגאוני דורו הרב ר׳ יוסף זכריה שטערין נ״י משאוועל וז״ל:
ובכלל הענין משאלתו מאד ראוי ונחוץ להשיב בענין זה ובפרט בעירובין שכבר אמרו חז״ל עירובין פ׳ ע״א כל שיש לך להקל בעירובין הקל וקיל״ן הלכה כדברי המיקל בעירוב, שם מ״ו א׳, ול״ד א׳ תוס׳ סד״ה ואמאי, וס׳ ע״א רש״י סוד״ה תורת מחיצה, וס״א ב׳ ברש״י ותוס׳, וס״ד א׳ רש״י סוד״ה ה׳ שבורים, וס״ה ב׳ תוד״ה איקלעו, ורש״י ר״ד ס״ו ותוס׳ ד״ה יפה, ובתוס׳ מ״ה סע״ב ונ״ט א׳ כו׳. עכ״ל ממה שנוגע לעניננו בכאן.

ענף ד

אין לחוש לחששות שלא נזכרו בתלמוד

א(אחרי כל ההוכחות הללו, שהבאנו מן התלמוד ומכל רבותינו הראשונים והאחרונים, שמימיהם אנו שותים עד כמה שהפליגו בעניןזה, אין כל צורך להשיב על דברי המתעקשים שמבקשים להפוך דברי חלקים חיים ולחלוק על כל דברי רבותינו בסברות ריקות בעלמא בלי טעם וראי׳.

מ תיקוני עירובין כהלכה

ב)וע״ד מה שפקפקו עוד שיש לחשוש כיון שאין כל העיר מעורבת, שמא יוציאו חוץ לעירוב, הנה אם נבוא לחשוש לזה א״כ אין לדבר סוף ומאין לנו לחשוש חששא שלא נזכרה בתלמוד ואדרבא הלא אמרו (עירובין נ״ט) עיר של רבים אין תערבין את כלה אלא עושין לה שיור, הלא לא חיישינן שמא יוציא ממקום העירוב למקום המשויר. וכן אמרו שם מ״ב ע״ב הי׳ מודד וכלתה מדתו בחצי חצר אין לו אלא חצי חצר, פשיטא? מהו דתימא ליחוש דלמא אתי לטלטולי בכולה קמל״ן.

ענף ה

אין לחוש לרגל האסורה במקומה

א) אמנם יש להתעורר ע״ז מצד אחר והוא, מדין רגל האסורה במקומה אוסרת שלא
במקומה, וכדין שתי חצרות זו לפנים מזו ועירבה חיצונה ולא עירבה פנימית שתיהן אסורות, משנה עירובין מ״ה ושו״ע סי׳ שע״ח.

אבל כבר צידד בענין זה להיתר בשו״ת חינוך ב״י מובא בש״ת סי׳ הנ״ל בעירות שמוקפות חומה או ע״י צוה״פ וחוץ לעיר דרים יהודים שאין להם היתר העירוב וצריכים לבוא בשבת למקום המותר לטלטל, שלא שייך בזה רגל האסורה, דדוקא בחצר הפנימית שאין להם מקום לצאת רק דרך החיצונה, משא״כ בזה שיכולים לפנות בכ״מ שירצו, וכן הוא בנידון דידן.

ב)וכן מביא הנו״ב מ״ת סי׳ למ״ד ג״כ שדבר זה פשט היתרו ברוב ישראל שהדרים חוץ לחומה באים לביהכ״נ וקצתם יש להם מקומות בביה״כ ואין פוצה פה לאיסור, ויסוד היתרו הוא בשביל זה דדוקא אם היו יכולים לערב עמהם ולא עירבו אוסרים, אבל אם לא היתה יכולת בידם לערב לא אסרי אהדדי. וכן מבואר באחרונים.

ענף ו

אין לחוש שמה יתקלקל העירוב

א) כן יש מערערים בשביל חששא שמא יתקלקל העירוב. והנה מלבד שעפ״י דרך הטבע העירוב שלנו רחוק מאד מלהתקלקל בשביל שהוא טבעי, עוד זאת, לא מצינו חששא זו בגמ׳, ואדרבא הלא קייל״ן שלא חיישינן שמא יעלה הים שרטון וכן לא חיישינן שמא תבטל אשפה (שם ח), וכה״ג בכל דבר. וכן יש להביא ראי׳ מגמ׳ עירובין ה׳ כמה ממעט ר״י אמר טפח, חניי אמר ד׳, ומסקנת הגמ׳ דמיפלגי בגזרה שמא יפחות, וקיל״ן כרב יוסף לגבי חניי שלא חיישינן שמא יפחות ע״י דריסת הרגלים, וכן במשנה שם ע״ט מתבן שתי חצרות כו׳ תערבין שנים כו׳. ופירש״י ולא חיישינן דלמא ממעט מתבן מי׳ דהויא לה חדא רשותא ואסרי אהדדי ולא מסקי אדעתייהו ומטלטל בחצר להא לא חיישינן. וכן גם כאן.

תיקוני עירובין כהלכה כח

ענף ז

כל שיש לך להקל בעירובין הקל

א) הוכרחתי להאריך בענין זה, בשביל שנמצאו עוררין על עצם התקנה שהיא דבר שנתפשט בכל ערי ישראל ובכל מקום לא חששו לחששות כאלו. ואם באנו לחוש אין אנו מספיקין אפילו באיסורים דאורייתא ובפרט בעירובין שהיא דרבנן וכמו שאמרו, הבאתי
לעיל: כ״כ אתה מחמיר בעירובין כל שיש לך להקל בעירובין הקל. והננו מציעים בזה את דבריגדולי הדורות ומכתבים מגדולי דוריבו בענין זה וב״ה שהודו לנו חכמים והסכימו עמנו כל הגדולים. והנני בטוח שבני עירנו היראים והחרדים האתתים יכירו את גודל הערך של התקנה הזאת ואת התועלת שתצא ממנה לחזוק הדת ויזכירו לטוב את העושים

שהאריך בזה).

והמעשים בדבר זה.(ועיין בשאלות ותשובות בית אב תנינא קונטרס כרם אב סי׳ א מה

סימן ג
ענף א

דברי חכמי הסוד בגודל המצוה של תיקון עירובין מבואר דענין עירוב הוא להמתיק הדינים, לגרש החיצונים ולהגביר החסדים ועוד ועוד ענינים עמוק עמוק מאד מי
ימצאנו.

לשון ההקדמה לספר תיקון עירובין לובלין תרנ״א
א) אודה ה׳ מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו שזכיתי להיוב מחובשי ביהמ״ד ולהעלות המעט מחידושי תורה כמאן דמסיק תעלא מבי כרבא. ואף כי מי יאמר זכיתי לבי ללמוד בתוה״ק בטהרה ובפרישות ונפרטות בטירדות פצעי הזמן ודוחק הפרנסה.

ב) אולם עכ״ז בעוה״ר שלומדי התורה הם לבוזוממש שחים עד לעפר נחשב גם זה המעט לפניו ית״ש לרב מאוד. כמבואר בס׳ הקדוש ליקוטי תורה למהרח״וזצ״ל.

ג)ויען כי שמירת שבת היא העיקר הגדול בדתיבו הקדושה ובפדטות לשמדו מחילול ח״ו לבל יבוא המשחית בגבולינו, וע״י קדושת שבת ששומרים ישראל כהלכתו נתגלה תוקף אורות עליונים, כמבואר במקובלים הק׳ שמבקדושת שבת נתגלו ומאירים השלש ראשונות שהם תר״ך עמודי אור שבכתר. ובבינה הם החמשים שערי בינה ול״ב נתיבות החכמה שהם כוללים עד ספירת מלכות דז״א כי מלכות דז״א הוא מדיבור דאבא כמ״ש ה׳ בחכמה יסד ארץ פי׳ ע״י דיבור החכמה יסד ארץ היינו מלכות כמ״ש

בסה״ק עץ חיים (בשער הכללים פרק ב׳) ולכן בציצית שמרמזים על מלכות דהוא מלכות

כב תיקוני עירובין כהלכה

שמים יש בהם ל״ב חוטין כמנין נתיבות חכמה. ולזה הגימטרי׳ של שבת כמנין תר״ך עמודי אור שבכתר ול״ב נתיבות חכמה ונ׳ שערי בינה בס״ה כמנין שבת.

ד)ומה מתוק לרמוז זאת בדברי הנביא (ישעי׳ מ״ו) כרע בל קרס נבו כו׳ עד לא יכלו מלט משא עפמ״ש הגאון בעל חות יאיר בהשמטותיו דקליפת בל ע״ז של בבל היה זה לעומת זה נגד ספירת חכמה שבקדושה שהוא ל״ב נתיבות וב״ל הוא בהיפוך אתוון, ונבו
היא נגד ספירת בינה שבקדושה אשר זכה משה לכנוס בשער החמשים בעת פטירתו. כדאי׳ בס׳ עשרה מאמרות שהכניע בעת פטירתו את קליפת נבו דהוא בעל פעור. כמ״ש בתורה
ויעל כו׳ אל הר נבו. והכניע בזה קליפת נבו בעת פטירתו שהי׳ בשבת קודש זמן רעווא דרעווין כדאי׳ בזוה״ק ובליקוטי תורה. וכ״כ תוס׳ (מנחות דף ל׳ א׳) והטור (או״ח סי׳ רצ״ב). בשם רב שר שלום גאון. וכ״כ הרא״ש (פ׳ ע״פ סי׳ י״ג) בשם הגאון. דמשה רבינו נפטר בשבת במנחה. [אמנם בתוס׳ מנחות שם וכן הרא״ש שם בפסחים ובט״ז(או״ח סי׳ רצ״ב ס״ק ב׳) דחו זה דלא אפשר לומר כן ממ״ס שכ׳ באותו יום י״ג ס״ת. וגם אנכי הקשיתי ע״ז דלפי שיטת התוס׳ בפסחים ובשאר מקומות דלעולם היו נזהרין אף בזמן שקידשו ע״פ הראי׳ לא הי׳ מיקלע בד״ו פסח. ואם כן אם הי׳ בז׳ באדר שבת נמצא דר״ח אדר הי׳ ביום א׳. ולפי מה שקי״ל דאדר הסמוך לניסן לעולם חסר וא״כ הי׳ ר״ח ניסן ביום ב׳ והאיך יתכן לשיטתם. הא לא בד״ו פסח.

ה)ואחר החיפוש מצאתי במג״א (סי׳ תק״פ) מביא בשם הילקוט דהי׳ השנה מעוברת
ומת בז׳ אדר הראשון ולפ״ז א״ש.

ו) שוב ראיתי להגאון הקדוש ר״ר עוזיאל בס׳ היקר מנורה הטהורה בהלכות שבת סי׳
רצ״ב הקשה קושיא זו והניח בצ״ע. וצ״ע קצת שלא הביא דברי המג״א בסי׳ תק״פ ס״ק ח׳ הנ״ל ועי׳ בגמ׳ סוטה ואכמ״ל] כמו שהאריך בזה בעל מגלה עמוקות. וע״ז מרמז הפסוק במה שלא יוכלו מלט ממשא. היינו ביום השבת. שכן מצינו גם בס׳ נחמי׳ כ׳ בזה״ל ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת. עי״ז זוכים להכניע קליפת בל ונבו. עי׳ בס׳ חו״י הנ״ל:

ז)וענין עירוב הוא כי הראש וסוף של תיבת עירוב הוא לרמוז על ע״ב גשרים דחסד
שבמתקים על ידם הדינים הרומזים ברי״ו שבאמצע שהם גימטרי׳ גבורה. אריה. שרומז לתוקף הדינים. שלזה רומז הפסוק הושיעני מפי ארי׳. וזה הוא מדת ת״ת דז״א שבא מבחי׳ המדבקות והמכללות שנכללו אבא ואמא זע״ז. ומהמכללות הזה נעשה ת״ת דז״א כלול מחסד וגבורה שבמתקו זב״ז. כמבואר ברע״מ פ׳ פנחס ובס׳ הק׳ עץ חיים (בשער הנ״ל פרק ג׳). ולזה יעקב אבינו ע״ה שמדתו הוא מדת ת״ת שהוא עמודא דאמצעיתא. יושב אוהלים. כתיב בי׳ ויחן את פני העיר ודרשו חז״ל עירובין תיקן להם כי הוא שייך לשורש קדושתו. ולכוונת המתקה זו היו הלוים המנצחים בשיר על הדוכן רפ״ח. כדאי׳ (בדה״י א׳ כ״ה) כ״ד משמרות בכל משמר י״ב לוים שהם בס״ה רפ״ח. יען כי הלוים מסיטרא דגבורות שהם רי״ו
כמנין גבורה. מפני שתיבת לוי עולה מילוי ע״ב דיודין. ומלו״י הוא דין שבגימטריא אלהי״ם כמ״ש בלק״ת פ׳ שופטים. וממתיקים אותם בנעימת השיר בע״ב חסדים כמו שהאריך בזה בס׳ הק׳ מגלה עמוקות פ׳ קרח. וזה כיון רש״י ז״ל ברוח קדשו בפ׳ קרח שעל הדוכן במייחסו עד יעקב אבינו ע״ה שמדתו היה ג״כ אחוז בזה להמתיק הגבורות בחסדים.
וכן הלוים היו ג״כ מספרם רפ״ח כמנין חס״ד גבור״ה. וכן עירו״ב שתיקן יעקב בגימטרי׳
רפ״ח להמתקה הנ״ל:

תיקוני עירובין כהלכה כג

ח) וזה הענין נרמז גם כן בדברי חז״ל (במסכת ב״ב) עה״פ ושמתי כדכד שמשותיך פליגי בה תרי מלאכי ברקיע מיכאל וגבריאל ותרי אמוראי כו׳ חד אמר שה״ם וחד אמר ישפ״ה. היינו שחד אמר שהחומות יבריקו ממדת תפארת שהם כ״ד צירופי הוי״ה ברוך הוא רחמים פשוטים שהוא סוד תורה שבכתב שה״ם אותיות מש״ה שמדתו היה ממדת תפארת מלגאו כדאי׳ בתקונים. וזהו כליל תפארת בראשו נתת לו.

וכן דרשו חז״ל והתפארת זו מתן תורה. וחד אמר ישפה היינו יש פה מלכות פה ותורה שבע״פ קריבן לה היינו כ״ד צירופי אדנ״י שהם סוד תורה שבע״פ בחי׳ הדינים לכן ישפ״ה
גימריא רב״י עקיב״א שהוא המייסד תורה שבע״פ דסתם מתני׳ כו׳ וכולהו אליבא דר״ע

כדאי׳ בסה״ק מגלה עמוקות פ׳ ויקרא משנ״ה גימרי׳ רב״י עקיב״א וכ״כ בס׳ הגלגולים שלכך נזכר גבי סיסדא ויעל בלשון היש פה איש לרמוז על רע״ק שהוא המייסד תושבע״פ ובעבור זה נקרא יש פה. ולכך היה דורש ווי״ן (כדאי׳ בסנהדרין) כמין שיתא סידרא. ומשרע״ה כשבא אליו נשמת רע״ק נזכר שעשה ווין לעמודים כדאי׳ במדרשים ולזה כוונו חז״ל ברוח קדשם בנדרים (דף נ׳) מן שית מילי איעתר רע״ק לרמוז זאת. ולרמוז הענין הנ״ל פליגי תרי מלאכי מיכאל וגבריאל חסד וגבורה ח״א שהם וח״א ישפה כ״א כפי בחינתו. והקב״ה אמר כ״ד כ״ד להוי כדין וכדין היינו שימתקו הגבורות בחסדים. וכן רבינו הקדוש שהוא היה המייסד תורה שבע״פ כתב האריז״ל הנשי״א ר״ת "הוא "ניצוצו"של "יעקב "אבינו שמדתו הוא מדת ת״ת. לכך דבי אומר איזה דרך ישרה כו׳ כל שתפארת כו׳ באשר מדתו הוא מדת ת״ת. וכן רבי עקיבא כידוע במדרש אביר יעקב אותיות רבי עקיבא שהם המייסדי תורה שבע״פ המתיקו תורה שבע״פ סוד הדינים להתכללות הזה.

ט)וכן שלמה ע״ה תיקן עירובין להמתיק הדינים בהחסדים והוא התקנה ראשונה שהכניס בתורה שבע״פ (ועי׳ בשו״ת ח״ס או״ח סי׳ צ״ט מה שנתחבט לענין הברכה של עירוב ודבריו תמוהין במחילת כת״ר מדברי הראב״ד והה״מ פ״ו מהל׳ עירובין הל׳ כ״ד ע״ש ותבין) והדברים עתיקים מדבש מתוקים בספרן של צדיקים בס׳ הנ״ל טעמי מצות פ׳ בשלח ומגלה עמוקות ועשרה מאמרות וחו״י:

י)ועוד יש למקובלים מילין בזה על פי מה שמבואר בס׳ הזוה״ק דתלת שבת היא ש׳ בת.
והענין מבואד בסידור הראיז״ל ובסה״ק ליקוטי תודה פ׳ בהד. כי הבת היינו בחי׳ מלכות בוקנא דז״א ה׳ תתאה בשבת עולה עד ספירות חג״ת שה״ס ש׳ג׳ קוין היינו כשעולין נה״י עד חג״ת אז גם המל׳ עולה עמהם. כי בשבת יש עליה לכל העולמות אפילו אדיך דאצילות עולה למעלה ועולים במקומו או״א ומחמת שעולים נה״י עם המל׳ שאחודי נה״י ונשארו ג׳ ספידות פנוים וכל ספירה הוא סוד פרסה כמושכ׳ בפ׳ בשלח וכן בס׳ נגיד ומצוה ולכן בחסד מדאורייתא תחומיןג׳ פרסאות כמבואד בירושלמי. ולאחר החורבן שגברו הקליפות ונכנסו עד חצי ספירת נצח כי ההוד נאחזו בו כולו בסוד והודי נהפך עלי למשחית. דוה. אך בנצח לא שלטו בו רק בחציו בנצח אחזו במקצתו. [ומכאן משמע לענין מה שמסופק מהדח״ו זצ״ל אם ספידת הנצח נתברר ע״ש בשעד רפ״ח ניצוצין פרק ה׳ כי בפעם אמר לו מודי זצ״ל כי גם הנצח לא נתברר ע״ש שכ׳ שאין זוכר הענין היטב ולפמ״ש כאן א״ש שספי׳ הנצח נתבדד במקצתו. ולא זכיתי להבין דבדי קדשו שכ׳ שההוד נאחזו בו החיצונים ולכך חרב בה״מ באלף הה׳ שרמוז להוד. והוא תמוה שהרי הבית נחדב ג׳ אלפים תתכ״ח

לפי דברי סופדי העתים וכן נמצא החשבון בהקדמת ספר עץ חיים שבשנת של״ד באלף הזה כבד עבדו אלף ותק״ד לחורבן א״כ נחרב הבית במאה הט׳ לאלף הרביעי שרמוז לספירת נצח כמ״ש לעיל ובהעדותי לס׳ הק׳ הזה האדכתי]. וז״ס וגם נצח ישראל לא ישקר כו׳.

כד תיקוני עירובין כהלכה

ולכך גזרו רבנן תחומין אלפים אמה שהוא חצי ספירה שנשארה תחום להקדושה שלא יכנסו בה הקליפות כי תחום אותיות חותם והוא גימטריא ג׳ מילוי אהי״ה דיודין דההין דאלפין (ומה שהקשה הר׳ ש״ו בהגה״ה שם כי חצי ספירת הנצח הוא ד׳ אלפים אמה היות כל ספירה פרסה א׳ וכל פרסה הוא ד׳ מילין וצ״ע. אפשר לתרץ כי כוונתו ע״י העירוב שתיקנו חז״ל מותר לילך ד׳ אלפים אמה ומצאתי להדיא שם בד״ה סוד עירובי מבואות שכ׳ ב׳ מילין הם תחומין דרבנן אח״ז ראיתי בליקו״ת דפוס ווילנא להמגיה בריש הס׳ שכ׳ כן ולא העיר שבעצמו כ״כ) וכ״ז בשבת משא״כ בשביעית אף דהוא שנת שבתון לא נאסר תחומין. מטעם שהמל׳ אינו עולה רק עד נה״י ונה״י עולה במקום חג״ת וכן הכל ער מל׳ דאצילות וממל׳ דאצילות ואילך אין לנו כח להעלותם רק בשבת. וזה הטעם שנאסרה רק בעבודת ארץ שנקרא מלכות שכל ג׳ עולמות בי״ע עולים רק עד מל׳ דאצילות. ומשם ואילך היינו שאר מלאכות השייכים מן המל׳ ולמעלה מותרים. וביובל יש עליה גם לז״א דאצילות עד הבינה שהואה׳ עילאה ולטעם זה הוא היובל אחר נ׳ שנה שהם החמשים שערי בינה משא״כ בשביעית שהוא אחר ז׳ שנים ה׳ תתאה הנקרא בת שבע יעו׳ש בדבריו הקדושים פ׳ בשלח ופ׳ בהר. ועוד יש דברים עמוקים להעוסקים בחכמת האמת ומזה יראה

כל בעל נפש היכן הדברים מגיעים. עכ״ל ספר תיקון עירובין.(עיין בסידור מהאר״י ז״ל הנקרא בשם קול יעקב בכוונת שבת דה״מ סוד קדושת שבת הוא סוד גדול ונעלם מאד וכו׳).

ענף ב

וזה לשון הגאון הקדוש המקובל החלקי גדול מרבן שמו מוהר״ר שמואל וויטאל זצללה״ה זכי״ע בן הגאון המקובל החלקי הנשר הגדול מו״ה חיים וויטאל שקיבל מפי רבו האר״י זצללה״ה זכי״ע שקיבל מפי אלי׳ ז״ל בסידור חמדת ישראל

סדר ערובי חצרות ושתופי מבואות

סוד עירובי חצרות ומבואות ועירובי תחומין

א) סוד תחום שבת כי מדאורייתא הוא עד ג׳ פרסאות שהם שנים עשר מיל. והענין כי בשבת נכלליןג׳ תחתונות ועולים במקום ג׳ אמצעיות. ונמצא כי מקום נה״י דעשיה הוא חלל ומקום פנוי ואין בו ישוב רק בחינת שדה ולכן במקום ישוב אין שיעור תחומין רק בשדה והנה אחר סוף היסוד שהוא אחר ג׳ תחתונות דעשיה סיום כל הקדושה רק [בחי׳] שיעור אותו החלל הפנוי שהוא שיעור מקום ג׳ תחתונות וגם מקום המלכות כי בעלות נה״י למעלה אשר בהם שיעור קומת המלכות אז גם המלכות עולה עמהם. ונמצא מקום ד׳ ספירות מקום פנוי וזהו סוד שדה ואמנם רשימו דקדושה נשאר בהם. ולכן הוא שדה של

תיקוני עירובין כהלכה כה

קדושה שיכולה קדושת האדם העליון להתפשט עד שם אם ירצה ואין מעכב על ידו כי הקליפות הן אחר. סיום שיעור זה ומשם והלאה הוא שדה [אדום] כי בשדה מלאה ואסור לצאת שם כי אין הקדושה מתפשטת חוץ משיעור זה ביום שבת. והנה ד׳ ספירות הנ״ל הם סוד ג׳ פרסאות לפי שהם סוד העשיה הנקרא אדנ״י והם סוד הה׳ גבורות של הנוקבא תתאה
שהם בגי׳ פ״ר. וכן שם סוד מנצפ״ך בגי׳ פ״ר ועם שם אדנ״י פרסה ואמנם אחרי שגברו הקליפות בעונותינו נכנסו ושלטו עד חצי ספירת הנצח דעשיה כי בהו״ד נאחזו בכולו בסוד כל היום דוה, ובסוד והודי נהפך עלי למשחית. אך בנצח לא ישלטו רק בחציו בסוד ויגע בכף יריכו הימנית וזהו ג״כ סוד וגם נצח ישראל לא ישקר פי׳ כי ההוד אחזו בו בחי׳ החיצונים הנקראים שקר אך נצח ישראל לא שלט בו השקר בכולו וזהו לא ישקר פי׳ לא יחזור כולו לשקר:

ב)והנה נה״י הם ג׳ פרסאות כל פרסה ד׳ מילין כי ספירת המלכות נכללת בהם כי הם שיעור קומתה כנ״ל ועתה ששלטו הקליפות עד חצי נצח לא נשאר מקום שדה פנוי של קדושה רק חצי נצח והןשני אלפים אמה מיל ולכן גזרו תחומין מדרבנן עד אלפים אמה אחרי ראותם שליטת החיצונים עד שם. והנה המקום הפנוי שבין קדושה לקליפה נקרא תחום שבת כי הוא תחום של שבת הקדוש שלא יכנסו שם הקליפות. ולכן תחום הם אותיות חותם משום כי המקום ההוא סתום על ידיג׳ אהי״ה דיודי״ן ואלפי״ן וההי״ן שהן בגי׳ חותם כמבואר אצלנו בדרוש יום הכפורים וע״ש כי ע״י זה אין החיצונים שולטים ולא יכולים ליגע שם בסוד היין ביד הנכרי שצריך שיהיה חתום שלא יגע בו וע״ש ותראה איך נעשה בחינת חותם זה של הבינה בסיום נה״י של כל עולם ועולם. ואמנם העושה מלאכה בשבת גורם הכנסת הקליפות אל מקום החלל הפנוי הקדוש ההוא. והנה בהיותם רחוקים משם היו הקליפות מתים כמו חללים שוכבי קבר וזהו סוד חלל כי המקום רחוק ביניהם ונסתלקה חיות הקדושה שלהם למעלה רחוק מהם ונשארו חללים ומתים ועל ידי עשיית המלאכה גורם שיתקרבו ויכנסו באותו החלל. ואז החלל נהפך בגי׳ חיים כי עתה לא יש מקום חלל ופנוי ונדבקו בקדושה כבימי החול וחזרו לחיות ולכן עונש העושה מלאכה בשבת מחלליה מות יומת כי הוא גורם הכנסת הקליפות באותו החלל הקדוש וזהו מחלליה מלשון חלל ונהפך לקליפות מן חלל לחיים אם כן מות יומת מדה כנגד מדה:

ג)והנה במוצאי שבת מסתלק החותם הנ״ל וחוזרים נה״י דעשיה למקומה ואז הקליפות
הם חוזרים ונדבקים בהם כי אין מרחק חלל ביניהם אל הקדושה, וזהו סוד תגבורות החיצונים בליל מוצאי שבת והנה ע״ד זה הנה״י דאצילות חזרו אל מקומם וכן דבריאה, וכן דיצירה. ואמנם בין אצילות לבריאה ובין בריאה ליצירה ובין יצירה לעשיה אין שם קליפות מפסיקות בנמים כי ככלות עולם האצילות תכף סמוך לו ראש הבריאה וכן בשאר העולמות, ואפי׳ בשבת שעולה נה״י דאצילות למעלה הג׳ ראשונות דבריאה עולים במקומם ותמיד דבוקים יחד ולא יפרדו וכן בשאר העולמות משא״כ בעשיה כי ביום שבת נה״י דעשי״ה נפרדיןמן הקליפות ועולין למעלה ונשאר חלל ביניהם ואזיש שמחה יתירה אל סוד הנפש שהיא עשיה כנודע, ובמוצאי שבת שמתחברים אל הקליפות אז יש צער אל הנפש

שמתקרבת אל הקליפות משא״כ ברוח דיצירה ונשמה לנשמה דאצילות כי תמיד דבוקין במה שלמעלה מהם ואין בהן אחיזת קליפות אמנם ההפרש שלהן מן שבת לחול הוא שבשבת עולין למקום גבוה משא״כ בחול. אך הנפש יש לה גרעון אחר גדול כי בחול
מתקרב ומתדבק בקליפות ממש וזהו סוד וינפש שאמרו רז״ל במוצאי שבת וינפש ולא
כתיב וירוח או וינשמה:

מ

. -

._. ....

כו תיקוני עירובין כהלכה

ד) סוד עירובי מבואות ועירובי חצרות ועירובי חתחומין כבר במבארה אצלנו בסוד השבת שהן סוד נה״י שעלו בסוד תוספת שבת במקום ג׳ אמצעיות ונשאר המקום פנוי חלל ושם הוא סוד התחומין מן התורה ג׳ פרסאות כנגד חלל ג׳ ספירות הנז׳ ואחר ששלטו הקליפות בשתי הספי׳ וחצי לא נשאר חלל רק מקום חצי ספירה שהן שני מילין*) ואלו הן תחומין דרבנן כי מן התורה אפילו עד שלשה פרסאות מותר:

ה) גם נלע״ד כי זה סוד מה שאמרו [תחומין] דרבנן כי נה״י נקראים רבנן תלמידי חכמים ואין להאריך כאן. ואמנם סוד עירובי אצירות אינם בשדה במקום הפנוי רק בבתים עצמן וביישוב שהן נה״י עצמן ואינם בשדה דוגמת עירובי תחומין ונקראים חצרות כי אלו הן בבתי בראי בתי החצרים לבר מגופא וז״ש במשנה לא אמרו [לערב בחצירות] אלא שלא לשכח את התינוקת כי התינוקת הם נה״י בסוד שני הכרובים והן תינוקת של בית רבן כמבואר בפי׳ מורי זלה״ה לשון עירוב שנעשה באופן שיכריע קן האמצעי לשני קווים הימני והשאמלי שיתערבו יחד בקו האמצעי שהוא המכריע להמתיק הגבורה עם החסד ע״י אמצעיות הקו אמצעי: עכ״ל.

ו)ועיין שם מה שהאריך בזה ולאו כל אדם זוכה להבין עומק הענין אבל העתקנו מדבריו
ז״ל.

להאיר עיני חכמים ופשוטי עם שיבינו עכ״פ שיש סודות עמודות בזה ככל מצות חכמינו

ברכתו ככל מצות התורה.

סדר ערובי חצרות

בובין מעם קמח מכו בית ובית ואופין פת אמד תמנו ונותנין אותו באהל
מנחי החלרים ויתן ביר אחר לוכות בו וינביה אותו טפת ואומרים זה:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱרֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָנוּ
בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת עֵרוּב:
בַּהֲדֵין עֵרוּבָא, יְהֵא שָׁרָא לָנָא, לְאַפּוּקֵי ּוִלְעַיולֵי, מִבַּיִת
לְבַיִת, וּמֵחָצֵר לֶחָצֵר, מִגַּג לְגַג, מִבָּתִּים לֶחָצֵר, מֵחָצֵר לְבָתִּים,
כָּל מַאי רִּצְרִיךְ לָן, בְּכָל שַׁבְּתוֹת הַשָּׁנָה, וְיָמִים טוֹבִים, לָנוּ
וּלְכָל בְּנֵי יִשְרָׂאֵל, הַדָּרִים בָּשִיר הַזֹּאת:

)* א״ה עיין בשעה״כ ס״ג ע״ב מביא הגהה א״ש צ״ע כי תחום שבת אינו אלא מיל בלבד ואולי חשיב ב׳ אלפים אמה במקום ב׳ מילין ועדיין צ״ע עכ״ל, ולענד״ה נראה כי חשיב ב׳ מילין כי ע״י עירובי תחומין מותר לילך ב׳ מילין יען כי עד אז הוא גבול הקדושה והיע״ב:

תיקוני עירובין כהלכה כז

ענף ג

האריז״ל, ובעל בני יששכר, ועוד מקדושי עליון הי׳ מנהגם לדקדק לישא במקום שיש עירוב לחזק אמיתיות דברי רבותינו וחז״ל שהתקינו עירובין, דברי שער הכוונות וביאור

לדבריו בספר נימוקי אורח חיים סימן שצ״ד סעיף א׳ וז״ל:

א) בספק עירוב וכו׳ והוא שיהי׳ לו חזקת כשרות. עי׳ בשעה״כ ופע״ח וז״ל בשעה״כ (ענין רחיצת פניו ידיו ורגליו בד״ה ענין העירוב) והנה ראיתי למורי ז״ל שבשחרית יום שבת הי׳ מוליך עמו הטלית והחומש מביתו לביהכ״נ וגם הי׳ מוליכו לבית הטבילה

אשר מחוץ לעיר צפת ת״ו אותה הנודעת ולא הי׳ מקפיד וחושש לחקור בענין העירוב שנעשה בשיתוף כל מבואות צפת ת״ו או אשר נעשה לבית הטבילה אם היו נעשין כהלכתן או לאו עכל״ה.

ב)ומ״ש על העירוב פשוט דהכונה בע״כ על צורת הפתח (שזהו קורין ג״כ עירוב)
במקום הדרך או פירצה עשר אמות, כיאין לומר על הלחם עירובי חצרות. ז״א (אפילו בקס״ד) כי למה הי׳ לו לרבינו האריז״ל לחוש כלל לזה דהלא כ׳ מקודם שמורו (האריז״ל) הי׳ עושה עירובי אצירות לכל בני העיר בכל עש״ק כנ״ל בדברינו (בסי׳ שס״ו ובשם המג״א ז״ל שם) א״כ הי׳ ברור לו שנעשה (על ידו) העירוני אצירות כהלכתו א״ו דהיינו
צוה״פ כנז׳ וכמ״ש אשר נעשה לבית הטבילה היינו הצוה״פ לצד זה וז״פ.

וכיון דהוא ספק הוצאה בכרמלית דרבנן וגם הי׳ מוחזק בכשרות שיש שם צוה״פ ע״כ סמך על זה גם בלי בדיקה ובירור בכל פעם.

וגם י״ל אולי הלך השמש (גם אז. כמו בימינו נקהלות הקודש) בכל עש״ק לבדוק העירובין צוה״פ והי׳ להם חזקת כשרות מהסמוך ע״ש הקודם.

וגם למ״ד כד׳ הרמב״ם ומובא בש״ע (סי׳ שמ״ה סעי׳ ו׳) דרחובות ושווקים הרחבים ט״ז אמה ואין דלתותיהם נעולות בלילה דינם רה״ר אפילו כשאין ס׳ רבוא בוקעין בו [והמחבר הביא זה בסתם ודעה אחרונה שצריך ס׳ רבוא להיות בוקעין כ׳ בשם י״א א״כ דעתו לפסוק כדעה ראשונה כנודע בכללי׳. אך בסי׳ ש״ג (סעי׳ י״ח) פסק כדעה האחרונה ועיי״ש במג״א (ס״ק ה׳) ואכמ״כ] ואולי הי׳ כן בשווקי צפת והוי ספק דחף ברה״ר אם נפרצו הדלתות היינו צוה״פ [הגם כי קשה לומר שהי׳ אז רחובות רחבים כאלו בימיהם בצפת ת״ו כידוע בנין המחמדנים בימיהם האלו בארצות הקדם ברחובות צרים מאוד מ״מ אולי הי׳ כן] ועכ״פ גדולה חזקה שהוחזק העירוב כנ״ל מע״ש גם אם נאמר שהוא ס׳ דאו'.

כח תיקוני עירובין כהלכה

ג)ואין לומר שסמך האריז״ל בזה על רוח קדשו (הצלול וברור) שהי׳ מביט מסוף העולם ועד סופו ומכ״ש להרגיש (בצפת ת״ו) בעירו אם הצוה״פ כהלכתו עומד עודנה. ז״א, דעל רוה״ק אין רשאין לסמוך ובפרט להקיל ולהתיר עגונה אם אין עדים הצריכי׳ עפ״י התורה. וגם אם לא הי׳ מותר לסמוך על החזקה רק מפני שראה ברוה״ק שהצוה״פ כהלכתו אז לא הי׳ האריז״ל נוהג להקל בפני אחרים הרואים שאין להם רוה״ק ויסמכו ח״ו להקל במקום שאין רשאין. א״ו רמה״ת מותר לסמוך על החזקה כנ״ל ע״כ לא רצה
רבינו האריז״ל להחמיר.

ד)וכמו שמקובל בידינו בשם קדוש זקיני בעל בני יששכר ז״ל (כשהי׳ בעירו או במקום שהוחזקו בעירובין בטוב) ביציאתו לחוץ מביתו בש״ק לקח לתוך בגדו מפתח, וכיוצא כדי שישאוהו במקום העירוב ולא יהי׳ בכלל מי שאינו מודה בעירוב עכד״ה. (וכיון דאין מאמרינן כד׳ הרמב״ם [ובשו״ע סי׳ שס״ב סעי׳ י׳] דצוה״פ עושין רק במקום שעומד מרובה על הפרוץ. והיינו בכל העיר ע״כ אין מקום להחמיר יותר כלל). ד) שוב ראיתי כד׳ זקיני בעל בני״ש הנז׳. הוא עוד נפתח בגדולי הראשונים ז״ל התשב״ץ ומובא בברכי יוסף בזה שכ׳ בזה הלשון ומי שלבו נוקפו בזה (בתיקון עירובין) הדיוטות גמורה הוא או מינות נזרקה בו עכל״ה עיי״ש. והגם כי ראיתי בס׳ שערי רחמים דיני מנהגי הגר״א מווילנא ז״ל (הל׳ שבת אות צ״ג) כי מנהגו הי׳ שלא לישא כלל בשבת אפי׳ במקום שיש עירוב אכן מנהגינו ומנהג אבותינו ורבותינו הקדושים זי״ע לדקדק לישא במקום שיש עירוב וכד׳ רבינו האריז״ל והתשב״ץ ז״ל כדי לחזק אמתיות דברי אבותינו וחכז״ל שהתקינו עירובין ושלא להיות ח״ו (בחשש) בכלל מי שאינו מודה בעירוב ויסודו משלמה המלך שאחז״ל בשעה שתיקן עירובין יצתה בת קול אם חכם בני ישמח לבי גם אני.

תיקוני עירובין כהלכה כט

חלק ב
הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין
סימן א
ענף א

ביאור דין דהיקף הבתים הוי מחיצה, ודין דמחיצת הים, דברי
התיו יהושע וגדולי ירושלים בדורו, הגאון ר׳ חיים ברלין,
החזון איש, ומהר״י שטייף בזה.

א(בספר מיו יהושע* מבואר באריכות דהיקף הבתים והחצרות המסבבין העיר הוי כהיקף חומה וכן המבואות שבערים הגדולים נקראים מבואות סתומות מג׳ רוחות. עיין שם בדף ב׳, דף ג׳ עמוד ב׳, דף ד׳, דף ז׳ באות

ז׳ שם, בעמוד ב׳ שם, ובדף ח׳. כדי שיהי׳ הענין
מבורר יותר מצרפים אנו בזה מפה מעיר אדעסא. בענין העירוב בעיר הנ״ל כתב בעה״מ מיו יהושע תשובתו. והוא הדין לשאר עיירות
שסדר בניני הבתים והרחובות נבנו באופן כזה,
כמו שכתב שם. כדי לברר הענין היטב יהי׳ לתועלת לעיין במפה.

ב(וזה לשון הגאון בהמ״ס מיו יהושע תורת תיקון עירובין וז״ל:

הנה עיירות גדולות כגון אדעם

וכיוצא בו אשר בניני המבואות של הבתים והחצרות רבות
הן ונבנו כולם באופן אשר המפולשות של כל מבוי ומבוי

שבתוך פנים העיר אינן מכוונים
זה כנגד זה ממש אשר מבואות
כאלו נקראות בלשון חז״ל מבואות עקמומות ומחמת
עקמומית זו הרי שנויה בדברי חז״ל פלוגתא בהם בין רב ושמואל אשר שמואל סובר דעיירות של מבואות כאלו לאו

ר״ה כלל וטעמו הוא כאשר

בארמי לעיל כיון שהעומד

*

להרה״ג מוהר״ר יהושע בריסקין זצ״ל. בעמ״ח ס׳ מיו יהושע על שו״ע יו״ר עפ״י סרר א- ב שהוא כולל כל דיני הוראות והלכות בסימני אותיות מאלף עד תיו. וכל דיני השו״ע המפוזרים בכ״מ בהלכות. וכן כל החידושי ריבים מראשון שבראשונים עד אחרון שבאהרונים. יצא לאור כשנת תרמ״ב. ועוד חיבור ס׳ מיו יהושע על הל׳ ד״א. מיו יהושע על הל׳ שבת ועירובין. וש״ס.
ההסכמות על ספרו מיו יהושע על שו״ע יו״ד הם, הרהגה״צ מוהר״ר צבי הירש אורנשטיין אבדק״ק לכוב, בעמח״ס שו״ת ברכת רצ״ה הרהגה״צ מוהר״ר אברהם בנימין קלוגער אברק״ק

כראדי בן הרה״ג ה״צ ר׳ שלמה קלוגער זצ״ל, הרהגה״צ מוהר״ר יצחק שמעלקיש זצ״ל
בעמח״ס שו״ת בית יצחק, הרה״צ מבעלזא זצ״ל ובניו

הצ׳ ר׳ ישכר, דוב זצ״ל. ה״צ ארי׳ לייבוש רוקח זצ״ל, הצ׳ יצחק מאיר זצ״ל, הצ׳ נפתלי
זצ״ל, הגה״צ יצחק ישעי׳ האלכערשטאם בן הרה״צ מצאנז זצ״ל, הגה״צ ר׳ הלל ליכטנטנשטיין מקאלאמיא זצ״ל, הגה״צ יוסף דוכער זצ״ל אבדק״ק מבּריסק כעמח״ס בית הלוי, הגה״צ ר׳חיים בערלין אבדק״ק מוסקבא זצ״ל, הגה״צ ר׳ יצחק כלאזער זצ״ל אבדק״ק
פטערסכורג, בעמח״ס פרי יצחק. ועור.

ל תיקוני עירובין כהלכה

שם בתוך המבוי אין הוא רואה בראשיה המפולשת את הפתוחה שבה שהיא פתוחה לר״ה שחוץ להעיר ואף שהמבואות בראשיהם פתוחים אלו לאלו אך מצד העקמומות שבהם אין אחד מהם נוטה לר״ה שבקצה העיר, אך רק יש להחמיר במבואות האחרונות הבנוים בקצה העיר אשר אחריהם אין עוד דיורין של מבואות ושם תוכל להיות אשר העומד בתוך המבוי דשם יכול לראות את ראשיה המפולשת שהיא מפולשת ופתוחה כנגדו לר״ה מול פני השדה ממש וכן תוכל להיות שם ששני ראשיה המפולשים מכיונים זה כנגד זה בפתוחה לר״ה ואז תוכל להיות נראה וניכר המפולש שבה מול פני השדה להעומד בה אבל עכ״פ

אלו המבואות שבתוך העיר עד מבוי האחרונה שבקצה העיר נגד מול השדה אף שכל אלו בראשיהם פתוחים אלו לאלו עד מבוי האחרונה שבקצה העיר שהיה מפולשת ופתוחה לר״ה אבל מ״מ אין בני המבואות שבתוך העיר יכולים לראות דרך מבואותיהם את ר״ה כנ״ל כיון שאין בהם פילוש למול פני השדה שבקצה העיר כנ״ל ולכן נמצא אשר כל
המבואות האלו עד מבוי האחרונה נחשבים כמבואות סתומות מג׳ צדדים שאין עליהם שם ר״ה אף בס״ר בוקעין בהם ואף ברחב ט״זואף לר״ב ורב דפליג על שמואל ואומר דמבוי עקום הרי כמפולש חזיגדולי הפוסקים מפרשים כוונתו דקאי על עקום כענין ג״ם, ע״ש טעמם ואף לאלו דס״ל דחף עקום הרי כעין דלית פליג רב ע״ש אבל באופני בניני מבואות שבעיירות כנ״ל הרי גם רב מודה דדינם כמבואות סתומות מג׳ צדדים וכיון שהם נקראים מבואות סתומות בג׳ צדדים כבר הארכתי וביארתי לעיל בבידן העירוב שבעיר אדעם וכיוצא בה דהגנה של המחיצות שבמקום ההיקף בעיירות כאלה חשבינן למחיצות כשרות באין לחוש להמחמירין שבהם כי גם הם מודים להקל בפשיטות במחיצות האלו היכא שהמבואות הם סתומות מג׳ לדדין אף שבראשיה אחת היא מפולשת:

נמצאת למד מכל הלין שבארמי בתשובתי דלעיל אשר בעירות גדולות וכל שאר כיוצא בהם אשר המבואות שברחובותיהם נבנו באופן כזה היינו שכל המבואות נכנסות אלו באלו ואלו באלו ואין בהם פילוש לר״ה שהוא פני השדה שבקצה העיר חוצה לה אך קצה מבוי האחרון שנבנה בקצה העיר היא מפולשת בראשיה אחת מול פני השדה שחוצה לה וכן כך תחילת מבויהראשון אבל המבואות של הרחובות שבתוך פנים העיר אשר כל ראשי המבואות מזה לזה אינן מכוונים זה כנגד זה להיות נוכל לראות לבני המבוי ממבוי למבוי בקו השוה את פתוח של המפולש והפרצה שבמבוי האחרונה שעומדת בקצה העיר שהיא פתוח שם ממולפני השדה שחוץ לעיר חזי לפני כך אין לחוש מלטלטל בעיר הזה בכל מבואותיה אף בס״ר בוקעין בה ורחבים ט״ז אמות אחר עשיית העירוני של שתופי המבואות והחצרות ואין החבשי המבוי יכולים לאסרו עליהם וגם אף במבוי שבקצה העיר שהעומד בה יכול לראות הפרצה או המפולש שבה שפתוח לר״ה הריג״כ מותר לטלטל בה בלא תקון לחי באי אפשר, היכא שהפרצה והמפולש לאו כנגדו והעומד מרובה על הפרוץ וכאשר בארמי לעיל.

דין דמחיצת הים

ג(זה פשוט גם לבר בי רב דחד יומא אשר רובם ככולם העלו להלכה למעשה אשר הים חשוב כמחיצה וגם המים עצמם נחשבים למחיצה ע״ש וכאשר האריכוגדולי הרבנים בתשובותיהם הנדפסים בתקון שבת וע״ש בתקון שבת שהבאתי שם ראיות נכוחות אשר גם הרמ״א שם סובר להלכה למעשה כדעת המחבר דהים והמים חשובים למחיצה ולא חיישינן לשמא יעלה הים שרטון. עכ״ל, ועיי״ש עוד מה שהאריך בזה.

תיקוני עירובין כהלכה לא

הסכימו לדבריו גדולי ישראל בירושלים והגאון ר׳ חיים ברלין ד(הדברים האמתיים שהצעתי בקונטרס זה לפני כל קורא דברינו ובאמת ובתמים בטוח אנכי בחסד אל אשר אוהבי האמת ולומדי התורה לשמה ויושבי על מדין בכל תפוצות בית ישראל הם יבינו ויראו עם מי האמת והצדק והם ישפטו שאין בדברי הקנאים הנ״ל שום ממש ועיר אדעסא תקנו בתקון עירוב כדת וכהלכה. להוי ידוע לכל בני עמי דק״ק אדעם פן ואולי יש בידי הקנאים הנ״ל מכתבים מאיזהו רבנן שמדברים תועה על תקון העירוב דפה הרי זה מצד עלילות השקרים הנ״ל תפסו אותן ברשתם וכאשר דברתי עם ידיד הגאון מהר״ח ברלין שליט״א פה ירושלים. וכן בעת היותי בירושלים והיה הקונטרס זה לפני כמה גדולי ישראל הדרים שם וקלסוהו ואמר ישר חילי והקנאים הנ״ל ראויים למותחן על העמוד. עכ״ל.)ספר מיו יהושע. יצא כעת לאור מחדש ע״י הרה״ג מוהר״ר ישעי׳ טוביה הלוי דירעקטער שליט״א(.

החזון איש

ו(ובספר חזון איש על הלכות עירובין סימן מ״ג מבואר ג״כ סברה הנ״ל, וזה לשונו שם
באות ז׳:

ויצא לנו מזה דבזה״ז כל השוקים והרחובות שבכרכים היותר גדולים הן רה״י גמורה מה״ת דכלן תמצא בהן אחת מוקפת ג׳ מחיצות והיא רה״י וכל הרחובות הפתוחות לה רה״י והפתוחות לתוכן נעשין רה״י, וכיון שכן הן ביתרות בצו״ה, ובמ״ב סי׳ שמ״ה האריך שקשה להקל מחמת שאין ס׳ רבוא בוקעין. כל שהיא דרך לרבים לעוברים ולסוחרים ולהאמור ההיתר מחוור ומרווח לכרכים שלנו. עכ״ל.

ועיין שם מה שהאריך לבאר בזה ומה שהקשה מדברי התוס׳ ב״מ דף נ״ג ע״ב ד״ה דנפול מחיצות ומה שהקשה על דברי המשכנות יעקב.

דברי מהר״י שטייף

ה(וכן בשו״ת מהר״י שטייף סי׳ ס״ח כתב "שהעיר מסובבת במחיצות של הבתים והבנינים מכל ד׳ רוחותיה והמחיצות נעשים ע״י בנ״א ואין רבים מבטלין אותן המחיצות" עיי״ש מה שהאריך בזה וכנ״ל.

אבל כתב שם״אכתי צ״ע דהאחרונים כמדומה לא סמכו על סברה זו" ע״כ. עיי״ש עוד

מה שכתב בזה.

ולא הי׳ לפניו ספר מיו יהושע ששם מבואר שגדולי הדור בימיו הסכימו לזה

ופשוט הוא.

לב תיקוני עירובין כהלכה

סימן ב

ענף א

העירוב בניו יארק בשנת תרס״ז

א(בשנת תרס״ז תיקנו עירדב בניו יארק בהסכמת גאוני הדור, הרה״ג מברעזאן בע״מ
שו״ת מהרש״מ, ועוד ספרים ידועים ומפורסמים, הרה״ג מסטאניסלאב בה״מ שו״ת הרי בשמים, הרה״ג מפרעמישלא ר׳ משה מייזליש, הרה״ג משה נחום ירושלימסקי מקיעלץ, וכן הרה״ג בהמ״ח ס׳ סו״ת תירוש ויצהר ע״ש ס׳ ע״ג, ועוד.

קטע מתשובת הרה״ג מברעזאן זצ״ל

ב(בעזה״י

בדבר היתר הטלטול בעיר נוח יארק אשר מאז השבתי לשם להסכים עם ההיתרים שכתב הרב הגאון מ׳ יהושע סיגעל נ״י האבד״ק הנ״ל. ..וכפי שהציע הוא לפני מצב הענין במה שנתברר לפניו, ראיתי כי ע״פ הצעת הדברים ההיתר ברור וגם בעל נפש יוכל לסמוך על זה.- ויען כי הרב הגאון הנ״ל לא בקש מעמדי להשיב על מכתבו ובצירוף רוב הטרדות לא השבתי יותר.
וע״ז באתי עה״ח אור ליום ב׳ פ׳ בא תרס״ז פה ברעזאן.

הק׳ שלו׳ מרדכי הכהן אבד״ק הנ״ל.

תיקוני עירובין כהלכה לג

קטע מתשובת הרה״ג מסטאניסלאב זצ״ל

ע״ד היתר טלטול בש״ק במזרחה של עיר נויארק אשר במדינת אמעריקא, שהנהר מקיף

ג(בעזהשי״ת.

אותה משלשה צדדים ובצד הרביעי היא סתומה ע״י מסלת הברזל הנמשכת בגובה העירמן המים של הצד הדרומי סחוט פעררי עד המים של הצד הצפוני בלי שום הפסק על פני כל העיר, ונדרשתי לחוות דעי בזה מכבוד הרב הגאון המפורסם מוהר״ר יהושע נ״י רב הכוללים דשם, אשר חשף זרוע עוזו בכאח דהימרח וחבר בזה קונטרס מיוחד. - ואענה חלקי אמרה נפשי בס״ד. עכ״ל.

ואחר שהאריך בבקיאות וחריפות עצומה על להפליא מסיים דבריו הקדושים
סוף דבר הנני תמים דעים עם כבוד הרב הגאון מוהר״ר יהושע נ״י הנ״ל בהיתר טלטול בשבת בחלק מזרחה של עיר נויארק ככל הכתוב בקונטרסו בלי שום פקפוק.

וע״ד אמו״ץ הנני בעה״ח פה סטאניסלאב, צום העשירי שנת תרס״ז לפ״ק
הק׳ אדי׳ ליבש הלוי איש הודוויץ אב״ד דפה והגליל תע״א.

קטע מתשובת הרה״ג מפרעמישלא זצ״ל
ד(ב״ה. מוצש״ק פ׳ וישב תרס״ו לפ״ק פרעמישלא.
שוכ״ט לכבוד המופלגים מו״ה שמאי ג״פ ור׳ ליבש ג״ש נ״י.

יקרת מכתבכם קבלתי, אשר בקשתם ממני שאצטרף עם המירא של הה״ג ר׳ יהושע סיגעל נ״י הרב הכולל דעיר נויארק למצוא דרך סלולה להתיר הטלטול עכ״פ בחלק המזרחי יען כי משלשה צדדים המים יקיפו וצד הרביע יש צודת הפתח והיא מסלת הבדזל הנמשכת בגובה העיר וראיתי כל אדני היתד הטלטול וכמעט לא הניח מקום ונהנתי כי נחית לעומקא דדינא, ע״כ הנני מסכים להלכה. עכ״ל

והאריך כנ״ל בבו״ח עד להפליא לבאר צדדי ההיתר על פי דת תורתינו הקדושה המאירת
עיניים וכו׳.

תשובת הרב הגאון מקיעלץ זצ״ל:

ה(להרב הגאון מוהר״ר יהושע סיגעל נ״י.

ואגב לא אמנע להעיר את כ׳ הדר״ג שזה יותר משנה שהשגתי קונטרס א׳ מכת״ר בענין תיקון עירובין והוטב מאד דברי כת״ר בעיני.

הק׳ משה נחום ידושלמיסקי.
האבד״ק קיעלץ והגליל.
.

לד תיקוני עירובין כהלכה

קטע מלשון שו״ת תירוש ויצהר בחלק מתשובתו שהשיב לעיר ביו יארק

ו) בדבר לצרף עמודי גשר שעלי׳ הולכת המסה״ב ועמודי הטעלעגראף במקום צוה״פ
אחרי שנעשו לכוונה אחרת. הנה באו״ח (סי׳ תר״ל ס״ב) בהג״ה מכשיר בצוה״פ אף שלא נעשה במכוון לכך. אך המג״א שם הק׳ מהירושלמי עירובין דכ׳ שלא נעשית לכך ל״ה צוה״פ.וסיים להחמיר ע״ש. וכבר השיג עליו בשיורי קרבן דדוקא לכל המחיצות בעי׳ שיעשה לכך במכוון אבל אם במקום אחד עבד מועיל צוה״פ אפילו בלא כוונה.

וכ״כ בשו״ת שבו״י להתיר צוה״פ שנעשה מאליו וכך נראה מש״ס עירובין (ד״ב:) דיתר מעשרה לא תיהני לי׳ צוה״פ. והרי התוס׳ שם כתבו בד״ה אלא מעתה כו׳ דצוה״פ לא הוי אלא משום נוי בעלמא. א״כ י״ל דאילו הוי לשם צוה״פ הוי מהני אפי׳ בדואב עשרה.

וע״כ דאין חולקין וכ״כ המקו״ח בתיקון עירובין דאפי׳ אין לו צורות מזוזות מועיל
לצוה״פ.

וכן נראה מדברי התוס׳ שם (ד״ו) ד״ה דפיתחא נקדן זוית לא עבדי אינשי דאם עשוי׳ במזוזה ומשקוף הוי שפיר פתח והיינו משום דהוי כמחיצה גמורה דמהני שם אפילו ביותר מעשר ופרוץ מרובה כו׳ והקנה שע״ג אינו נוגע בעמודים שלמעלה יש להכשיר במקום הדחק גם במה שמעשיהם וצורתן מוכיח שלא נעשו לשם פתח לכ״ע לא מהני ע״ש:

אך לענ״ד נראה להוכיח דמהני מעירובין (די״א) דאם יש בדגלי׳ עשרה חייבת במזוזה אף דבעיגול מפסיק בין מקדת הבית למזוזה חשיב התקדה להקורה שע״ג. או כאילו העיגול סתומה. והוישיעור פתח ע״ש. אך שלפימעשי׳ וצורתה העיגול עצמוהוי הפתח ובפרט לפ״מ דאי׳ שם דאפי׳ אין בדגלי׳ עשרה חוקקין להשלים הא זה הוי כאילו ב׳ צודות הפתח כדינו נעשה מאלי׳ כיון דצורתה מוכחת אלי׳ אפ״ה כשר ומועיל: עכ״ל.

דברי הגאון מהרש״ק מבראד זצ״ל

ז)ומבואר בשו״ת בנין עולם ס׳ ט״ו בשם מהדש״ק מבראד שכל שהוא דרך בנין אף
ברחב מעשר הוי בנין ולא פירצה, עיין שם. ולכן גשד כיון שהוא דדך בנין, אף ברחב מעשר הוה בנין ולא פירצה.

וכן נלע״ד שכל בנין בתוך העיר נעשה לשם פתח שהרי נבנה באופן זה כדי שיוכלו
האנשים לעבור מצד אחד לצד השני. וזה הוי לשם פתח ממש.

עוד גאונים מפורסמים המובאים בשו״ת תירוש ויצהר

הסכימו לכל צדדי ההיתר

ח)ושם בשו״ת תירוש ויצהר האריך בצדדי ההיתר והסכים להתיר הטלטול בעיר ביו יארק, ככל הכתוב שם עיין שם כל דבריו הקדושים והמאירים והסכים לזה מחותנו הגה״צ

-.-.-

תיקוני עירוכין כהלכה לה
. . -........._.

ר׳ יוסף לעווינשטיין אבד״ק סעראצק. ושום הביא מעשה רב מחמו הגאון המפורסם ר׳ שמואל אביגדור הלוי זצ״ל שהתיר לערב במקום שיהי׳ שם כמה מליאנים בני אדם.

לשוןהגאון ר׳ יהושע סיגעל זצ״ל בסוף תשובתו והסכימו לדבריו
גאונים מפורסמים הנ״ל ועודועוד גאונים מפורסמים שדבריהם אינם

מובאים לעיל, - ההיתר פשוט ואין להאריך בדברים של מה בכך.

ט(ואחרי כל זאת בהא בחמינן ובא סלקינן דפה עירינו ההיתר מבואר ומבורר מכל צד דלא מבעי׳ לפי מה שאמרו לי אנשים נאמנים שאין כאן שום מקום אצל המים שלא יהי׳ גדודים גבוהים עשרה מן המים עד הרחוב בוודאי אין כאן שום ארוכת דברים בזה דהא הוי מחיצה גמורה וכמו שמסיק גם הט״ז בס׳ שס״ג הנ״ל אלא אפילו לפי מה שחששתי בדעתי שיאמרו בדדמי, והיא כמעט דבר שאי אפשר לברר בכל ההמשך של הנהר שע״כ הרבתי דברי אלה והארכתי מאד רק על ספק זה דאולי אין כאן גדולים גבוהים י׳ מן המים להרחוב דמ״מ ההיתר מבורר מכל צד דעכ״פ מן הנהר המזרחי עד ההאך באהן של אווענע השלישית ברוחב וכן באורך מן הסחוט פעררי עד נהר הצפוני הארלעם ריווער דבכל היקף זה הוי רה״י גמור אף לענין טילטול שוב אחרי כתבי כל זאת ראיתי בספר חינוך בית יהודא שאלה י׳ מה שהתיר הוא ז״ל גם כן לפני שתי מאות שנה. ועשה כן להלכה למעשה בק״ק פלאצק בפוילען המדינה שהורה לחשוב נהר ווייכסעל למחיצה וכתב שבעת הדחק כדאי לסמוך על הפוסקים שחשבו ים למחיצה. והא דמצריך שעת הדחק מפני שנהר ווייכסעל שייך שני החששות של הט״ז שמעלה שירטון בימי הקיץ כשיש חסרון גשמים, והוא נקרש בכל ימי החורף שע״כ כתב דכדחי לסמוך על הפוסקים שחשבו ים למחיצה וכוונתו על הרי״ף והרמב״ם והמחבר ס׳שס״ג דפסקושאין אוששין לשמא יעלה הים שירטון וסמך עצמו עליהם בשעת הדחק ובנהר עירינו מלבד דלא שייך שני החששות הנ״ל כמ״ש גם מלבד זה אפילו הי׳ כנהר ווייכסעל בפלאצק מ״מ אין לך שעת הדחק יותר מזה מה שאי אפשר לעשות היתר טילטול באופן אחר והוא מן הנמנע ולדעת החינוך ב״י הא מכשיר בשעת הדחק לסמוך עצמינו על דעת הרמב״ם והמחבר דבכל ים נחשב למחיצה, וגם עוד בכמה פרטים עדיף לענין זה הנהר דעירינו מהנהר ווייכסעל בפלאצק. מכח הנמלים והגדודים ובמקום שאין גדודים ונמלם אין שם מעבר לספינות כלל ואין כאן רבים שיבטלו, משא״כ שם בנהר ווייכסעל דאפילו במקום שיבואו הספינות שם שהם קטנות אין שם גדודים ונמלים של י׳ ומ״מ מכשיר, ואין להאריך עוד בדברים של מה בכך.

אכן בלאו כ״ז הא מבואר בתשובת חינוך ב״י שהבאתי לעיל דבעת הצורך הי׳ סומך עצמו על שיטת הר״ח והרמב״ם והב״י דגרסי דלא חיישינן לשמא יעלה הים שרטון, א״כ אף חז״ל לא חשו לשום חשש, וכן הוא מפורש להלכה למעשה ג״כ בתשובת הגאון מאור הגולה והיא תשובת הרי״מ חלק או״ח סי׳ ד׳ לענין נהר ווייכסיל בווארשא שכתב מפורש שבמקום שאין לתקן באופן אחר נסמוך עצמנו על גריסת הר״ח והרמב״ם דלא חיישינן לשמא יעלה הים שרטון, מה שגם הב״י פסק כותייהו, וא״כ הא נאמר בפירוש דלא נחוש לחששות בענין ספיקות ושמא במה שנוגע בענין תיקון העירוב, ואין לנו אלא כמו שהיא עתה לפנינו כיון דהוי מיד דרבנן, ודברי הגאונים הנ״ל מובנים בפשיטות דהא ידוע דבכל מידי דרבנן סמכינן אפילו על דעת יחיד נגד רבים להקל כמבואר בש״ס בכמה מקומות ברכות, נדה, גיטין דכדחי הוא מ״ד פלוני לסמוך עלי׳ בשעת הדחק, ועי׳ בחו״מ

לו תיקוני עירובין כהלכה

סי׳ כ״ה, ואיך עוד בעירובין דאמרינן לעולם הלכה כדברי המיקל בעירובין אפילו ביחיד נגד רבים ואפילו שלא בשעת הדחק, א״כ בודחי צדקו דבריהם בתשובותיהם הנ״ל לסמוך בנדון זה על הר״ח והרמב״ם, עי׳ עירובין מ״ו וע״ש ד׳ פ׳. בבלאי כל כך אתה מחמיר בעירובין, וע״ש ס״ח תרי גברא רברבי כרבנן וכו׳ וע״ש כ״ו. דקרי להו ריש גלותא חכמים המה להרע ולהטיב לא ידעו עי״ש היטב ברש״י ובתוס׳ וע״ש ד׳ ס״א:

בעירובין לית דחש וכו׳ ובפרש״ישם, וע״ש בד׳ ס׳ ברש״י ד״ה תורת מחיצה, וע״ש מ״ח. ועי׳ בדף ל״ח. במשנה ובתוס׳ רעק״א על המשנה פרק ג׳ מ״ד אות ל״א ל״ב וצע״ג ועי׳ ברא״ש עירובין פ״ב סי׳ ד׳ ובמהרי״ט סי׳ צ״ד בסוף התשובה, ועי׳ בק״ע על הירושלמי עירובין פ״א ה״י בד״ה קטן מהו שישלים, ועי׳ ע״ז ו׳ ובתוס׳ שם ד״ה בשל תורה, ועי׳ עירובין ס״ו. ברש״י שם בריש העמוד, ועי׳ ביצה ט״ז: כיון דמקלקלי בה רבים וכו׳ ובפרש״י שם ועיין בדרוש וחידוש לרעק״א מסכת עירובין ד׳ ל״ה מערכה ד׳. עכ״ל.

)מס׳ עירוב והוצאה( )נדפס בשנת תרס״ז וכעת יצא לאור מחדש ע״י הרב הגאון ישעי׳ טוביה הלוי דירעקטער בעמ״ח ס׳ ליקוטי טל ה״ח לפיד אש דת ה״ח ותורת תיקוני עירובין ג״ח וש״ס(.
בדין מחיצת הים

בס׳ דעת תורה להגאון ה״ק המפורסם מוה׳ שלום מרדכי הכהן אבד״ק ברעזאן, זצ״ל.

י(ע״ד הים)סי׳ שצ״ג סעי׳ ל׳(שם בהג״ה דחיישינן שמא יעלה הים שרטון וכו׳. עי׳
ריטב״א ערובין כ״ד ב׳ שכתב, דבנהר קצר אין לחוש, ובב״י וט״ז סי׳ שנ״ז סק״ה הביאו בשם ריטב״א גופא, דגם בעוקא חיישינן שמא יעלה רפש וטיט, ועי׳ תוס׳ ערובין י׳ב ע׳ב ד׳ה הכא וכו׳ דבגידודי גבוהים ביותר אין לחוש שמא יעלה הים שרטון, וע״ע דף פז ע״ב סוד״ה אא״כ עשו מחיצה וכו׳, ועי׳ תוס׳ ע״א מ״ג ע״ב סוד״ה א״ל ר׳ יוסי וכו׳ שכן דרך נהרות שמגרשים מימיהם רפש וטיט על גדותיהם וכו׳, וע״ע בדינים אלו בתשו׳ רעק״א מהד״ת סי׳ ב׳ ותשובת הרי״מ חאו״ח סי׳ ד׳ ותשו׳ נודע בשערים מהד״ת סי׳ ה׳ להקל בנהר

קרוש וע״ג הגשר יעשו צה״פ, וע״ע בנח״א שבאשכול הל׳ ערובין רס״י ס״ה ובב״מ כאן מ״ש בזה. ועי׳ ב״א סי׳ כ״ו בשם ריטב״א בשם רמב״ן דמאילה ביד״ש בעינן שרואה א״ע תוך המחיצה, והעלה, דלפ״ז אם העיר גדולה מאד, אין לסמוך על המים, וע״ש סוס״י כ״ז, ועי׳ באשכול סי׳ ס״ה היטב בזה. ולענ״ד כיון דלהעומד בתוך העיר לא ניכר הפרצה, שהרי הבתים סותמים מסביב, וחוץ לעיר הרי רואה את הים, לכן אין להחמיר, ועי׳ בכורות נ״ד עד ט״ז מיל שלטא עינא.

תיקוני עירובין כהלכה לז

סימן ג

ביאור בדין ס׳ ריבוא

א) בשאלות ותשובות בית אב תנינא קונטרס כרם אב סי׳ ה'ענף ב׳ וז״ל:

ומעתה בגוף הדברים לדינא קאמינא דלדעתי קח חזינא דהסומך על שיטת רש״י וסייעתו דמתנאי רשות הרבים שיהיוס׳ רבוא בוקעים בו לא מישתביש ובספר משנה ברורה

החמיר ואין משנתו ברורה בזה, דכנראה דראה מש״כ ספר משכנות יעקב ולא ראה התשובות שהשיב לו הגאון בית אפרים ז״ל ודין גרמא ליה כי חשב שנים עשר פוסקים מקיצים הלא הם בה״ג ורש״י וסמ״ג וסמ״ק וסה״ת ומהר״ם מרוטנבורק ורוקח ותוספות פרק במה אשה והרא״ש פרק א׳ דעירובין והאו״זוהטור ורבינו ירוחם, והמחמירים לעומתם י״ב המה, הרמב״ם והר״ת והרמב״ן והרשב״א והריטב״א והר״ן פרק במה אשה והגמ״ר במסכת שבת והרשב״ם והר״א ממיץ בספר יריאים והה״מ והריב״ש והמאירי.

והנה כמדומני אלו היה רואה דברי הבית אפרים הרי היה עוד מונה הרבה פוסקים העומדים לימינו דרש״י והם הראב״ן והרשב״א מבעלי התוספות כפי מה שמשמע מדבריו בהגמ״י ובהג״א (וכבר כתבתי דבזה יש לדון)ושבלי הלקט וריקאנטי סימן צ״א והאגודה ואו״ה וכתב שכן דעת ה״ר אלעזר (אולי הוא הראב״ן) והגהת או״ה ומהר״י ווייל ותה״ד וכתב שכן המנהג פשוט, וכ״כ בצידה לדרך לתלמיד ר״י בן הרא״ש, הרי עוד י״א פוסקים דס״ל להקל וגם מאי דחשב המ״ב את רבינו תם בין הפוסקים דלא כרש״י נמשך בזה אחרי דברי הריטב״א שכתב בפשיטות דרבינו תם חולק על רש״י

ואמנם הלא התוספות שם בשבת נראה דס״ל דרבינו תם סובר כרש״י, וכן בסה״ת סימן

רל״ט ושבלי הלקט סימן כ״ו ובאגודה פרק במה אשה ובסמ״ג הלכות שבת כולם כתבו בשם רבינו תם דהלכה כר׳ ענני בר ששון דבשל סופרים הלך אחרי המיקל, וא״כ לדידן דלית לן רשות הרבים גמורה מותר עכ״ל, הרי דהם ס״ל דרבינו תם סובר בזה כרש״י. ובספר תק״ז הוסיף עוד דהאשכול בעירובין כתב בשם הגאון דבעיס׳ רבוא (כנ״ל) וכן דעת התוספות רי״ד לעירובין והאגור, הרי עוד ג׳ פוסקים דס״ל להקל, ואני מוסיף על הראשונים דבארחות חיים לר׳ אהרן הכהן מלוניל בה׳ שבת סימן רפ״ד הביא בשם תשובת הגאונים דרשות הרבים גמורה הוא מקום שיש שם ס׳ רבוא.

ועיין תשובת מהר״י ווייל בליקוטים סימן ח״י כהאי לישנא ממש, ובתשובת משאת בנימין סימן צ״ב ביאר דעתו דזהו משום דס׳ רבו לא שכיחא, ואם כן הכינמי יתפרש דברי מהרי״ל ומהר״ש הנ״ל, ועוד דאי כוונת מהר״ש ומהרי״ל הוא מטעמא דאין רחב ט״ז אמה קשה הלא להתוספות והרא״ש והרשב״א בשם ר״י אם ארכן לאורך רשות הרבים סגי

לח תיקוני עירובין כהלכה

בפחות, וקשה סתימת הדברים, ולזאת נראה יותר רס״ל כרש״י רבעי׳ ס׳ רבוא ואינו מצוי דבר זה, והרי עוד שלשה פוסקים דס״ל להקל כרש״י

וסך הכל הוספנו שבעה עשר פוסקים כמנין טו״ב דס״ל כרש״י וכדאי לסמוך על הפוסקים הללו אפילו שלא בשעת הדחק ובאמת הרבה מהאחרונים כתבו כן לסמוך על
פיסקא דנא.

ב) מתנאי רה״ר שצריך ס״ר ועל זה נאמר אל מסגגבול עולם.

ועיין תשובת מהרי״ט צאהלון סימן רנ״א שכתב דהפוסקים נהגו לפסוק כרהי״ף ז״ל כשאין התוספות חולקים עליו אבל אם התוספות חולקים עליו משמע דפוסקים כתוספות והרי התוספות ורש״י והרא״ש והטור כולם סוברים דבעניןס׳ רבוא וכמה גדולים גאוני עולם נוחי נפש אשר היו בארצינו ולא פקפק שום אדם בעולם וע״ז נאמר אל מסג גבול עולם עכ״ל. הובא בתשובת מים רבים ובשע״ת סימן שמ״ה.
והנה גוף תשובת מהרי״ט צהלון אינו כעת לפני, ומש״כ דהפוסקים נהגו לפסוק כהרי״ף ז״ל כשאין התוספות חולקים עליו.

הנה זהו דברי המרדכי בפרק נערה שהובא בסמ״ע בחו״מ סימן כ״ה סעיף קטן י״ט ובמגן אברהם סימן תמ״ז סעיף קטן ד׳ ומש״כ המהרי״ט צאהלון דאם התוספות חולקין על הרי״ף משמע דפוסקים כתוספות, הנה האי משמועתא דחה כבר המהרי״ק בשורש נ״ב ובתשובת אבי זקני מהר״ם פאדוה ז״ל סימן כ״ה ורמזה המגן אברהם בסימן קע״ד סעיף קטן י״א דהיינו דנוהגים לפסוק כהרי״ף כשאין התוספות חולקים והיכא דהתוספות חולקים עושים מהם חששא לחומרא וליכא כללא ומנהג לפסוק כהרי״ף, ועיין תשובת ח״ס ח״ו סימן ל״ח.

ואמנם בנידון דידן דרבו הפוסקים העומדים לימין רש״י ותוספות בזה וכבר נהוג עלמא כן כמ״ש התה״ד אם כן אם ירא שמים יחוש לעצמו להחמיר מי ימחה ביריה אבל הס מלהזכיר להוציא דבר נגד המקיצים ויפה אמר מהריט״ץ דעל זה נאמר אל מסג גבול עולם.

ג) בעינן שיתאספו הס׳ ויבוא אל מקום אחד
ולשיטה זו הרי בעינן שיתאספו כל הס׳ רבוא אל מקום אחד בשוק או ברחוב אבל הא דדרים בעיר זו ס׳ רבוא ואין תתקצבין לעולם במקום אחד אלא כל אחד דר בביתו הא לא מהני לעשות העיר רשות הרבים וכדמוכח מהא דקאמר הגמרא בשבת (צ״ו:) משה היכן הוא יתיב במחנה לויה ומחנה לויה רשות הרבים הואי וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים ופירש״י דמחבה לויה רשות הרבים היא שהרי

הכל מצויין אצל משה רבינו כו׳, הרי דבעינן שיהיה מקום כמו מחנה לויה דיהיו שם הכל כאחד מצויין ולולי זאת מחנה ישראל בכללה לא הוה לה דין רשות הרבים ואף על גב דאיכא בהם ס׳ רבוא משום דבעינן שיתאספו כאחד ולא מהני מאי דכל אחד יושב באהלו ואם כן גם בעיר גדולה שיש בה דיורין כפליס כיוצאי מצרים יתכן שלא יהיה לה דין רשות הרבים מן התורה אם אין בה מקומות כמו שווקים ורחובות שיעברו שם ס׳ רבוא כאחד.

תיקוני עירובין כהלכה לט

ועיין ריטב״א במתניתין דעיר של יחיד (עירובין נ״ט.) שכתב דרש״י ז״ל אינו מצריך שיתיישבו בעיר ס׳ רבוא אלא שיכנסו בה ס׳ רבוא כאלו הכרכים והעיירות שהם פתוחים למקומות הרבה ורגילין בה סוחרים וכיוצא בהם ותדע שאף ירושלים לא היו בה ס׳ רבוא תדיר ואף על פי כן יש בה משום רשות הרבים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, ומעתה כל שבתחילה במיישבה בכרכים ושווקים גדולים להיות רוכלת העמים זו היא של רבים עכ״ל, ולפי״ז הרי לא קפדינן כלל על הדיורין. עכ״ל, ועיין שם מה שהאריך בזה.

ד)וזה לשונו בסוף סימן ה׳

ומסקנת הדברים פרי הכרם אשר אנחנו בוצרים בזה לדינא בקצרה בס״ד

א) דמאן דסומך על שיטת רש״י שמתנאי רשות הרבים הוא שיהיה שם ס׳ רבוא בוקעים לא מישתביש דרבו ורבו הפוסקים העומדים לימינו וכן פסקו כל גדולי האחרונים, ובספר משנה ברורה אין משנתו ברורה בזה.

ב) לשיטת רש״י וסייעתו יתכן גם בעיר גדולה שיש בה כפליס כיוצאי מצרים ויותר מכל מקום אין לה דין רשות הרבים דלא מהני מאי דכל אחד יושב בביתו באהלו אלא דבעינן שיתאספו במקום אחד ואם אין להעיר מקומות כמו שווקים ורחובות שיעברו שם הס׳ רבוא כאחד אינו רשות הרבים עכ״ל.

צריך להיות ס׳ ריבוא במקום אחד בכל יום

ה) מבואר בברירות ולשיטה זו דמתנאי רשות הרבים שיהיו ס״ר בוקעים בו בעינן שיתאספו כל הס״ר אל מקום אחד בשוק או ברחוב וכפשטות לשון הש״ע א״ח ס׳ שמ״ה סע׳ז׳:"ששים רבוא עוברים בו בכל יום"

עיין בלבוש מרדכי על מס׳ שבת סימן ד׳ מה שהאריך לבאר בענין זה. שמבואר שם באריכות דלשיטות הסוברים דצריך ס״ר, הס״ר צריך להיות דוקח במקום אחד. וזה לשון העיטור הלכות ציצית שער ג׳: "מקום שיש בו ס׳ ריבוא". ובר״ן פרק במה אשה: "ושיהו ששים רבוא עוברים שם בכל יום". וזה לשון הלבוש ס׳ שמ״ה סע׳ז׳: "שאינה רשות הרבים אא״כ היא ממש כרה״ר דדגלי מדבר גם במספר ס׳ רבוא דהיינו שהיו עוברים בהן בכל יום ששים רבוא שכן היתה מחנה של ישראל לפיכך גם עכשיו אם אין ס׳ רבוא עוברין בו בכל יום אע״פ שיש בה רוחב השיעור הנזכר אינן רה״ר". וזה פשטות לשון הש״ע א״ח ס׳ שמ״ה סע׳ז׳, לשיטת הי״א צריך שיה׳ "ששים רבוא עוברים בו בכל יום". ובשו״ת
מהרש״ם ס׳ קפ״ח מבואר בפשטות דמדברי הפוסקים נראה דצריך שיעברו ס״ר ביום אחד ואם אין מצוי שיעברו ס״ר ביחד ביום אחד אף דבמשך ימים רבים יעברו ס״ר אינו רה״ר. דמה השיעור בזה? ומה הנפקא מנה בין ימים רבים לחודש או שנה? אלא בפשטות צריכים לומר דלשיטות שצריך ס״ר כדי שיה׳ על המקום חלות דין רה״ר, צריך שיה׳ הס״ר ביחד ביום אחד במקום הנ״ל. ועיין במשכנות יעקב שהאריך בזה.

מ תיקוני עירובין כהלכה

דברי הגה״ק בעל דברי מלכיאל זצ״ל שנהגו לערוב בכרכים גדולים מאוד ולא חששו למה שיש שם ס׳ ריבוא.

ו) ע״ד מ״ש בחיבורי ח״ג בהשמטה לסי׳ י״ח שאם יש מבוי מפולש רחב ט״ז אמה.
היינו שיהא המבוי מפולש מקצה לקצה. אשר באמת אינו מצוי בלל בעיירות גדולות. ולזה נהגו לערב בכרכים גדולים מאוד ולא חששו למה שיש שם ס׳ ריבוא. ביון שאין שם ר״ה מפולש בנ״ל. וגם בי הס״ר מפוזרים בבל הרחובות. ולא יזדמן בלל שילבו כולם בר״ה אחד ובמש״ש:(עב״ל שו״ת דברי מלביאל חלק ד׳ סימן ג׳).

סימן ד

ביאור בדין דמפולש

א) זה לשון הגאון מוו״ר ר׳ שלמה דוד בהנח מווארשא במבתב: "וההיתר של אינו מפולש מוסכם ונתקבל, ולא ראינו מי שחולק על זה, ועיין בב״י סימן שמ״ה ומ״א ס״ק ה׳ שפירשו דמפולשים היינו שהשערים מנוונים זה בנגד זה ובכסף משנה הל׳ שבת פּי״ד ה״א. ובעיירות גדולות לא נמצא מפולש בלל. .. ע״ב, ועיין לקמן בל לשונו ועיין לעיל בדבִרי מלכיאל.

ביאור בדין מפולש

דברי חז״ל, הש״ע, הכ״מ, והמ״א

כ) הנה בברייתא דד׳ רשויות קתני איזו רשות הרכים סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין זו היא רשות הרבים גמורה ומדקתני תנאי דהמפולשין אצל מובאות היה מקום לומר דדוקא במבואות דמיוחדים הם לבני המבוי ואינם מקום הפקר השייך לבל בני האדם דהא שייך הוא לכני האצירות לחוד, לבן כזה התנו התנאישיהיו מפולשין אבל בסרטיא ופלטיא דהם באמת שייבים לבל אין צריך כלל שיהיו מפולשין.

ג) ואולם הסכמת כל הפוסקים אינו בן אלא דגם סרטיא ופלטיא גדולה היבא דאית להו מחיצות בעינן שיהיו השערים מנוונים זה כנגד זה ואם לא אינו רשות הרבים בלל מן התורה והא דנקט תנאי דהמפולשין אצל מובאות דוקח נראה דזהו משום דסרטיא ופלטיא מסתמא לית להו מחיצות בלל דהבי אורחייהו אם בן הרי הם מפולשין לגמרי דהא הם פתוחים מכל צד אכל במבואות דאית להו על פי הרוב שתי מחיצות לעולם מנותצי האצירות הפתוחין למבוי והם בן איצטריך למיתני גבייהו המפולשין שיהיו דוקח השערים מכוונים זה בנגד זה דאם הוא מבוי עקום אף על גב דרב אמר תורתו במפולש והבי קיימא
לן מבל מקום זהו מדרבנן בעלמא ולא מן התורה.

תיקוני עירובין כהלכה מח

ד)ולשון השו״ע בסימן שמ״ה סעיף ז׳ איזו רשות הרבים רחובות ושווקים הרחבים ט״ז אמה ואינם מקורים ואין להם חומה ואפילו יש להם חומה אם הם מפולשים משער לשער כו׳, ועיין בפירוש רש״י פרק קמא דעירובין (ו׳.) וז״ל רשות הרבים משמע רוחב י״ו אמה ועיר שמצויין בה ששים רבוא ואין בה חומה (או)ושיהיה רשות הרבים שלה מכוון משער לשער שיהא מפולש דומה לדגלי מדבר עכ״ד.

ה)והמג״א בסימן שמ״ה סעק״ו כתב מפולשים משער לשער פירש שהשערים מכוונים זה כנגד זה ויש לאותו דרך המכוון לשער לשער כל דין רשות הרבים. עכ״ל. והנה ראשית דברי המג״א הם דברי הכ״מ בפי״ד משבת עיין שם.

ועיין בשאלות ותשובות בית אב תנינא קונטרס כרם אב סי׳ ט שהאריך בזה.

סימן ה
היתר העירוב בעיר פריז

דעת הגאון ר״ח עוזר החזון איש וגדולי הרבנים דווילנא

הקודם

וכבר יצא הדבר להתיר בעיר הגדולה פריז מגאוני הדור מדור

וזה לשון הגאון הגדול רשכבה״ג ר׳ חיים עוזר גראדזענסקי זצ״ל מווילנא בתשובה:

א) ב״ה יום ו׳ עש״ק ער״ח אלול תרח״ץ. הוד כבוד הרה״ג ירא וחרד לדבר ד׳ כש״ת מוה״ר אלי׳ מונק שליט״א, ישא ברכה מאת ד׳.

אחד״ש. חבתי בתשלומין על מכתבו בנוגע להשאלה אודות תיקון עירובין בפריז. מתחלה לא רציתי להזדקק לזה בגלל חולשת בריאותי, אך אחרי אשר הפציר בי רומעכ״ת באתי בדברים בענין זה עם אחד הרבנים הגדולים בעירנו משגיח על העירובין פה ועם הרב הגאון מוה״ר אברהם ישעי׳ קרליץ שליט״א בבנ־ברק, בעמח״ס "חזון איש", ואת אשר
החלטנו אודיע למעכ״ת.

והנה בודחי נראה שפריז היא רה״ר גמורה מה״ת שיש בה ששים רבוא בוקעים, אע״פ

שאין בה בכל רחוב ס׳ רבוא, מכ״מ מקרי רה״ר דגם בירושלים ומחוזא לא היוס׳ רבוא בכל רחוב. ולסמוך ע״ד האו״ז, הובא בהגהות אשרי פ״ב דעירובין, דאפילו ס׳ רבוא בוקעין ניתר בב׳ מחיצות, הוא דעת יחיד שלא הובא בשו״ע ופוסקים, ובאמת אינו מובן דהא קיי״ל כרבנן דאין תערבין ברה״ר בכך משום דסבירא להו דבב׳ מחיצות אתו רבים ומבטלי מחיצתא. שוב ראיתי בשו״ת בית אפרים חלק או״ח סי׳ כו שתמה ע״ז. ושם חשיב ליה פריז רשות הרבים מן התורה.

מב תיקוני עירובין כהלכה

אולם מעכ״ת כתב דבפריז ישנןג׳ מחיצות מה״ת בכל ג׳ רוחות וגם ברוח הרביעית יש מחיצה בערך שליש, א״כ לפ״ז אין להעיר פריז דין רה״ר מן התורה לכו״ע והגם שיש שם הרבה פרצות ע״י הגשרים העוברים את הנהר, מכ״מ אין הן אוסרות מן התורה, כיון שהעומד מרובה על הפרוץ ורק מדרבנן אוסרת כל פרצה ביותר מעשר אמות וא״כ בודחי שיכולים לתקן כל פרצות אלו ע״י צוה״פ.

אלא שיש לעיין דהרי מחיצות הנהר עשויות בידי שמים וד׳ התוס׳ בעירובין דף כב בד״ה אילימא, דמחיצות שאינה עשוי׳ בידי אדם לאו מחיצה היא ואפילו אם נימא דאין זה אלא מדרבנן, מ״מ אינם יכולים לסמוך על מחיצות הנהר מדרבנן וצריכים לתקן את כל הרחובות ע״י צוה״פ. ומש״כ שתחת מחיצות הנהר יש מחיצה אחרת נמוכה מהן ההולכת וסובבת את כל מחיצות הנהר, אין זה מספיק, דמחיצות הנהר מתירות דאמרי׳ גוד אסיק מחיצתה ולא אמרינן גוד אסיק אלא היכי דמינכרא מחיצתא, אבל היכי דלא מינכרא לא אמרינן גוד אסיק, כמבואר בשו״ע או״ח סי׳ שמ״ה סעי׳ טז וסוף סי׳ שע״ד, כמש״כ מעכ״ת בעצמו, ומחיצות הניכרות תחת הגשר לא מהני, דהוי כמחילות תחת האדמה ברה״ר

דלאו כלום הוא ואין נפקותא בהכרתן תוך המחילות. אולם יש לסמוך ע״ד הדמב״ן והריטב״א, דכל שטח שדרך בני אדם להקיפו מיקרי שניכר שנמצא תוך מחיצות, אפילו עשוים בידישמים. ועיין בס׳"חזון איש" הל׳ עירובין סי׳ מג ס״ק א, דכיון שהי׳ לפנים חומה בראין נדברים ששטח זה עדיין ניכר שנמצאו בו מחיצות ולא נתבטל.

גם יש לצדד, כיון שרגילים בעיירות הגדולות להגביה הרבה את סביבות הנהר, ששופכים עפר הרבה על שפת הנהר כדי שלא יעבור לפרקים על גדותיו ובפדט בפריז אשד הבהד עשוי שם לחוף אניות וספינות ולזה צריכים הרבה לאפוד כדי שיהי׳ דאוי ומתוקן לכך, ובאופן זה ודאי במבטלו המחיצות הקודמות שנעשו בידי שמים ובשחדו המחיצות שנעשו בידי אדם, רק שיש לברר, אם זה נעשה בכל היקף הנהר סביבות העיר.

והעצה היעוצה למעשה לתקן את הגשרים ע״י צודת הפתח ויכול לסמוך על צוה״פ של חוטי הטלגדף שעשוים כהלכה ואינם מן הצד כמש״כ רומעכ״ת, ובודאי יתישב כת״ר עם הרבנים הג׳ בעירו, והננו מסכימים אתם להלכה.

ואו״ש וברכה לרומעכ״ת. יתברך בברכה מרובה וכוח״ט לחיים טובים ארוכים ומתוקנים. כנפשו הטהורה ונפש מוקירו ומכב׳ הדו״ש,

חיים עוזד גדאדזענסקי

)נועם ח״א שנת תשכ״ב( )ונדפס מחדש בס׳ תורת תיקוני עירובין בזמן הזה ע״י הרב ישעי׳ טוביה הלוי דירעקטער שליט״א(

ב(היוצא מהנ״ל דלכל השיטות מהני תיקון עירוב.

א(לדעת התוס׳ מהני צוה״פ.

ב(ולדעת הרשב״א מהני מחיצת הים בלא צוה״פ.

תיקוני עירובין כהלכה מג

ג)ובפרט שאולי יש מחיצות בידי אדם גם כן אין צריך שוט תיקון לכל השימיית רק על
הגשרים.

והסכים עמו החזון איש והרה״ג משגיח על תיקון העירוב בעיר ווילנא.

דברי הגאוןר׳ שלמה דוד כהנא זצ״ל

ג)וזה לשון של אחד מגדולי התורה בעלי הוראה המפורסמים בעולם מראשי ועד
הרבנים בעיר ווחרשא הרב ר׳ שלמה דוד כהנא זצ״ל, בו מבאר יסוד ההיתר של תיקון עירובין בעיר ווחרשא ומסכים לתיקון עירובין בפריז על סמך של צורות הפתח.

ב״ה יום ג׳ ערב חנוכה תרצ״ד ווארשא.

הוד כבוד הרב הג׳ מהור״ר שוחטמאן הי״ו.

מכתביו מכ״ז תשרי וט״ז כסלו קבלתי במועדם, מחמת שהענינים שכתב במכתבו הראשון לא נגמרו אז עדיין, לזה במאחרה תשובתי.

ע״ד שאלתו אם בעיירות הגדולות צריכין לחוש לר״ה דאורייתא, שלא יהי׳ היתר לתקן הטלטול רק בדלתות, לדעתי בעיירות קטנות שדרך המלך עוברת בה ומפולש מעבר אל עבר יש יותר חשש מעיירות גדולות, כי ההיתר של ששים רבוא אינו ברור, והמשכנות יעקב בתשובה ארוכה להגאון ראז״מ קרא תגר על ההיתר הזה ומחמיר להצריך דלתות וההיתר של אינו מפולש מוסכם ונתקבל, ולא ראינו מי שחולק ע״ז, ועי׳ בב״י סי׳ שמ״ה ומ״א ס״ק ה׳ שפירשו דמפולשים היינו שהשערים מכוונים זה כנגד זה ובכסף משנה הל׳ שבת פי״ד ה״א.ובעיירות גדולות לא נמצא מפולש כלל, וכן בעירנו נוהגין מן דורות שלפנינו בתיקון עירובין ובל לחוש לר״ה דאורייתא להצריך דלתות, וגם גוף הדין של הש״ע דר״ה בעי דלתות אינו מוסכם מכל הפוסקים, כי דעת האו״ז דאפילו ר״ה גמור ניתרת בצוה״פ דלא קיי״ל כר״י, ועי׳ בספר מנחת פתים שהאריך בזה.
ובזה הנני ידידו המכבדו כערכו ומצפה לשמוע ממנו אך טוב סלה

שלמה דוד כהנא

(נועם חלק א׳ שנת שנת תשכ״ב, ובספר תורת תיקוני עירובין בזמן הזה ח״א).

ד) הרי כולם ז״ל הסכימו שדבר פשוט הוא יש לתקן עירובין בעיירות גדולות בלי שום פקפוק כלל וכלל לכל הדעות, וכנ״ל ומבורר שאין כאן שום דבר העומד מנגד היתר עירינו
זו ואין כאן עוד שום שטן ופגע לכל מה שכתבתי וההיתר ברור לפי המבואר לעיל. לכן הנני אומר שבל יעלה שום בית תיחוש לשום בר ישראל בדבר תיקון העירובין. ולאחר התיקון כדת ע״י רבנים מומחים יהי׳ מותר לכל בר ישראל פה לאפוקי ולעייל ולטלטולי ביום השבת וביום הכפורים מבית לבית. ומחצר לחצר ומבית לחצר ומחצר לבית וממבוי לחצר ומחצר למבוי ומרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד בלא שום פקפוק.

מד תיקוני עירובין כהלכה

סימן ו
תורת תקוני עירובין להלכה למעשה בקצרה.

א(דעת גדולי האחרונים אליבא דהלכתא דהים נידון כמחיצה וכן המים נחשבים
כמחיצה ואין לחוש לשמא יעלה הים שרטוׂן כלל בכל גוונא ובפרט אצלנו עכשיו תופסין כל עיקר שאין ר״ה מה״ת ובפרט היכא שהעיר מוקף בג׳ מחיצות מלבד הים וכאשר האריכו בכל זה רבני קדמאי ובתראי ורובן ככולם קבעו כך להלכה דנחשבים למחיצה באין לחוש לדעת המחמירין.

ב(תל גבוה הממלקט עשרה מתוך ארבע שיש לפני הים הרי דעת האחרונים דזה נחשב למחיצה לכ״ע כמבואר בט״ז בסוף תשובתו והרי זה מפורשת בפרק הזורק מבוי ששוה לתוכו ונעשה מדרון לר״ה אותו מבוי א״צ לא לחי ולא קורה ופירש רש״י דאותו גובה הוי ליה מחיצה והחשש שמא יעלה הים שרטון אינו אלא בים דדרכו בכך כדפירש רש״י בפ״ק דעירובין שם כי כן דרכו אבל בתל שאינו סמוך ממש לים לא חיישינן לזה כלל ע״ש ודעת איזהו מהאחרונים דלא בעינן דוקח שממלקט עשרה מתוך ד׳ במדרון אלא אף ששפת הים גבוה מאמצעו עשרה ואף שאינו ממלקט הוי מחיצה ועיין בשו״ת ח״צ ובשערי תשובה שתקילין אף בלא מדרון הממלקט ע״ש:

ג(גשרים לצרף למחיצה אף בדאתי רבים עליו ובוקעין, וכן אף בדאתי רבים ובוקעין
תחתיו הרי העלו הפוסקים בזה דלא אמרינן דאתי רבים ומבטלי ליה וטעמם ונימוקם עמם ובפרט היכא שהגשר הוא רק צירוף מחיצה לשאר שלש מחיצות ע״ש ולדידן בזמן הזה
דלית לן ר״ה מה״ת פשיטא דאין לחוש כאן לומר דאתי רבים ומבטלי ליה: ד(תל הממלקט בידי אדם פשיטא הוא דלא אמרינן דאתי רבים ומבטלי ליה כאמור לעיל אלא אף בתל הממלקט בידי שמים העלו איזהו מגדולי הפוסקים דלא אמרינן דאתי רבים ומבטלי ליה וטעמם ונימוקם הבאתי לעיל:

ה(חוטי הטליגראף נחשב כצורת הפתח אף שהחוטין שבהקנים במשכין בצדן ולא על
גביהן ואף שההפסק שבין הקנה להקנה שהחוט הולך בהם מזה לזה הרי הוא רחב יותר מעשר אמות מ״מ אין ההפסק זה מקלקל לצורת הפתח כלל וכן מה שעמודים מפסיקים באמצע הרוחב של צורת הפתח אין לחוש. והראיה דלא חיישינן לזה כנ״ל הביאוגדולי האחרונים מדברי הירושלמי בעירובין ומסוכה פ״א דמקשה שם על המשנה של תקיפין שלשה חבלין ומסגי בחבל העליון לבד משום צורת הפתח וכו׳ ע״ש, ועוד כתבו שם דאם אפשר חזי יעמידו שני לחיים גבוהים עשר טפחים מכוונים תחת החוט בשני קרנות העיר בד״מ בקרן מערבית דרומית מצד מזרחית ובקרן צפונית מזרחית ונוכל לחשוב עפ״ז כל החוט של הטליגראף הנמשך במזרח העיר כצורת הפתח אחד. אבל אין זה לעיכובא.

תיקוני עירובין כהלכה מה

ו) גינות וקרפיפות בזרעים שהם בתוך העיר מוקפת עירוב לחוש לזרעים שבהם לביטול
מחיצות העירוב העלו הפוסקים דאין לחוש ולא אמרינן זרעים מבטלין מחיצה. וגם מצטרפין אף המחיצות של הגינות לטלטל בעיר ויש מן הפוסקים דמקילין אף בגינה עצמה לטלטל כאמור לקמן בפרטיות, ובעירובין שומעין להקל:

ז) הנה הב״ח* בתשובתו העלה להלכה סברא חדשה להקל בדין תקוני העירובין ואומר דאנן חושבין היקף הבתים והחצרות המסבבין העיר כהיקף חומה, הגם דלענין ערכין במשנה ערכין פ״ט משנה ו׳ לא חשיב היקף בתים כהיקף חומה מ״מ לענין עירובין שאני דיש לחלק ולומר דלענין ערכין בעינן ערי מבצר דוקח משא״כ בעירובין דלא בעינן רק היקף חומה בעלמא לסתום סביב העיר ולהבדילה מר״ה וא״כ נראה דהיקף בתים סוגר יותר הרבה מהיקף חומה דהוי כהיקף דירה ממש משא״כ חומה סתמא אינו עשוי להיקף דירה כמבואר בשו״ת ח״ס ועכ״פ הרי לענין עירובין הרי סברת הב״ח סברא דחשבינן היקף הבתים והחצרות המסבבין העיר בקצה שלה כהיקף חומה ע״ש. ולכן לדידן בזמן הזה דלית

לן ר״ה העלו האחרונים להקל כדעת הב״ח והיכא דאי אפשר לתקן בנקל הפרצות דשם אף ע״י לחי חזי יש לנו לסמוך על הב״ח הנ״ל להקל ולסמוך על היקף הבתים והגינות אשר סביב העיר ולחשבם כהיקף חומה ממש סביב לה ולהקל בכל הפרצות והדרכים בתוך ההיקף גם בלא לחי כלל ואף שהפרצות הם יותר מעשר אך באופן שהפרצות אינןזו כנגד זו ממש והעומד במבואות הבתים שבתוך העיר אין נראה וניכר לו
הפרצות והדרכים שהולכים מתוך ההיקף שסביב העיר חוצה לה מול פני השדה וגם מונחים בריחוק מפנים העיר ואז אף שהפרוץ מרובה על העומד מותר, אך במקום תוך
ההיקף שסביב לה חזי שם כנגד הפרוץ ממש אסור לו מלטלטל שם אף בעומד מרובה על הפרוץ. אבל שלא כנגד מקום הפרוץ מותר לטלטל שם היכא שעומד מרובה על הפרוץ אף
שהפרוץ יותר מעשר.

ח) הנה לחלק פרצת הדרך הרחב עשרים אמה לשנים בנעיצת קנה באמצע בכדי שמצד זה של הקנה יהיה פחות מעשר אמות וכן מצד השני יהיה פחות מעשד אמות אי מועיל חזי יש מן הפוסקים דמקילין ואומרים דנעיצת קנה כל שהיא באמצע הפרצה הרחב עשרים אמה מועיל ותיקדי פרצה פחות מעשר אך יש מחמירין ואומרים דבעינן שהקנה יהיה פס של אמה הרחב בו ואז כשהוא נעוץ באמצע הפרצה הנ״ל חזי יש להקל ולא אמרינן בהאי אופן דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה להקנה לגמרי ע״ש:

ט) הנה עִיירות גדולות אשר בניני המבואות של הבתים והחצרות רבות הן ונבנו כולם באופן אשר המפולשות של כל מבוי ומבוי שבתוך פנים העיר אינן מכוונים זה כנגד זה ממש אשר מבואות כאלו נקראות בלשון חז״ל מבואות עקמומות ומחמת עקמומות זו הרי שנויה בדברי חז״ל פלוגתא בהם בין רב ושמואל אשר שמואל סובר דעיירות של מבואות כאלו לאו ר״ה כלל וטעמו הוא כאשר בארמי לעיל כיון שהעומד שם בתוך המבוי אין הוא רואה בראשיה המפולשת את הפתוחה שבה שהיא פתוחה לר״ה שחוץ להעיר ואף שהמבואות בראשיהם פתוחים אלו לאלו אך מצד העקמומות שבהם אין אחד מהם נוטה לר״ה שבקצה העיר, אך רק יש להחמיר במבואות האחרונות הבנוים בקצה העיר אשר

אחריהם אין עוד דיורין של מבואות ושם תוכל להיות אשר העומד בתוך המבוי דשם יכול לראות את ראשיה המפולשת שהיא מפולשת ופתוחה כנגדו לר״ה מול פני השדה ממש וכן תוכל להיות שם ששני ראשיה המפולשים מכוונים זה כנגד זה בפתוחה לר״ה ואז תוכל להיות נראה וניכר המפולש שבה מול פני השדה להעומד בה אבל עכ״פ אלו המבואות

* עיין בספר שו״ת הב״ח החדשות בקונטרס אחרון סי׳ ג׳, עמוד רנ״ח. (ירושלים תשי״ט)

תו תיקוני עירובין כהלכה

שבתוך העיר עד מבוי האחרונה שבקצה העיר נגד מול השדה אף שכל אלו בראשיהם פתוחים אלו לאלו עד מבוי האחרונה שבקצה העיר שהיה מפולשת ופתוחה לר״ה אבל מ״מ אין בני המבואות שבתוך העיר יכולים לראות דרך מבואותיהם את ר״ה כנ״ל כיון שאין בהם פילוש למול פני השדה שבקצה העיר כנ״ל ולכן נמצא אשר כל המבואות האלו עד מבויהאחרונה נחשבים כמבואות סתומות מג׳ צדדים שאין עליהם שם ר״ה אף בס״ר בוקעין בהם ואף ברחב ט״ז ואף לר״ב ורב דפליג על שמואל ואומר דמבוי עקום הרי
כמפולש חזיגדולי הפוסקים מפרשים כוונתו דקאי על עקום כענין ג״ם, ע״ש טעמם ואף לאלו דס״ל דחף עקום הרי כעין דלית פליג רב ע״ש אבל באופני בניני מבואות שבעיירות כנ״ל הרי גם רב מודה דדינם כמבואות סתומות מג׳ צדדים וכיון שהם נקראים מבואות סתומות מג׳ צדדים דהגנה של המחיצות שבמקום ההיקף בעיירות כאלה חשבינן למחיצות כשרות באין לחוש להמחמירין שבהם כי גם הם מודים להקל בפשיטות במחיצות האלו היכא שהמבואות הם סתומות מג׳ לדדין אף שבראשיה אחת היא מפולשת:

י(נמצאת למד מכל הלין אשר בעירות גדולות אשר המבואות שברחובותיהם נבנו
באופן כזה היינו שכל המבואות נכנסות אלו באלו ואלו באלו ואין בהם פילוש לר״ה שהוא פני השדה שבקצה העיר חוצה לה אך קצה מבוי האחרון שנבנה בקצה העיר היא מפולשת בראשיה אחת מול פני השדה שחוצה לה וכן כך תחילת מבוי הראשון אבל המבואות של הרחובות שבתוך פנים העיר אשר כל ראשי המבואות מזה לזה אינן מכוונים זה כנגד זה להיות נוכל לראות לבני המבוי ממבוי למבוי בקו השוה את פתוח של המפולש והפרצה שבמבוי האחרונה שעומדת בקצה העיר שהיא פתוח שם מול פני השדה שחוץ לעיר חזי
לפי כך אין לחוש מלטלטל בעיר הזה בכל מבואותיה אף בס״ד בוקעין בה ורחבים ט״ז אמות אחר עשיית העירוני של שתופי המבואות והחצרות ואין החבשי המבוי יכולים לאסרו עליהם וגם אף במבוי שבקצה העיר שהעומד בה יכול לראות הפרצה או המפולש שבה שפתוח לר״ה הרי ג״כ מותר לטלטל בה בלא תקון לחי באי אפשר, היכא שהפרצה והמפולש לאו כנגדו והעומד מרובה על הפרוץ וכאשר בארמי לעיל.

יא(הנה בדבר מחיצה של צורת הפתח להתיר אם קני של חוטי צורת הפתח רחוקים ג׳
טפחים מהכותל חזי זה שנויה במחלוקות בין הפוסקים האחרונים ורובם מהם העלו להלכה

דבצורת הפתח ליכא למימר דאתי אוירא דהאי גיסא והיא גיסא ומבטלי ליה ע״ש ולכן אף ברחוקים הרבה יותר מג׳ טפחים מותר אך יראה שלא יהא רחוק הרבה כ״כ מהכותל שלא ימצא שהפרוץ של מרווח הרחוק תהא מרובה מהעומד דהיינו כי צורת הפתח של הקנים הרי כל ההמשך זה חשבינן המקום זה כעומד מחיצה תהיה המקום המשך זה מרובה על המרווח שבין הכותל להם ובהאי אופן חשבינן כהרי כולו עומד וכאשר ביארתי אודות זה בתשובתי גם דעת גדולי הפוסקים דצורת הפתח מהני אפילו צד אחד עודף על חברו ד׳ אמות ויותר דהוא כמו מחיצה גמורה. גם העלו האחרונים אשר בקנים של צורת הפתח לא בעינן עובי אצבע ועוד העלו האחרונים אם קנה אחד גבוה וקנה אחד נמוך נמי מהני בצורת הפתח. וה״ה אחד עב ואחד דק מהני, כמבואר בספר תוספות שבת סי׳ שכ״ב ס״ק כ״ו גם אם צורת הפתח אין בתוכו עשרה טפחים יש להסתפק אם מצטרף עובי הקנה שעל גבם ואם בצדדים יש עשרה טפחים רק באמצע יורד הקנה לתוך עשרה מהני לכ״ע כמבואר בשו״ת
נפש חיה ע״ש:

יב(עיירות אשר נהר עובר באמצע העיר וחולק העיר לשתים ואי אפשר לתקן מבואות העיר בצורת הפתח כל חלק לבדו האריכו בזה הגאון בח״ס ובשו״ת אמרי אש וכתבו דיש

תיקוני עירובין כהלכה מז

לעשות העירוב של צורת הפתח באופן זה היינו שיעבור הקנה שעל גבי הלחיים מעבר הנהר לצד השנישל הנהר ומותר לעשות צורת הפתח ע״ג מים וע״ש עוד שהאריכו בדבר הנהרות שבתוך העיר אם יש לחוש לומר שהנהר יכול לאסור בטלטול בתוך העיר והעלו שאין יכול לאסור על העיר ומותר לשאוב ממנו המים ע״ש:

יג) הנה רובן ככולם מגדולי הפוסקים שבדור האחרון העלו להלכה כדעת הבה״ג ורש״י בעירובין דף נ״ט וסמ״ג סמ״קּ וספר התרומה ורבינו מאיר ורוקח ותוספות פ. במה, והרא״ש פ״ק דעירובין וא״ז והטור ורבינו ירוחם אשר אלה כולם כאחד ענו ואמרו כל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר אינו ר״ה אלא כרמלית ומלשונם מוכח׳ דבעינן אשר ששים רבוא יעברון בכל יום דרך המבוי המפולש ולא סגי אם לפרקים ימצא שבוקעים ס״ר ומלשון רש״י בעירובין דף נ״ט כמעט מפורש כך להדיא וז״ל עיר של יחיד שלא היה נכנסין בה תמיד ס״ר של ב״א וכו׳ וכן מוכח להדיא בש״ע שכתב שם וז״ל שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום ודייק בכל יום וכוונתו כנ״ל:

יד) גשר שהולך על הנהר בתוך העיר אשר עיר זה מתוקן בעירוב כנהוג חזי האריכו
האחרונים בזה והעלו דתחת הגשר פשיטא דמותר לטלטל דהוי שם רשות יחיד גמור מטעם

כיון שעשיית הגשרים ע״פ רובא נעשים באופן כזה היינו שהקורות שהגשר מונח עליהם הם מונחים על עמודים גבוהים יותר מעשר טפחים והקורותשמונחים על גביהם הוי צורות הפתח והוי כסתום מארבע הצדדים ולפי זה הטעם דהוי התחת רשות היחיד גמור חזי יש לומר דמותר לטלטל ע״ג הגשר נמי דאויר רשות היחיד עולה עד לרקיע כמבואר בש״ע סי׳ שמ״ה סעיף ט״זגבי גג הבולט על מחיצות בית וכו׳ ע״ש וא״כ הכא נמי מחיצות התחתונות שתחת הגשר אין ניכרות לעומד על הגשר והוי ע״ג הגשר כרמלית ועוד לפעמים בעת הגידול הנהר אסור לטלטל גם תחת הגשר כמבואר בסי׳ שנ״ו דבהאי אופן חולקת רשות לעצמו וצריך מחיצה תלויה בכניסה ויציאה ומה נעשה אז, אמנם נראה דמטעם אחר מותר לטלטל על הגשר משום דהוי כחורי רשות היחיד כמבואר בש״ע סי׳ שנ״ג גבי זיז הבולט

מן הכותל דאם היה חלון פתוח לו דמותר לטלטל עליו דהוי כחורי רשות היחיד ואם היה
דבר רחב מותר להשתמש עליו בכל דבר וא״כ ה״ה הכא, ועוד העלו שם דלענין אי מועיל לערב יחד עירובי חצרות שני חלקי העיר שבשני צדדי הגשר דאינו מועיל אלא באופן שיהיה הגשר רוחב ד״ט כמבואר בסי׳ שע״ב סעיף י״ז ע״ש היטב:

ט״ו) הנה אדמו״ר בש״ע סי׳ שצ״ב סעיף א׳ העלה להלכה וכתב וז״ל ולדברי האומרים שכל רשות הרבים שאין ס׳ רבוא בוקעים בה בכל יום אינה רשות הרבים גמורה שבפחות מס״ר אינה נקראת בקיעת רבים חזי א״צ לעשות שיור העיר של רבים אלא אם כן ששים רבוא בוקעין בה בכל יום ועל זה סומכין עכשיו שאין נוהגין לעשות שיור לשום עיר:

(נלקט מספר מיו יהושע)

מח תיקוני עירובין כהלכה

העירוב

בבורו פארק
תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק

א) העיר ברוקלין הוא מוקף מג׳ לדדין במים בימים ונהרות והישוב של העיר נמשך עד המחיצות, והנה מלבד שהימים והנהרות שהם מחיצה בידי שמים (ועיין שו״ת שב יעקב (סי׳ י״ז) שכתב דמיום הוסדה הקהלה דראטערדאם נוהגין בשבת היתר טלטול כעידות
המוקפין חומה על סמך שהמים תקיפין אותה והאג נמי באותה תמונה כמו ראטעדדאם עיר פריז רק מים מקיפים אותה וגם בהאג נוהגין היתר טלטול בשבת והראה לי כתוב וחתום מן שלשה עמודי עולם גאוני ארץ חכמי ספרד שהיו רבנים וחכמים בק״ק ראטערדאם גם יש להם היתר מהמנותח מן הגאון חכם צבי כמבואר בשו״ת סי׳ ה׳. והמהרש״ם בהגהות לא״ח סי׳ שס״ג הביא לשון רבינו בעל הלכות גדולות מובא באור זרוע עירובין סי׳ קס״ד, עיר המוקפת מכל צדדיה בנהר זה הוא ערובה ואין צריכה אלא ערובי אצירות לערב בפת, ופסקו הפוסקים דשלש דוחות מוקפות נמי הוה רה״י מן התורה ועיין משנה טהרות פ״ו מ״ט הפרן רה״י לשבת ובר״ש ותוי״ט שם בשם הערוך, מגדל שלש רוחותיה בתוך הים ורוח אחד ביבשה ובש״ע סי׳ שמ״ה במג״א בשם הרא״ש וסי׳ שס״ג ס״א בביאור הלכה ובשו״ת תשובה מאהבה ח״א סי׳ ק״ח ובסי׳ קיב הביא דעת הנוב״י שכל הפוסקים לא ס״ל כתוס׳ עירובין כ״ב לחלק בין מחיצה בידי אדם למחיצה בידי שמים ועיין דעת תורה סי׳ שס״ג מלבד זה הנה יש לו ג״כ מחיצות עשויות בידי אדם בגידוד החוף למעלה או למטה וגם בצד הרביעי על כמה

מקומות יש מחיצה ודק צריך

כמה תיקונים ע״י צה״פ אשר לפ״ז לכ״ע בדוקלין אין לו דין רה״ר.
ב) שיטת גדולי הפוסקים שהנסיעה במכוניות וברכבת אינה נחשבת הילוך דבוקעים בו
בעינן ברגלים עיין שו״ת בית אפרים ובישועות מלכו סי׳ כ״ז שמסלת הברזל היא רשות היחיד ובשו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ קס״א ובשו״ת תקות זכרי׳ דף מ׳ ובית אב תנינא עמוד
ע״א ואום אני חומה נתיב י״ב.

ג) דעת הבית אפדים בתשובת הב״ח החדשות בסופו (והובא בתו יהושע) מרן החזו״א
ובית שעדים שכל הערים הגדולות שהדאובות בנויות בבתים משני צידיהם וצד הג׳ וגם פעמים צד הד׳ פוגע בשודה של בתים זה לעומת זה אינם רה״ר דאורייתא אם העומד

מרובה על הפרוץ ולפ״ז כל העירות בזמנינו עשויות באופן זה ואין להם דין רה״ר כלל ועיין שו״ת מוהר״י שטייף שג״כ פשיטא ליה כן.
ר) שיטת תוס׳ סוכה דף ד׳ והשו״מ ח״א סי׳ רנ״א והאב״נ והגמהרש״ם לענין דלתות

תיקוני עירובין כהלכה

מט

אום אני חומה

נעולות במכו דלענין מחיצות שכת לא בעינן מחיצות

מדין מחיצות אלא כל שמונע רבים
מלעכור יש לודין מחיצה ולפינך היבי דלפי החק משר העיר

שאסור לעבור שם לא הוי

רה״ר כיון דע״פ חק המדינה

אסור להלך שם וא״ב בעירות גדולות שלנו שע״פ חק העיר
והמדינה אסור להלך כרחוב

באמצע הדרך והו״ל דין

דשר העיר מונע מלעבור דלא הוי

רה״ר.

ה) שיטת המאירי עירובין נ״ט דבעירות של מלכים גדולים אפילו מסר המלך הדרכים
לרכים לדריסת הרגלים כל ששייר לעצמו הדרבים שכידו

לשנותם לפי רצונו אפילו נתנם

כמתנה גמורה שלא כמס

הואיל ושייר לעצמו הדרבים אפילו היו שם שש עשרה אמה
ואפילו מצוים שם ששים רובא אין זה רה״ר נמצא

ענשו עיירות של מלבים שאין כהם
חיוב רה״ר גמורה ע״ש וא״ב

הב״נ בעירות שלנו שהרחוכות שייכים להממשלה ומשלמין
מס וביד הפלענינג קאמיטע לשנות

לפי ראות עיניהם אין כאן רה״ר בעירות גדולות וב״ש
על הדרבים (היי וועיס ששייך להממשלה).

ו) לפמ״ש הגרע״א והח״ס והכנס״י דבמי נהר הנקרשים ביון דהרבה בנ״א מתפחדין ללכת על הקרח שלא יתמוטטו מקרי לא ניחא תשמישתיה ועדיף הוא מהא דעירובין ו׳ דחינא גידודי ואין נח תשמישתיה וא״ב ב״ש בעירות גדולות שלא זה כלבד שלא ניחא
תשמישתיה אלא שיש איסור להשתמש

באמצע הדרך מצר הממשלה וגם להלוך הוא
סכנה גדולה שלא יהרג ממכונה ואפילו לעבור כשהאור ירוק ג״ב צריך לפחד לעבור וגם מענבים מלעבור קודם שישתנו מאדום לירוק ודאי בה״ג לא מקרי ניחא משמשתיה וליבא
תשמיש מרווח ולא הוי רה״ר.

ז) שיטת רוב הראשונים דרה״ר כעינן שיהיו המכואות מפולשים משני ראשיהן זה לעומת זה ושיהיו מפולשים לסרטיא או לפלטיא וצריך דוקח שיהא מכוון משער לשער ב״ב רש״י והרמכ״ן והתוס׳ והרשכ״א והאהל מועד וסמ״גוהש״ע ומג״א ובנראה דעב״פ רובא דרובא דהפוסקים ס״ל דבעי מפולש

דוקח ומכוון משער לשער ולפ״ז בעירות
גדולות ליכא שום מקום במעט מפולש משער לשער ואדרבה בעירות קטנות נמצא הרבה
מפולש.

ח) שיטת הערוך השלחן סי׳ שמ״ה סי״ט דרה״ר לא הוי רק בשאין בעיר רק רה״ר אתר לשני צדדי העיר כגון מזרח ומערב או דרום וצפון ובל אנשי המקום פונים דרך אותו רשות הרבים אבל אם יש עוד מכוחות וקצת אנשי המקום פונים אלו לבאן ואלו לבאן דרך אחרת בה״ג לא הוי רה״ר ולפ״ז בדידןנמי חינא במה דרבים.

ט) שיטת הא״ז דכשתי מחיצות מפולשות זו כנגד זו נמי לא הוי רה״ר ראורייתא והכיאו הכית אפרים והגר״י שטייף לסניף ומרן כבית שערים הוסיף דבמבוי עקום כשתי מחיצות עקומות לב״ע לא הוי רה״ר

דאורייתא ולפ״ז הכ״נ כעירות גדולות רהרחבות

עקומות ומשני צדיהם מחיצות לב״ע לא הוי רה״ר.
י) שיטת כל הפוסקים דרה״ר עב״פ בעי׳ דרך מופקר לרבים שבל אחד עושה בו והולך כרצונו כלי שום עיבוב בין על ההילוך בין על התשמיש ובמ״ש הריטב״א ב״ב ד״ה מפניו א״ב בדידןשאיןתניחין להשתמש כלל וגם אינו מופקר כלל וגם בבמה מקומות אין

תיקוני עירובין כהלכה

אום אני חומה

תניחין ברחוב לילך רק בכיון אחד וברחוב השני

בכיוןשני כגון באחד למזרח והשני
למערב וגם רק במכונות ולא ברגלים כה״ג לכ״ע לא הוי רה״ר.
יא) הנה ברשות הרבים מקורה קיי״ל דהו״ל כרמלית ובבארא פארק יש הרכבת הנקרא עלעועיטעט טרעינס שתחתיו הוה מקורה א״כ התם הו״ל

כרמלית לכ״ע ולדעת הגאון ר׳

מיכאל דוב ווייסמאנדעל זצ״ל אמרינן פי תקרה יורד וסותם בהני עליועטארס ואפילו להחולקים עכ״פ מקורה הוה לכ״ע והוא רחב יותר

מד״א כה״ג שבפנים הרכבת לכ״ע

לִיכא רה״ר וליכא שם ששים רבוא בוקעים והו״ל כמוקף במחיצות

לדעת הגרמ״ד הנ״ל

ולדידן עכ״פ מהני מטעם צה״פ.
יב) בענין הגשרים שיוצאים מברוקלין לנוח יארק ולשאר מקומות כבר נתברר דכל
הגשרים יש להם צורת הפתח ונכתבו מאורי צורת הפתח על ידי הגר״צ כמבואר במכתב להגרח״ע והחזו״א ובאגרות משה סי׳ קל״ט להגר״מ פיינשטיין שליט״א.
יג) אופני ההיתר שכתבנו רובם מותרים אפילו לפי שיטת המשכנות

יעקב שס״ל דאין

לחלק בין ששים רבוא לפחות מששים רבוא ופסק דכל שיש רוחב ט״ז אמה אפילו אין בה
ששים רבוא בוקעין וגם לענין צה״פ

חלק והדברים מפורסמים אבל באופני ההיתרשל
אינו מפולש או בהיקף מחיצות מג׳ רוחות ועוד גם הוא ז״ל מודה דמותר לערב וכה״ג
כתב להדיא הגרש״ד חבר

הבד״צ בוחרשא במכתבו שההיתר של אינו מפולש מהני אפילו
למשכ״י ולפ״ז כתב דבעירות קטנות שדרך המלך עובר שם ומפולש מעבר לעבר יש יותר חשש מעירות גדולות כי ההיתר של ששים רבוא

תלוי במחלוקת אלא שאנן קבלנו להיתר
אבל ההיתר שאינו מפולש מוסכם ונתקבל מרוב הפוסקים וכן בוחרשא נוהגין כן מדורות שלפנינו בתיקון עירובין בלי לחוש לר״ה דאורייתא להצריך דלתות.
וכתב הסמ״ג במ״ע א׳ מד״ס (הלכות עירובין) לאחר שהביא דברי רב האיגאון ז״ל דבימי ירמיה הנביא לא שמרו גזירת שלמה המלך לערב בחצרות ולשתף במבואות אלא היו מוציאים בלי עירוב ומתוך כך היו תביאין מן העיירות שסביבות ירושלים כל משא מבתיהם דרך סרטיא שמעיר לעיר שהוא רשות הרבים ותביאין אותן משאות בשערי ירושלים ולכך כשהזהיר ירמיה על גוף האיסור של תורה הזהיר גם על גזירת שלמה שלא להוציא שום משא אף מן הבית לחצר אלא אם כן עירבו וזהו לשון הנביא כה אמר ה׳ השמרו בנפשותיכם ואל תוציאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים זה גוף האיסור של תורה ואחר כך אמר ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת זו גזירת שלמה המלך כי לבני ירושלים היה מזהיר, וכבר אמרנו כי מן התורה מותר להוציא מן הבתים לרחובות ירושלים אלא ודאי על גזירת שלמה הזהיר מפי הגבורה, שעל ידי שעברו גזירתו באו לגוף של תורה עכל״ק ע״ש הנה מבואר שלפי שלא עירבו עירובי חצרות ושתופי מבואות ולא שמרו מצות שלמה המלך וגזירתו באו לידי חילול שבת דאורייתא והשומר מצות המלך הוא סיג לתורה ולשמירת שבת קודש שמעה עמי בינה זאת. דכרי הכותב בידים רותמות למען כבוד וקדושת שבת ובתפלה שלא אכשל ח״ו
כחבר הלכה, הנגי ידידכם דושה״ט ושכ״ג בידידות ובלב ונפש
מנשה הקטן

בס׳ ברכת אברהם (פ׳ ואתחנן) כ׳ שמעתי שתלמידי
הריבש״ט ז״ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הרבר
העקרי שראש ומנהיג הדור

צריך להשגיח עליו, יש מהם אמרו

שהעיקר הוא להשגיח על

הזניחה שיהיה השו״ב ירא שמים,

וכן בכל שאר ענינים

השייכים לזה, כי ח״ו מאכלות אסורים מטמטמים את הלב, ויש שאמרו

עידובין הוא העיקר כי הלכות
שבת כהררים התלויים בשערה

(חגיגה ד״י ע״א)והאיסור חמור
מאור, ויש אמרו תקוה היא העיקר

להשגיח שהמקוה תהיה כשרה

בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא ח״ו בלי כשרות קשה לו מאוד להתגכר על

הרע ר״ל, ואהר זה אמר להם מרן
הריבש״ט ז״ל בזה הלשון, תיתי לי

כי בעת הזאת פלפלו גם

כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן הוא במקרא (חבקוק ג׳) בזע״ם תצער ארץ ר״ת "זביתה "עירובין "מקוה, כל אלה הם יסור הארץ.

נב תיקוני עירובין כהלכה

בס״ד

בולעטין

נומער 33

פון הרב שלום יהודה גראֶס

-

זכור את יום השבת לקדשו
איך וויל מעורר זיין אז לויט׳ן פסק פון איינעם פון די אשונע פוסקים וואם האֵט מפרסם געווען אין דרשות ברבים אַז מען טאֶר נישט שבת אַרויסגיין מיט א גאַרטל פון הויז צום ביהמ״ד, ווייל עם איז אַ משא, (עי׳ באר משה ח״ג סי׳ ס״ד).

בין איך ממש אויפגעציטערט געוואֶרן הערענדיג די הלכה, וואַס לויט דעם קומט אוים אַז טויזענטער חסידישע אידען ווערען ח״ו

נכשל בחילול שבת בפרהסיא.

ובכן עכ״פ מכאן ולהבא זחל יעדער זיין געוואֶרענט ח״ו נישט אַרויסגיין מיט א גאַרטעל אין גאַס א חוץ די וואֶס וואוינען במקום שיש עירוב און פאַרלאַזען זיך אויפ׳ן עירוב.

אין ענטפער פון די הונדערטער טעלעפאַן קאלס אויף שאלות וועגען דעם באֶרא פאַרקער עירוב, וויל איך מודיע זיין, אַז דער עירוב אין בארח פּאַרק שטייט נישט אונטער מיין השגחה, נאֶר עם שטייט אונטער די השגחה פון 7 רבנים מובחקים. מיין שייכות צו דעם עירוב איז, באר אויף די אויפפאדערונג פון די רבנים שליט״א צו געבען מיין חתימה, האב איך נאֵך אַ גרינטליכע אונטערזוכונג פון דעם עירוב בין איך געקומען צו די החלטה אַז דער עירוב איז כשר, ע״כ האֵב איך געגעבען מיין חתימה. אֶבער נישט איך האָב געמאכט דעם עירוב אין בארח פּאַרק, דעם עירוב האט אויפגעשטעלט די שטאט כידוע,און א בי״ד פון 7 רבנים גדולי הפוסקים שבדורנו האַבען פעסטגעשטעלט אַז עם איז כשר, אבער איך האֵב נישט קיין שום שייכות צום עירוב באר עם שטייט אונטער׳ן אחריות פונים

בי״ד. איך בעט למען השם מען זאֵל מיך נישט באַלעסטיגען מיט קיין טעלעפאָן קאלס ווייל איך בין זייער פאַרנומען און עם שטערט
תיר די אַרבעט פון שרייבען חיבורים.

אויך ווענדען תיר זיך צו ביידע צדדים סיי מצד האוסרים סיי מצד המתירים וואַס ווערט ליידער פאַרשפּרייט פּאַשקווילען מיט דברי זלזול אויף ת״ח וואם ברענגט נישט קיין כבוד התורה און כבוד שמים,און אוודאי לא זו דרכה של תורה וואַס כל נתיבותי׳ שלום. ע״כ רופען תיר אלע צדדים מהיום והלאה נישט אַרויסצו-ברענגען די חילוקי דעות וואָס איז צווישען די ת״ח אויף דער גאַס באר ביידע צדדים ואַלען זיך אוועקזעצען כדרך דברי חכמים וואֶס בנחת נשמעים מען זאֵל זען צו קומען צו א פאַרשטענדיגונג און מונע זיין חילול השם,און תיר בעטען אלע רבנים וואַס קענען באַהילפיג זיין צונויפברענגען ביידע צדדים מען זחל דאֶס טאֵן במוקדם האפשרי, און זאֶל במהרה נתקדש ווערען ש״ש ברבים.

ה״ק שלום יודח גראֶס
אבדק״ק החלמין יצ״ו

ביח הלכתא רבתא

לשבתא
אחינו בני ישראל תושבי ירושלם עיח״ק ת״ו! היות כי כידוע היה מתקיים עד עכשיו ערוב חצובי כללי מחוץ לישוב היהודי בירושלם שהיה מקיף את כל ירושלם מסביב,
לבל שכונותיה הקרובות והרחוקות, ומפני זה היה מותר עד עכשיו לטלטל בשבתות

בכל העיר משכונה לשכונה

ובתוך השכונה, נם בשכונות

שאין להם ערוב פרטי בפני עצמן ובכל רחובות ירושלם מבלי יוצא מהכלל.

ואולם כעת לדגלי המצב השורר כעת באה״ק מצטערים אנו להגיד כי אין שום אחריות שערוב הכללי מתקיים, כי כמובן בלתי אפשרי הוא להשניא ולבדוק את הערוב הכללי הרחוק מהישוב היהודי, וכידוע עוקדים כעת חוטי מלפתן וחוטי מלגרף ומי לידנו יערב שלא נתקו חוטי הערובין מסביב לירושלם, והדבר ידוע שאם נתק חום הערוב אף במקום אחד אסור לטלטל

בכל השכונות והרחובות ביוושלם שסמכו עד הנה

על הערוב הכללי. וכן נם בחצרות הפרטיות אסור לטלטל מבלי ערובי חצרות של כל חצר בפני עצטך ולכן אין אופן אחד אלא שכל שכונה תתקן לה ערוב פרטי בפני עצמה, ואחרי כן לקשר את השכונות יחד בערוב פנימי כללי בתוך הישוב היהודי, ואז אפשר יהי׳ להשניא בכל עת ובכל שעה, ולתקן בכל עת שידרש ובאופן זה יהי׳ מותד לטלטל בשבת

ברחובות בתוך הישוב בירושלם.

זום ב׳ ח״י סיון חרצ׳ו הסמונה הראשי על הערוכין בן ציון ידלר

מטעם מרן הנאב״ד

רבינו יוסף צבי דושינסקי שליט״א

ביה. לרגלי המצב השורר כעת

באת״ק הנח אי אפשר לבדוק ולהשניא

על הערוב חכללי שחוח מדזוץ לישוב היחודי בירושלם

ואי אפשר לסמוך על הערוב לשלטל בשבת ברחובות ירושלם ובשכונוח שאין לתם ערוב פרטי בפני עצמן, ונם אסור לטלטל בחצדוח מבל״י
ערובי הצרות כידוע.

ובכדי ל־הנצל מחלול שבת הנה חוב נתור מוטל על כל שכונה ושכונה ועל כל תושב ירושלם לתקן ערוב פרטי לכל שכונה בפני עצמה ולהשתתף בהוצאות הערוב הכללי הפנימי לקשר את שכונת הישוב היהודי
בירושלם והרחובות.

ולפיכך אנו מכריזים את ש״ה פ׳ שלח ,,לשבת של ערובין"
שכל המתפללים בכל בתכנ״ם ינדבו ביד רחבה להמתת הערוב הפנימי הכללי.
כל דנדרים והנדבות ימסר לבנאי בחי חכנמיות, וחמנרבים יקבלו קבלות חתומות על

ירי שני חברי זער הערובין חר׳ר זאוויל שפיצר
וחר״ר זלמן מאלאווייציג היו
ובזבות שמירה שבה כהלכחת נזנה

לגאולה שלימא בקרוב. כמאחז״ל אלמלי שמרו ישראלשחי שבחות מיד היו ננאלין. חכ״ד לכבוד קדושת שבת ולמען ירושלם אח״ק חוכב״א.

יוסף צב״י דושינםקיא (מקוס מחותם)

רמום צוקרמן

נד תיקוני עירובין כהלכה

קול קורא פון ועד למען תיקון עירובין, להציל אלפים מישראל שומרי תו״מ מחילול שב״ק

תיר בעטן אלע חשוב׳ע רבנים גאונים וצדיקי דוריבו שליט״א וועלכע זענען זיך מוסר נפש על כל קוץ וקוץ פון די תורה הק׳ ואפילו על מנהג קל, אזזיי זחלן רחמנות האבן אויף אידישע נשמות וועלכע ווערן נכשל בעוה״ר אין חילול שב״ק און זחלן זען מתקן צוזיין אן עירוב כדת וכדין אין אלע מקומות וואו עם וואוינען אידן שומרי תו״מ, כדי מען זחל נישט נכשל ווערן מהיום והלאה אין חילול שב״ק. וכל המחמיר בעירובין מקיל בחילול שבת ובנפשות ישראל.
כדי צו ווייזן די וויכטיגקייט פון עירוב דוקח פאר אידן שומרי תורה ומצות, און דאם נחיצות, אז ווי חזוי טויזנטער אידן ווערן נכשל יעדן שבת אין איסור פון הוצאה, הן בשוגג, הן בלי ידיעה, אדער שוגג קרוב למזיד, ברענגען תיר דא עטלעכע ענינים מפורסמים והחכם יקח לקח, איר וועט באך טרעפן באך הונדערטער ענלעכע אופנים, חזויווי דער הייליגער חת״ס שרייבט אין תשובות או״ח סי׳ צ״ט, וזל״ק:
וא״כ כל בר דעת ישפוט בשכלו שא״א בשום אופן לקהל ישראל לשמור את כל בני ביתם וגם לא נשותיהם וחלושי דעת לשמרם בכל יום השבת מבלי להוציא מפתח ביתו החוצה דברים קטנים ומטפחת, וקטנים ופתם בידם וכמה צער ודוחק סובלים הגדולים הנזהרים, א״כ השכל הפשוט גוזר שראוי ומחויב לתקן החצרות והמבואות בעירוב המתיר טילטול ... מכ״ש שאין להתעצל מלתקן המבואות לשמור העם מקלקולי שבתות כל השנה כולה והדבר מוטל על הרב הת״ח שבעיר לתקן המבואות, וא״ל מכשול וקולר העם תלוי על צווארו וכו׳.

תיר ציטירן דא עטלעכע וויכטיגע אורזאכן פארוואס אן עירוב איז וויכטיג פאר יעדן:

א) פיל מענטשן ווערן נכשל אין טראגן שליסלען אום שבת אויף
עפעס אן אופן, ווייל זיי ווייסן נישט די הלכה, (עי׳ או״ח סי׳ ש״א).

ב) מענטשן פארגעסן זאכן אין טאש און גייען ארויס דערמיט,
וואם דאם איז א מכשול הרבים, ווי די גמרא זאגט אין מס׳ ביצה ט״ו וברש״י שם, ושו״ת חת״ס או״ח סי׳ צ״ט.

תיקוני עירובין כהלכה בה

ג) קינדער שהגיעו לחינוך וועלכע טראגן פארשידענע זאכן און מען קען זיי נישט נאכקאנטראלירן.

ד) אסאך פרויען גייען מיט צירונג וואם מען האט מתיר געווען בדוחק, און אזעלכע צירונגען וואם איז אסור לכל הדיעות.

ה) בני תורה קענען נישט גיין צו א שיעור לערנען אין ביהמ״ד, ווייל די פרויען ווילן ארויסגיין און קענען נישט מיטנעמען די קינדער, (דארפן די מענער זיין בעיביסיטערס), במקום צוגיין לערנען די הייליגע
תורה.

ו) ווען עם רעגנט ווערט מען נכשל אין כיבוס, און באך אנדערע איסורים, בשעת מען נעמט אראפּ דעם היט אדער דעם שטריימל און מען שאקלט עם אוים פון רעגן, ווייל מען טאר נישט טראגן קיין פּלעסטיק אדער נעמען אונטערן מלבוש, חוץ דעם וואם עם ווערן ליידער קאליע 1000 דאלערדיגע שטריימלעך און טייערע מלבושים, וואם דאם איז איבוד ממון ישראל. אלץ, ווייל עם איזנישטא קיין
עירוב.

ז) ארויסטראגן און אריינברענגען קליינע קינדער אום שבת. ווי עם
איז נישט דא קיין עירוב.

ח) הארץ ליידענדע מענטשן וועלכע מוזן טראגן מיט זיך פּילן (טאבלעטן) אום שבת, און צוליב דעם וואם עם איזנישט דא קיין עירוב זענעןזיי מחמיר, און עם איז ליידער שוין פארגעקומען אסאך פיקוח נפשות,אלץ, ווייל עם איזנישט דא קיין עירוב, און די תוה״ק האט אונז געווארנט לא תעמוד על דם רעך, וכל המחמיר בעירוב מקיל בפּיקוח
נפשות.

ט) אלטע מענטשןאון קליינע קינדער וואם מען דחרף טראגן צו א דאקטער אום שבת און עם איז נישט דא קיין עירוב.

י) קראנקע וועלכע ליגן ל״ע אין האספּיטל און ווילן נישט עסן אין שפּיטאל פון זייערע מאכלים, און טייל מאל ברענגט דאם צו פיקוח נפשות ממש כידוע און מען קעןזיי נישט טראגן עסן ווייל עם איז נישט
דא קיין עירוב.

נר תיקוני עירובין כהלכה

יא(ברענגען מעדעצינען פון דראג־סטאר פאר חולאים ל״ע אום שבת, פיל מאל מוזמען טראגןגעלט אדער א משכון אין דראג־סטאר ווייל אנדערש גיט ער נישט ארויס די מעדעצינען. אלץ ווייל עם איז
נישט דא קיין עירוב.

יב(די הצלה יונגעלייט וועלכע זענען זיך מס״נ צו ראטעווען אידישע נפשות, און ווערן נכשל אין פארשידענע

איסורי הוצאות, אלץ

ווייל עם איז נישט דא קיין עירוב.

יג(מרויען וועלכע האבן קליינע קינדער און מוזןזיצן אין שטוב איינגעשפּארט ווי אין א תפיסה און קענען נישט ארויסגיין באזוכן זייערע עלטערן און מקיים זיין מצות כיבוד אב ואם, איבערהויפּט ווען א גאנצע וואך זענעןזיי אין די דשאנס און

קענען נישט באזוכן די
עלטערן.

יד(פארהייראטע קינדער קענען נישט באזוכן זייערע קראנקע
עלטערן, און ברענגען זיי פון זייער הויז אביסל ווארעמע עסנס צו דערקוויקן זייערע נשמות און פיל מאל זיי צו דערהאלטן דאם לעבן. אלץ, ווייל עם איזנישט דא קיין עירוב.

טו(א הענגער פון א מלבוש, אויב עם האט זיך אין איין זייט אפּגעריסן, טאר מען מיט דעם מלבוש

נישט ארויסגיין, אויב עם איז
נישט דא קיין עירוב.

טז(אידן וועלכע גייען אין תקוה אום שבת אוןגייען ארויס מיט וואסער אין בארד און פּיאות אאוץ אנדערע איסורי הוצאה איז מען לויט פיל פוסקים עובר אויף הוצאה בשבת דארט ווי עם איזנישט דא קיין
עירוב.

יז(נשים שאלות וואם גייען ארויס מיט זיי אום שבת איז א איסור
הוצאה, עיין בשו״ת ואחרונים.

יח(פרויען וואם דארפן גיין אין האספּיטל און נעמען מיט זיך זאכן.

יט(ארויסצוגיין מיט וואטע)קאטן(אין די אויערן ווי עם איז
נישט דא קיין עירוב.

תיקוני עירובין כהלכה בז

כ(טויזנטער אידן שוגגים תינוקות שנשבו ווי רוסישע אדער אמעריקאנער אידן ווערן נכשל אין אלע

איסורי הוצאה, ווייל עם איז

נישט דא קיין עירוב, און "כל ישראל ערבין זה לזה".

כא(פילע ווערן נכשל מיט הוצאה פון הויז אין חצר מיט גארביטש וכדומה, ווייל עם איז נישט דא קיין עירוב.

כב(אין הייסע טעג שטעלט מען ארויס בענקלעך ביי די טירן אפילו אין ערלעכע בתי מדרשים, בפרט ביי די הייזער פאר עלטערע מענער און פרויען, וואם דאם איז א חילול שבת בפרהסיא, ווען עם איז
נישט דא קיין עירוב.

כג(לויט געוויסע פוסקים איז א גרויסע שאלה אויף טליתים קטנים וועלכע האבן א ספק אין שיעור, אדער אין די ציצית, אדער די סחורה איזנישט פון וואל, אויך ווען עם רייסט זיך אפּ אייבם פון די
ציצית וכדומה.

כד(פילע מענטשןזענעןנישט בקיאיןאופןפון אפּקויפן דעם רשות,צו מאכן עירובי חצרות, איבערהויפּט ביי די אפּארטמענט הייזער.

כה(מיצע מענטשן און ספּעציעל קינדער און פרויען טראגן הענטשיקעס אום ווינטער וואם איז אסור ווען עם איזנישט דא קיין
עירוב.

כו(זומער אין די שווערע היצן ווען עם איז הייס, טוען אוים טייל מענטשן די אויבערמאנטל און מען טראגט עם אין די הענט.

כז(בשעת מען באווארפט א חתן מיט ציקערלעך און ניסלעך וכדומה, חאפּן די קינדער פּעקלעך, אוןגיין ארויס אין גאס און לוריק אריין מיט די פּעקלעך,זיי טוען דערמיט אן איסור פון הוצאה. און לומחל טראגן זיי עם אויך אהיים און די עלטערן ווייסן דאם נישט.

כח(כמעט יעדער טראגט א טאשטיכל אין האלז אפילו אין די גרעסטע היצצן, וואם לויט פיל פוסקים איז עם אסור. דאם זעלבע אויך אויב מען טראגט א טאשטיכל אונטער א שאל וואם ווארעמט אים די האלז. אויך איז שייך אן איסור צו טראגן א האנטעך אין תקוה און לוריק אהיים פון תקוה אפילו אין די קאלטע טעג.

נח תיקוני עירובין כהלכה

כט) אן אצטער איד וואם קען נישט גיין און מען דחרף אים טראגן אין א טראג־בייסיקל אום שבת, וואו עם איזנישט דא קיין עירוב. ל) ביי מסיבות, א זכר, קידוש, ברית, חתן באווארפן, פארשפּיל וכו׳ אדער רבי׳שע טישן, אויב מען האט עפעס פארגעסן צוצוגרייטן ווי עם טרעפט זיך געווענלעך, שיקט

מען א קינד לויט וואסערע ער
טרעפט, און עם החלט בכלל נישט אוים להלכה.

לא) מענער אדער פרויען וואם טראגן אזעלכע נריצן וואם זיי דארפן עם נחר צו לייענען, דחך טראגן זיי עם אין גאס ביום השבת, אין אמת׳ן אריין איז עם אן איסור גמור אויב עם איזנישט דא קיין עירוב.

לב)יום טוב וואם די תורה הקדושה האט מתיר געווען הוצאה, האט מען נחר מתיר געווען לצורך היום,

און אלע אנדערע הוצאות זענען

אסור, חזוי ווי שבת אהן אן עירוב, צב״ש אפילו א ביבטל שליסלן וואם מען נולט נישט דחרף מען אראפּנעמען די אנדערע שליסלען וואם מען
דחרף נישט, און מען טאר זיי

נישט ארויסטראגן צוזאמען מיט די
שליסלען וואם מען דחרף יא. און אנדערע זאכן וואם מען דחרף נישט, האט מען אויך נישט מתיר געווען ווען עם איזנישט דא קיין עירוב. לג) עלטערע מענטשן וואם גייען מיט שטעקענס, אדער מיט הער מאשין(אפּאראט צום הערן), וואם דאם איז אן ערנסטע שאלה, ווען עם איז נישטא קיין עירוב (עי׳ או״ח סי׳ ש״א).
ע״כ בעטן מיר, מען זחל רחמנות האבן אויף אונזערע הייליגע אידישע נשמות און זיי מציל זיין פון די אלע אויבנדערמאנטע
מכשולות.

על ידי מצות תיקון עירובין וואם שלמה המלך ע״ה ובית דינו האבן מתקןגעווען, בכדי תיר זחלן נישט געשטרויכלט און געשטראפט ווערן פאר די אלע מכשולות און עוונות פון חילול שבת וואם תיר זענען גורם פאר די אלע אידן מיט דעם וואם תיר האבן נישט קיין עירובין, חזוי ווי עם איז געווען אין די אלע דורות

און אין אלע שטעט דורך אונזערע
אבות הק׳ ביז היינט כמבואר בשו״ת

חת״ס סי׳ צ״ט הנ״ל.

תיקוני עירובין כהלכה נט

פאר די וואם זענען מוחה צו מאכן אן עירוב זענען תיר דא מעתיק

דעם לשון מון הייליגן שו״ת הרא״ש ז״ל (כלל כ״א און כ״ב) וואם ער איז געווען דער פוסק פון כל חכמי אשכנז, אוןזיין פסק איז אנגענומען להלכה פון אלע פוסקים ראשונים ואחרונים.

שו״ת רבינו אשר כלל עשרים ואחד

תשובה על סלא רצה לסוב מחולתו מענין העירוב. חתה רני יעקב
ברבי מסה דבחליכסיח כנר כתבתי לך על ענין העירוב םנהגו
בכל גליות יםראל להתיר מבואותיהם המפולםין.בין הכותיס נלוכת פתת

וחתה חסרת חותו לקהל פרירים וכתבת לי חיותיך וחני הודעתיך שאין נהם ממש והוהרתיך םתחזוכ בך ותאמר לקהל םיתקנו מנוחותיהם כחסר הורגלו עפ״י גדוליהם והנה הוגד לי שחסה עומד במרדך וחתה מכסיל חת הרבים בחלול סבת לכן חכי גוזכ עליך חמר שיכתן לך כתב זה בעדים םתתקן המלוחות המפולסין לרסות הרבים מל כומים נצורת פתח מוך םנועים החל שתראה כתב זה ואם לא תתקן המנוחות כחסר כתבתי חגי מכדה חותך וחם היית נימי הסנהדרין היו ממימין חותך כי אחה נח לעקור תלמוד שסידר כב אשי ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הס חותם סממו ז״ל והת השר המס חיים עד הנה לכן מזוכ כך וחל תעום מוכת מסה כבינו ע״ס. כחם אשר כן ס״כ יחיאל ז״ל:
ט מה םכתנת במנוחות הפתומין אלו לחצו אם לריכין לכלן לוכת פתמ מסוס דחף ללסון םפרס״י ז״ל בסס כנו הזקן םלריך לוכת פחת תורתו כמפולם וצריך צורת פתח בעקמימותו דהייכו דוקח כםהעקמימות נועה לנסות הרבים חבל נחלו המנוחות הקענים הפתוחים זה לזס ואין העקום סל אחד מהם נוטה לרםות סרבים סל העיר ממס הין לכיך סוס תיקון בעקמימותן חלה דוקח נחותן החילוכות ממס םעקמימותן נועה לר״ה הוי יודע כיון םפתימת המנוי המילון לרסות הרבים הכי חותו מנוי םפתומ חליו בעקמימותו מסוב כפתות לרסות הרבים וכן מבוי הפתומ לחותו מבוי וכן כלן אין מילוק:
שלומך יהי כלת החכם רני יעקב ס״ט נר יצחק ע״ע הכתב שלחתי

לאותו חסר מוח והתה וחחכ מכוס לו והם לא יחזור נו הכי
מתרה בך וחת יכל הקהל שינסגונו כידוי בחותו המםוגע יעקב נר מסה ויכמיקוסו ויבדילוהו מעדת יםרחל כל דבר זס צריך מיזוק סלה יבא כל סועה חסר דעת לבעל מוכת מרע״ס וחס יעמוד במכדו ולח יכסוג דין מנודה בעלמו חכי גוזכ עליו נתלות חדוכינו המלך יר״ס סימן חלף זו למוםל העיר וחכי גוזכ עליך כ״י שתמסור כתבי זס למוםל העיר שיגנה ממנו קכם הנזכר וחם כל זה לא יועיל גוזרני עליך םתודיעני הכל ומלוה לכדומו בכל הקהלות ספרד וגס ידונו חותו למות נדין זקן ממרה כי חכו מיינין למסול נפמותינו על מורת החלהים ולבער עוםס הרעה מקרבינו והתם םלוס וכ״ח ל״ם ככפם ד״ש ועונתך אשר בן ס״כ יחיאל זל״ל:

תיקוני עירובין כהלכה

מכתב עידוד בענין תיקון עירובין בברוקלין יע״א
מגאוני וצדיקי וקדושי הדור, משיירי כנסת הגדולה, עמודי העולם, ראשי סנהדראות, אשר כל בית ישראל נשען עליהם, וכגחלי אש דבריהם,

nLL

ואלו הם:

רבינו הגאון הקדוש רבן של כל בני הגולה אדמו״ר מרן מסאטמאר זצוקללה״ה
נשיא של ההתאחדות הרבנים בארה״ב ובקנדה ונשיא הביד״צ של העדה החרדית בירושלים עיה״ק

הרהגה״ק כ״ק אדמו״ר שליט״א מפּאפּא אבדק״ק "קהלת יעקב" ור״מ דישיבה הקדושה פּאפּא, סגן נשיא של התאחדות הרבנים, מגדולי הפוסקים שבדורנו הרהגה״צ המפורסם מוהר״ר נפתלי הירצקא העניג שליט״א
אבדק״ק שארמאש יושב ראש של התאחדות הרבנים הרהגה״צ מוהר״ר שמואל זעלטענרייך שליט״א

אבדק״ק שטשאקאווא, יושב ראש לבתי דינים של התאחדות הרבנים בעמח״ס קובץ הפוסקים על חו״מ

הרהגה״צ מוהר״ר יהושע כ״ץ שליט״א אבדק״ק סאמבאטהעלי חבר וועד ההנהלה של חיזוק הדת
של התאחדות הרבנים

הרהגה״צ מוהר״ר שלום קרויז שליט״א אבדק״ק אודווארי, יושב ראש בבית הוראה של התאחדות
הרבנים, מגדולי הפוסקים שבדורנו

מחב״ס שו״ת דברי

שלום על ד׳ חלקי שו״ע ה׳ חלקים וש״ס

תיקוני עירובין כהלכה סא

הרהגה״צ מוהר״ר מנשה קליין שליט״א אבדק״ק אונגוואר, בעמח״ס משנה הלכות ט׳ חלקים, ועוד הרהגה״צ מוהר״ר אברהם מאיר איזראעל שליט״א

אבדק״ק הוניאד, בעמח״ס ילקוט המאירי על כל הש״ס,
ועוד

הרהגה״צ מוהר״ר מנחם מנדל רובין שליט״א
אבדק״ק מוזשאי יע״א, מגדולי הרבנים ובנש״ק בעמח״ס שו״ת חבצלת
השרון ועוד

הרהגה״צ מוהר״ד אהרן וויעדער שליט״א אבדק״ק
לינץ יע״א
מגדולי הפוסקים, דומ״צ דקהל קלויזענבורג יע״א
הרהגה״צ מוהר״ר פישל הערשקאוויטש שליט״א אבדק״ק האליין יע״א מגדולי הפוסקים
הרב החסיד מוהר״ר יוסף אשכנזי שליט״א משב״ק אצל כ״ק אדמו״ר הגה״ק מסאטמאר. זצוק״ל
כעת חונה בקרית יואל יצ״ו
הרב חיים הלברשטאם
נכד הגה״ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק״ל
החונה פה בברוקלין יצ״ו

סב תיקוני עירובין כהלכה

ב״ה

שלו׳ וברכה לכבוד ידידי ותלמידי הרב הגדול בתורה ובחסידות במעלות ומדות טובות וחמודות וכו׳ מו״ה אשר אבשיל קרויס שליט״א הרב דקהל ראצפערט יע״א.
ע״ד אשר בקשת הסכמתי שברצונך להשתדל בתיקון עירובין ע״י עשיית צורת הפתח לכל הרחובות שבוויליאמסבורג להציל רבים מאיסור הוצאה, הנה כבר האריך הח״ס בתשו׳ חאו״ח סי׳ צ״ט גודל החיוב להשתדל בענין זה, בפרט מה שתקילין להוציא ע״י קטנים יש הרבה גדולים שלא הסכימו לזה כמבואר בספרי תשובותיהם וגם הח״ס בתשו׳ הנ״ל דיבר מזה, ע״כ חזק ואמץ ותהי׳ ממזכי הרבים כאשר יעלה בידך דבר זה וזכות הרבים יהיה תלוי בך, והשי״ת יהיה בסעדך לברך על
המוגמר לטובה כאו״נ ידידך דוש״ה באהבה.
ב׳ לחודש מראשון תשל״ג לפ״ק.
הק׳ יוסף גרינוואלד

יום ה׳ לסדר נח תשל״ג
היות שהרב המו״מ בתו״י העסקן הגדול בעניני התורה ובמעשים נשגבות כמו״ה אשר אבשיל קרויז שליט״א הרב דקהל ראצפערט עוסק כעת בדבר מצוה גדולה לתקן עירוב בוויליאמסבורג אשר בזה תהי׳ הצלה גדולה לאחב״י שלא יכשלו בחילול ש״ק עי״ד הוצאה ברה״ר וכבר דיברו מזה הפוסקים שמצוה רבה הוא לתקן עירובין בעיר וכאשר מעולם היה נעשה בעיירות רבות על פיגדולי הרבנים ובכן כאשר רוצה ממני להסכים על ידו בזה הנני להיות נטפל להרבנים שכבר הסכימו לו ובפרט שרצונו ליקח אצלו עוד ג׳ רבנים גדולים לברר אופן עשייתו כהלכה חקוה שהשם יהי׳ בעזרו שלא יצא מכשול מתחת ידו שיהי׳ נעשה כדת וכהלכה. נאום החותם לכבוד המצוה,
הק׳ נפתלי הירצקע העניג

תיקוני עירובין כהלכה סג

ב״ה

הנה כבוד הרה״ג בנש״ק עסקן ורב פעלים וכו׳ מו״ה אשר אבשיל קרויס שליט״א רב דקהל ראצפערט דפה, ביקשני להסכים על ענין גדול שעוסק בה לתקן תיקוני עירובין בשכונתינו שכונת יראים וחסידים. הנה רבר הזה אין צריך הסכמה כי כבר כתבוגדולי הדורות שלפנינו שהוא ענין נחוץ מאוד ומצוה להשתדל לעשות עירוב בכל מקום כמו שכתוב רבינו הגדול בתשו׳ ח״ס או״ח סי׳ צ״ט עיי״ש, ומרן הגה״ק בשו״ת דברי חיים ח״ב או״ח סי׳ ל״ג כתב "הרבה מכשולים באים באין עירוב" עכ״ל, ובפרט בעיר גדולה כעירנו נויארק קרוב יותר לבוא לידי מכשולות רבות בחסרון עירוב כידוע - ולהוציא ולהביא ע״י קטן במקום שאין עירוב עיין בתשו׳ מהר״ם שיק או״ח סי׳ קע״ג שכ׳ דהרבה פעמים צווח וקרא עירעור על זה בדרשה שאין לזה היתר ברור ואדרבא נראה דאסור (ובפרט בעיר שיש בה רחובות שס׳ ריבוא עוברים בהם בכל יום)ומה גם ע״י קטן שהגיע לחינוך עיי״ש. ובשו״ת רעק״א סי׳ ט״ו (מובא בקצרה במשנה ברורה סו״ס שמ״ג) ובתשו׳ ח״ס ח״ו סי׳ י״ג, ובתשו׳ מהר״י אסאד או״ח סי׳ פ״ד שכולם מחמירים בזה, ע״כ בודחי טוב עשה בעמיו להשתדל בזה לזכות את הרבים
- וכבר כתב בסה״ק בית אהרן בליקוטים שבסופו ששמע בשם הבעש״ט

הק׳זי״ע פי׳ הפסוק בזעם תצעד ארץ (חבקוק ג׳) זע״ם ר״ת זניחה עירובין מקואות שע״י דברים אלו תצעד וממייסד הארץ עכ״ל. והנה בענין הב׳ דברים זניחה ומקואות משתדלים הרבה לתקן בכל הידורים וחומרות שאפשר, משא״כ ענין עירובין נשכח כאן כמעט לגמרי. ובואו ונחזיק טובה להרב החשוב הנ״ל שליט״א שלקח על עצמו להשתדל גם בזה להחזיר העטרה ליושנה כמו שהי׳ בקהילות הישנות שבאנו משם, ובודאי

מצוה גדולה לעמוד לימינו ולתמכו בענין הגדול הזה - השי״ת יעזור לו שיזכה לברך על המוגמר וזכות הרבים יהי׳ תלוי בו, ובזכות תיקון עירובין ושמירת שבת כהלכתו נזכה לסיומא דקרא הנ״ל באף תדוש גוים יצאת לישע עמך לישע את משיחך בבי״א.
יום ד׳ לס׳ אל יצא איש ממקומו ביום השביעי תשל״ד לפ״ק פה ברוקלין יצ״ו.
יהושע כץ

סד תיקוני עירובין כהלבה

ב״ה,שלו׳ וברכה וכט״ס למע״כ ידידי הרב הגדול מעוזומגדל בנש״ק עוסק בצרכי ציבור באמונה כו׳ כש״ת מוה״ר ... שליט״א רב דקהל ... ברוקלין.
אחדש״ת, בדבר בקשתו היות שרחש לבו לעשות עירובין ע״י צורת הפתח כמו שנהג אלצינו ומקובל מפי רבותינו הקרושים מדור דור לתקן עירובין בכל מקום שדרים שם בנ״י כמבואר ברבינו מרן הח״ס ז״ל או״ח סי׳ צ״ט,גדול החיוב להשתדל בענין זה שהוא סיג גדול לשמירת שבת
קודש.

הנה ודאי טוב עושה בעמיו לתקן תקון אשר בעזה״י יציל אלפים ורבבות מישראל מחילול שבת ובפרט בוויליאמסבורג ובארח פארק וקראון הייטס אשר שם שוכנים מאחינו בני ישראל שומרי התורה והמצות אשר

להם תקנו עירובין ושלמה שתיקן עירובין רק לשומרי תורה תיקן שהרי
בעונ״ה השכחה מצויה בין האנשים ובפרט

במה שהעולם מורגלים בכל
השבוע להוציא הוצאות ואין שמים על לב ושוכחים להוציא בשבת כמבואר בגמ׳ ביצה על האי מרבנן שמחלת הוראתו היתה לקולקולא על שאסר לערוב ופרש״י שנכשלים עי״ז ששוכחין להוציא והוה הוא הגורם

ואין לך זכוי הרבים גדול מזה ואשרי חלקו שקבל על שכמו מצוה גדולה כזו ויהי חלקי עמו, ולא ירא ולא יאת על מה שישנם כמה שמנגדים כי זה הוא הדרך מעולם ועד עתה קצתם משום קנאה שמקנאים באדם שזוכה להיות ממזכי הרבים וקצתם מפני שהשטן לא ניחא ליה שע״י עירוב אחד יפסקו אלפים מישראל מלהיות מחללי שבת ויכנסו בגדר שומרי שבת ובכל העירות קטנות או גדולות תקנו עירובין אפילו ע״י רחוקים גדולים וכ״ש שבעיר ביו יארק וברוקלין ההיתר הוא מרוח וברור לכ״ע כמ״ש זה מכבר מרן הגאון הקרוש והנורא פוסק הדור עבותן כהלל מוה״ר יונתן שטייף זי״ע שהי׳ גאבדק״ק וזכינו לשמשו עיין בשו״ת מהר״י שטיף סי׳ ס״ח ואין לחוש כלל למה שלא חששו לו רבותינו מדור דור.

והעיקר שיראה שהעירוב יתקנו אותו ע״פ ג׳ רבנים יודעים הלכות עירוב ושהכל יהי׳ ע״פ הלכה כי דבר זה רק לרבנים חרדים לדבר ה׳ נמסר אשר קדושת שבת וקרושת ישראל וזכותן נוגע בלבבן והשי״ת יהי׳ בעזרו ויזכה לברך על המוגמר ויהי נועם וגו׳ ומעשה ידינו כוננהו בברכה והצלחה למען קרושת השבת.
זאת חנוכה התשמ״א לפ״ק.

הק׳ יוסף אלי׳ הכהן שטיינער
מו״צ דקהל עדת יראים

תיקוני עירובין כהלכה סה

אברהם מאיר איזראעל
אבד״ק הוניאד
ורב ראשי לקהל הפלטים בוינה
מח״ס ילקוט המאירי על הש״ס
חו״פ ברוקלין תצ״ו

ב״ה,ג׳ לס׳ ויברך אותו שם, שנת "שלו׳ם ברכה הצלחה" תשמ״א לפ״ק ברוקלין תצ״ו.
החוה״ש וכט״ס לכ׳ ידידי הרב הגאוה״צ המפורסם, זוכה ומזכה את הרבים, נצר נאמן מגזע תרשישים ואראלים וכו׳ מוה״ר אשר אבשיל קרויז שליט״א הרב דקהל ראצפערט פה ברוקלין תצ״ו.

אחדשה״ט ושתוה״ר כיאות, נדרשתי לאשר שאלני בענין תיקון העירוב במחוזות וויליאמסבורג, ובארח פּארק וכו׳, ואען ואומר אשרי לו ואשרי חלקו אם יעלה בידו לזכות את הרבים בענין נשגב זה להציל רבבות ישראל (כ״י) ממכשולי חילול ש״ק דאיסור הוצאה ברה״ר, וכדקיי״ל בשו״ח או״ח סי׳ שס״ו (סעי׳ י״ח) וכן בסי׳ שצ״ה (סעי׳ א׳) דמצוה לחזור אחר עירובי חצרות מטעם שלא יבואו לטלטל באיסור, ומקורה טהור שלא הלכה זו היא במס׳ עירובין

(דף ס״ח ע״א) דא״ל רבה בר״ח לחניי מבואה דאית בה גברי רברבא לא להוי בה לא עירוב ולא שיתוף עיי״ש.

והנה אמרי׳ במס׳ שבת (דף י״ד ע״ב) בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט״י יצאה ב״ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ואומר, חכם בני ושמח לבי ואשימה חורפי דבר, פירשיז״ל אם חכם לבך לעשות גדר לאיסור הוצאה שבת ישח לבי גם אני שתתקיים מצות שבת באיסור הוצאה דאורייתא, והנה במהרש״א בח״א שם כ׳ דסיפא דקרא ואשיבה חורפי דבר קאי רק על נט״י שרבים מזלזלין בו, ובאמת יש להבין דברי חכמים וחידותים מאי ואומר, ולמה לא סגי להו בפסוק ראשון בני אם חכם לבך וגו׳, ואמרתי בס״ד עפימ״ש בברכ״י (סי׳ שס״ג) בשם הרשב״ץ דהזריז לתקן מבואות הר״ז משובח וכל מי שאפשר לו לתקן ואינו מתקן שלבו נוקפו הדיוטות גמורה היא עיי״ש, וע״ע בתשו׳ חת״ס (או״ח סי׳ צ״ט) בתשו׳ שכ׳ לתלמידו הגאון ר׳ ארי׳ ליב הלוי פוקס זצ״ל האבד״ק וועסברין, שמזרזו לתקן העירוב בעירו, ומביא ראי׳ לדבריו מהא דמס׳ ביצה (דף ט״ז סוף ע״ב) כיון דמקלקלי בה רבים היינו לקלקולא, ופי׳ רשיז״ל ששוכחין ותטלטלין בלא עירוב עיי״ש, וכ׳ כי השכל הפשוט גוזר שראוי ומחויב לתקן החצרים והמבואות בעירוב המתיר הטלטול, וסיים דבריו בתודה להשי״ת אשר נתן בלב מלכים ושרים בעירו פּרעסבורג

סו תיקוני עירובין כהלכה

המעטירה שהיתה בעת ההוא מטרופולין המדינה, ליתן רשות והורמנא לעשות תיקוני עירוביןשם, ומברכו שיתנהו ה׳ לחן ולחסד בעיני השרים לתקן העירוב בעירו להסיר מכשול ותקלה עיי״ש.

נמצא שכל מי שמתנגד - מאיזה טעם שיהי׳ - או ממאן להשתתף

בתיקון העירוב להסיר את המכשלה הזאת של חילול שבת, מכשיל את הרבים באיסור הוצאה דאורייתא, ולפי״זי״ל דהך ואומר חכם בני וגו׳ ואשיבה חורפי

דבר קאי גם על תיקון העירוב, כלומר חכם בני ישמח לבי בעשיית גדר לאיסור והצאת שבת וכפירשיז״ל, ואם תמאן בזה, ואשיבה חורפי דבר, כי אמנם הדיוט הוא המכשיל את הרבים וכנ״ל.

וזה עתה שמעתי דבת רבים מגור מסביב ע״ד רב אחד בעירנו שהכריז

ברבים את התנגדותו נגד תיקון גדול זה, לדעתי העני׳ אין לחוש על דבריו כלל וכלל לא, כיאין לנו אלא דברי רבותינו הגאונים שבדורות שלפנינו שתקנו תיקווי עירובין בכל מקומות מושבותיהם (עיי׳ ס׳ תיקון עירובין להגאון ר׳ חיים ארי׳ הלוי האראוויץ זצ״ל האבדק״ק קראקא) בענין העירוב בעיר ואם בישראל קראקא, וכן בתשו׳ תירוש ויצהר (להגאון ר׳ צבי יחזקאל מיכאלזאן אבד״ק פלונסק זצ״ל וראבד״ק ווארשא) בענין תיקון העירוב בניו יארק, ותיקון עירובין (לר׳ בנימין זאב ז״ל יאקאבזאן) ע״ד העירוב בעיר טשערנאוויץ, ותשו׳ חלקת יעקב (להגאון ר׳ מרדכי יעקב ברייש זצ״ל אבד״ק ציריך) ח״א סי׳ קצ״א, בקו׳ תיקון עירובין שתיקן בעיר דיסבורג, ואחרון אחרון חביב הגאון האדיר פוסק דורנו מהריי״וו שליט״א גאבד״ק ירושת״ו בתשו׳ מנחת יצחק (ח״א סי׳נ״ט) ע״ד תיקון העירוב בעיר גראסווארדיין מטעם חותנו הגאון האדיר ר׳ פּנחס צימעטבוים זצ״ל ראבדש״ם הי״ד, שהביא תשובתו הנפאלה של הגאון האדיר בעל באר חיים מרדכי זצ״ל אבד״ק ניאמץ, שעוררו לתקן מחדש את העירוב בעירו, וכן הי׳ תיקון עיררובין בעיר סאטמאר, שעמד תחת

השגחתו של כ״ק מרן הגאוה״ק מהר״י ט״ב זי״ע ועכי״א, ועוד ועוד) ומי רואה את אלו יוצאין ולא יצא.
ופשוט שאין לשום לב על המעוררין ועל הנוקפין, חדשים מקרוב באו

בהבל וריק בפיהם, וכפי שראיתי בהמכתבים ששלח לי כבר הסכימו לתיקון
גדול זה כבוד הרבנים הגאונים שליט״א בעירנו, שזרזו אותו לתקנו, וחפץ ה׳ בידו יצליח, וחלילה לנו לפנות מדבריהם ימין ושמאל, וה׳ הטוב יהי׳ בעזרו להוציא מחשבתו הטובה מן הכח אל הפועל, לזכות את הרבים, אלא שעשיית העירוב תהי׳ תחת השגחתם של רבנים מובהקים גדוי ההוראה שליט״א, ובזכות

תיקוני עירובין כהלכה סז

תיקון העירוב שנאמר בו שמחה, ישמח לבי וגו׳ חכם בני ושמח לבי וגו׳ ישמח
לבנו גם אנו ומגל נפשינו בישועתו במהרה בביג״צ בב״א.
הכ״ד ידידו הדוש״ת מלונ״ח.

הק׳ אברהם מאיר איזראעל
אבד״ק הוניאד חופ״ק ברוקלין תצ״ו

מנשה הקטן
אבדק״ק אונגוואר
ור״מ דישיבת "בית שערים"
ברוקלין, נ.י.

ד׳ לסדר וראשו מגיע השמימה ה׳תשמ״א בנ״י יצו״א.

מע״כ ידידי הרה״ג וו״ח נו״נ עוסק בצ״צ אשכול הסופר בנש״ק כו׳ כו׳ כש״ת מוה״ר אשר אבשיל קרויז שליט״א רב דקהל ראצפערט בנ״י. אחדשכת״ר כראוי ליראי ה׳.

בשורה טובה תדשן עצם, שמחתי בשמעי מהבשורה הטובה אשר מעכת״ר אזר מתניו ולקח על עצמו להחזיר עטרה ליושנה קבלת אבותינו הקדושים מדור דור עד שלמה המלך ע״ה לתקן עירובין בכל מקום שאפשר כדי להסיר מכשול ולהציל הרבה מאחינו בנ״י מחילול ש״ק, ובפרט בוויליאמסבורג ובארח פּארק. ואמרו ז״ל בשעה שתקן שלמה עירובין יצאה בת קול ואמרה אם חכם בני ישמח לבי גם אני מבואר דצריך חכמה יתירה לתיקון עירובין ואשרי חלקו שלקח על עצמו מצוה גדולה כזו, ובפרט במדינה זו ועירות גדולות אשר בעונ״ה החילול שבת יותר גדול המצוה לתקן עירובין ג״כ יותר גדולה כמבואר תשב״ץ ח״כ סי׳ ל״זוח״ס א״ח סי׳ צ״ט, והגם דהאחריות נמי מרובה האמנם כבר ביררתי בעזה״י בקונטרס אום אני חומה ובשאר מקומות כי דוקח בעירות גדולות האלו מצד ההלכה יותר קיל לתקן עירובין ממה שהי׳ בערי יוראפ, ומותר אפילו להפוסקים שפקפקו בתקון עירובין בערי יוראפּ כבעל משכנות יעקב כאן גם הוא ז״ל מודה.
ומה שרצו קצת לחדש גזירות חדשות הלא כבר יצא הדבר מכל הפּוסקים שלפנינו וגם בדורינו אנו שלא חששו להם וכבר כתב הר״ש הובא בבית לחם

סח תיקוני עירובין כהלכה

יהודה דחכם שמחמיר בדבר מטעם גזירה מה שהפוסקים לא גזרו טעה בדבר

משנה מקרי ע״ש, והש״ך בקיצור הנהגת הוראת או״ה אות ט׳ כתב דאין להחמיר אפילו במקום שאין הפסד ואפילו בשל עו״כ מפני שעל הרוב יש בו צד הקל במקום אחר מחמת שנאסר והרי חומרא דאתי לידי קולא, ואע״פ שלפי הנראה לא יבא מצד זה קולא אסור שאפשר שיתגלגל ויבא קולא עד אחר מאה דברים ע״ש, ובדידן ודאי אם נגזור ונחמיר שלא לעשות יבא קולא וקלקול ומכשול ממש שיבחו לידי חילול שבת ח״ו, ועוד דהרי הוא מצות עשה דרבנן כמבואר בסמ״ג עשין וברמב״ם ובשאר פוסקים וא״א לגזור גזירה לבטל מצוה. והנה המכשולות והקלקולים רבים הם כי בעונ״ה רבים מעמי הארץ תקילין בעניני הוצאה לענין הוצאת מפתח, ומטפחת אף, וכיוצא בו ובפרט נשים וקטנים שהגיעו לחינוך, וגם הרבה בנ״א שוגגים ותינוקות שנשבו עיין חזו״א הל׳ עירובין סי׳ פ״ז אות י״ד. ובעניני רפואות והרופאים שצריכים להוצאות בש״ק לחולה שאין בו סכנה עכ״פ ואפילו לחולה שיש בו סכנה שבת דחויה הוא ולא הותרה, וחולי הלב ההולכים לביהמ״ד וצריכים לישא אתם כדורים ניטראגלעצירין, וחולאים בבית חולים שאינם רוצים לאכול שם וצריכים להביא להם מביתם מאכלות כשרות, ובטלטול הקטנים שתוציאין לחוץ וכמה פעמים אינם רוצים להלך ברגליהם ומביאים אותם בידים, וגם לזקנים היוצאים

במקל ובמכונת שמועה, ונשים יולדות בשבת שמביאים לבי״ח, ואנשים ששוכחין ותטלטלין בלא עירוב דקרי לה מקלקלי בה רבים עיין רש״י ביצה ט״זב׳ דמקלקלי בה רבים ששוכחין ותטלטלין בלא עירוב היינו קלקולא אם הי׳ מותר לערב והוא אסר לערב, וגם תכשיטי נשים שלא התירו אלא מדוחק

וכ״ש תכשיטי אנשים.

וכמה בני תורה אין יכולין לילך לביהמ״ד בשבת ללמוד תורה שב״ב רוצים לצאת ומוכרח לשמור על הילדים ואם הי׳ האשה יוצאת עם הילדים הי׳ בעלה הולך לביהמ״ד, מלבד דמבטל וקראת לשבת עונג כמ״ש הכוזרי שמה״ט תקנו עירובין שלא יהא אדם ביום העונג ושמחת לבו כמו עצור אסור בביתו כבבית האסורים ולא יוכל להניע מאומה, ובשעת הגשם שמתקלקלים מלבושיהם הכובעים והשטריימלעך שנפסדין ע״י הגשם ומצערים הרבה ואין בידם להוציא מכסה עליהם להצילם מצער והפסד ממון, גם בימים טובים שלא הותרה הוצאה אלא לצורך יו״ט ושאר הוצאות אסורות והעולם לא נזהרים בזה ובאים לידי חילול יו״ט שמוציאים את הכל ועוד הרבה מכשולים עד אין מספר עיין קונט׳ אום אני חומה ובפוסקים.

.

תיקוני עירובין כהלכה סט

והיות כי כבר הסכימו אתוגדולי ופוסקי דוריבו כמו ש״ב הרהגה״צ כ״ק אדמו״ר מוה״ר יוסף גרינוואלד מפּאפּא שליט״א והרב הגאון מהרש״א זעלטענרייך אבדק״ק שטשאקאווא שליט״א והרב הגאון משארמאש שליט״א ומר אחיו ידי״נ הרב הגאון מוהר״ש אבדק״ק אודווארי ועוד הרבה רבנים גאונים שליט״א וודאי יעשה כל דבר ע״פ עצתם ולפי פסקי גאוני הדור ע״פ ב״ד מומחה לכן הנני בזה כיהודה ועוד לקרא לעודדו ג״כ ולברכו שיזכה לברך על המוגמר ויהי׳ ממזכי הרבים שאין לך מצוה גדולה מזיכוי הרבים עיין סוטה י״ד ע״א משה חטא הרבים נשא זכות הרבים תלוי בו דושכ״ת בלב ונפש.

מנשה הקטן

חיים ישעי, קעניג שליט״א
אב״ד ור״מ

ג׳ חנוכה תשמ״א לפ״ק.
בימי האורה יצליחהו ה׳ במדה נכונה ולא ישכון עליו ... כבוד ידידי וידיד נפש כל חי הרב הגאון הגדול שמו מפארים בחיבוריו היקרים מרביץ תורה לעדרים כש״ת מו״ה מנשה קליין נ״י אב״ד ור״מ דקהל וישיבת בית שערים פה ברוקלין יע״א.
אחדשה״ט ברגשי כבוד ויקר, קונטריסו בענין הלכות עירובין קבלתי ויישר כוחו וחילו, ובדר״ג כבר איתמחה לגברא בהוראה למעשה בהלכות גדולות וקבועות, מה גם שתיקון עירובין בעיר בשכונת יהודים הי׳ מאז ומקדם תפקידו של כל רב מרא דאתרא הן בארץ הן בחו״ל והמפורסמות אין צריכין ראי׳, פוק חזי לשונו הזהב של רבינו החת״ס או״ח תשו׳ סי׳ צ״ט אשר הוא מעיד שתיקון

העירוב הוא תיקון גדול להשמר מאיסור הוצאה אשר ממש אי אפשר להזהר ממנו שלא יכשל בה עכ״ל.

מה שקצת בעלי הוראה דעתם שלא לתקן עירובין משום שעי״ז יוצמח קלקול שהרבה מקלי דעת אשר מקלם יגיד להם להקל באיסורי שבת ומענה בפיהם כי כמו שהותר איסור טלטול ע״י עירובין כמו כן הותרו שאר מלאכות שבת ח״ו, הנני להעתיק לו לשון מחצית השקל או״ח ריש סי׳ של״ד וז״ל הצריך לפנינו, יותר טוב שלא להתיר לו להציל כדי שלא יחלל בשוגג דטפי ראוי להשגיח שלא יבוא לידי שוגג מכדי שלא יבוא לידי מזיד דהמחלל במזיד רשע ופושע הוא ואין אנו אחראים לפושעים ועדיף להצילו משגיאה ע״כ. וק״ו

ע תיקוני עירובין כהלכה

הוא מה התם דיש לו הפסד ממון ולדעת הרבה שיטות הקילו בהצלת הממון משום דאין אדם מעמד על ממונו עי״ש בט״ז, אעפי״כ לא חששו המג״א דס״ל דהצלת ממונו הוא בגדר עבירה ופושע מקרי ואין אנו אחראין לפושעים מכש״כ בענינינו שאין כאן שום דררא שיכול לתלות בו החילול שבת בשאט נפש בוודאי אין אנו אחראין להם, ועוד שעי״ז אבין לשומרי תורה ומצות אשר נכשלין בשוגג באיסור הוצאה כאשר מעיד החת״ס קנ״ו וגם במציאות הנסיון מעיד כי בשום פעם כל אחד נכשל כבר באיסור הוצאה משום אי תיקון העירובין, וזהו כלל גדול כי אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך.

ועיין בברכ״י סי׳ שס״ג סעי׳ ב׳ וז״ל בשם הרשב״ץ אין חשש עבירה בתיקוני מבואות ח״ו, ואדרבא הזריז ה״ז משובח ואיכא לאתמוהי על מי שאפשר לו לתקן ואינו מתקן ואלמלא טרדת הגרסא, דרך ת״ח הוא לתקן ומי שלבו נוקפו בזה "הדיוטות" גמורה הוא או "מינות" נדבקה בו ע״כ. הרי לך דברים ברורין, ואדכרן מילתא אשר שלשים שנה או יותר הייתי מבאי ביתו של אותו צדיק האדמו״ר מסטרופּקוב זצ״ל פה ברוקלין והי׳ לו ספר חיי אדם עם פירוש תוספות חיים אשר בא לו בעזבון מכ״ק אביו הגה״ק הרב שלום זצ״ל בני של הבעל דברי יחזקאל משיניווזצ״ל והי׳ כתוב בכתי״ק על הגליון על מה שכתב בכלל ע״א בתוספות חיים וז״ל.

ומה שיש איזהו אנשים יראים שנזהרים מלהוציא שום דבר בש״ק אף כשהעיר מתוקן בעירובין הוא מטעם שחוששין שמא נתקלקל העירוב וכדומה ע״כ ועל דברים אלו יצא קצפו של הה״ק וכתב שם, כמו שהוא בזכרוני, כי זה אינו מנהג ותיקין אדרבא מי שאינו מוציא במקום שיש עירוב הוא לדעתו בכלל אינו מודה בעירוב והוא צדוקי ח״ו, רק אדרבא צריך להראות שהוא סומך על תיקון העירובין, וקבלה בידו שהגה״ק בעל דברי יחזקאל הנ״ל הי׳ פעם לשבות בעיירה קטנה סמוך לעיר קאשוי, וכאשר הרגיש שעיירה אינו מתוקן בעירובין מיד שלח לקרא טובי העיר ושאל ע״ז, והם ענו כי אין להם כסף מוצא, וכאשר דיבר עמם בא אברך אחד לשפוך שיחו אשר זה שנים הוא אחרי הנשואין ועוד לא נפקד בזרע, והה״ק הבטיחו שאם ישלם ההוצאה אשר עולה לתיקון העירובין אז יפקד בזרע של קיימא, בלשונו אז דו וועסט בחלחלן צו מאכן אן עירוב אין שטאט, וועט דיין ווייב טראגן.
הנה דעת הרשב״א בשו״ע הל׳ שבת סי׳ שס״ד הוא שצוה״פ הוא מחיצה גמורה הוא ורה״י הוא מן התורה אף אם עשה באמצע ר״ה גמורה עיי״ש רק מד״ס החמירו בר״ה גמורה לעשות דלתות עיי״ש, וכ״ה בתשו׳ חת״ס או״ח סי׳

תיקוני עירובין כהלכה עא

צ״ו דצורת הפתח דידן הוא מחיצה גמורה עיי״ש, א״כ לא פש לן רק פלוגתת
הפוסקים דהיינו רש״י ושו״ע, והרמב״ם וסיע׳ אי בעינן ששים רבוא עוברים בו בכל יום או לא, שיקרא רשות הרבים. כאמור לשיטות הנ״ל דצוה״פ הוא מחיצה גמורה מה״ת להתיר הטלטול ברה״ר רק מד״ס החמירו בו שלא להוסיף עליהן עוד חומרא לומר אפילו כשאין ששים רבוא בוקעים בו רק שהוא רחב י״ו אמות משו״ז יקרא רה״ר, שלא יועיל לו תיקון צורה״פ, אולי בודחי שיש לסמוך על שיטות הראשונים רש״י וסיע׳ ולטלטל בו ע״י צוה״פ וד״ל.

מה שמובא בשם הרשב״א בס׳ עבודת הקודש, ופלטיא אפי׳ דלתות המדינה נעולות כלילה תורת רה״ר עליהן ע״כ א״כ לדעתו אין מועיל שום תיקון לרה״ר, ע״ז כתב הברכ״י בחלק שיורי ברכה וז״ו ועתה ראיתי בס׳ הבתים כ״י שהביא סברת הרשב״א הלזו ויש מי שאומר דכל עיר שיש לה חומר

ודלתותיה נעולות כל מה שבתוכה יצא מדין רה״ר וזה נראה עיקר עכ״ל, כ״ז כתבתי רק להעיר כי בוודאי מוחזק כבר למעשה מדורות שעברו כי אף בכרכים היותר גדולים עשו תיקון עירובין והב״ד והאב״ד העמידו משגיחים ע״ז אשר תפקידם הי׳ להשגיח בכל עש״ק ולראות אי לא נתקלקל העירוב וגם אאמו״ר זצ״ל הי״ד נסע בלוית השמש דעיר בכל עש״ק בכל העיירה לראות אי צריך תיקון או לא, דברים אלו כתבתי רק להעיר באיזה מקומן לשבח להחזיק ידי עושה מצוה לתקן להציל ממכשול באיסור הוצאה, ולאותן שתתישין כוחן של עושי עירובין אשר גם בוודאי כוונתו לשמים, אני קורא עליהן מאמר החכם, "מן הזהירות שלא לזהר הרבה".

אפרים פישל הערשקאוויטש
הא״ד דק״ק האליין יע״א כעת בברוקלין, נ.י.
לכבוד ידידי הרה״ג בנש״ק חוטר מגזע אראלים ותרשישים מעוז ומגדל עוסק בצרכי ציבור באמונה ובפרט בקדושת השבת בענין תיקון עירובין וכו׳ מו״ה אשר אבשיל קרויז שליט״א אבדק״ק ראצפערט יצ״ו.

ע״ד תיקוני ערובין, הנה הלכה פסוקה בשו״ע או״ח סי׳ שצ״ה מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות ומברך עליו על מצות עירוב ופי׳ שם הט״ז ס״ק הטעם

. . _

עב. תיקוני עירובין כהלכה .-._

..

דהוּי מצוה הוא משום שלא יבא לידי איסור טלטול וכ״נ בשו״ת ח״ס או״ח סי׳

-.

..
-

צ״ט ובשו״ת דברי חיים ח״ב או״ח סי׳ ל״ג דהרבה מכשולים באים באין עירוב,

-. -. -.

והמכשול הוא פשוט שהרבה אנשים שוכחים ומוציאים באיסור, ואע״ג דבא ע״י שכחה והוי מתעסק, מיקרי מכשול ותקלה כמ״ש בשו״ת רעק״א סי׳ ח׳
דיש במתעסק בשבת איסור תורה וכ״כ בספר הבתים ה׳ שבת שערי איסור
הוצאה שער ט״ו אות כ״ו שיש בשכחה איסור מן התורה אע״פ שאין בו חיוב.
ואפי׳ בזה״ז דאין לנו רה״ר גמודה, מ״מ בשבת אפי׳ איסור דרבנן חמור
ויש איסור אפי׳ במתעסק, וכה״ג כתב הרא״ש בפ׳ במה טומנין סי׳ ב׳ בשם רבינו חננאל משום חומרא דשבת חשובה איסור דרבנן כשל תורה ואזלינן לחומרא (ועי׳ סוכה י״ד:), ולכך מצוה למשמש בבגדיו ע״ש עם חשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת, ואפי׳ עכשיו שאין לנו רה״ר גמורה, וכמ״ש בשו״ע הרב ס״ס רנ״ב, וכיון דיש על איסור דרבנן של שבת חומר דשבת לכך צריך כפרה אפי׳ עבר בשוגג על איסור דרבנן וכמ״ש באו״ח ס״ס

של״ד משא״כ בשאר איסורי דרבנן וכמ״ש הנתיבות חו״מ סי׳ רל״ד ולכן נחשב מכשול ותקלה מה שאנשים שוכחים ומוציאים.
מלבד זה מצוי מכשול בהוצאת המפתחות בהחגורה ואינם בקיאים כיצד לחברו עם החגורה, ופותחים גם כשיש על המנעול תורת רה״י כי כשהוא עומד בכרמלית אסור לחתוב המפתח כשהמנעול הוא בכלל חורי רה״י, וגם הוצאת מטפחת היד סביב הצואר הנשמת אדם כלל נ״ו חוכך לאסור, ועיקר ההיתר הוא משום כבוד הבריות וכמ״ש בשו״ת קרן לדוד סי׳ צ׳ עיי״ש, ויכשלו בזה כי משום כבוד הבריות לא התירו אלא היכא דאי אפשר להכין מע״ש כדאמדי׳ בשבת פ״א:וכ״פ במג״א סי׳ שי״ב סק״א וסי׳ שכ״ב סק״ד. ועי׳ שו״ת מהר״ם ב״ר ברוך ה׳ שבת ס״ס צ״ו, והמטפחת אפשר להכין בביהכ״נ בע״ש, גם כיון דאפשר לעשות עירוב ולא עשוהוי כאפשר להכין בהיתר ואסור להוציאו אפי׳ במקום כבוד הבריות, ועוד כמה מכשולות עצמו מספר.
אבל נראה לבאר עוד טעם שמצוה לתקן תיקוני עירובין מלבד שלא יבוא לידי מכשול יש מצות עשה ממש מה״ת והוא מצות והכינו את אשר יביאו, כי ידוע שהצדוקים דעתם כיון שצוה השי״ת שלא להבעיר אש בשבת ולכך ישבו בחושך ליל ש״ק לקיים מצות לא תבערו אש ביום השבת, וכן אסור להטמין בע״ש כדי לאכול צונן בש״ק לקיים מצות השי״ת שצוה שלא לבשל, וכן אסרו תיקון עירובין כדי לקיים איסור הוצאה, אבל חז״ל ע״פ הקבלה הל״מ הוא שאין תכלית האיסור שלא להבעיר כדי שישב בחשך ושלא לבשל כדי שיאכל

תיקוני עירובין כהלכה עג

צונן ושלא להוציא כדי שלא יהא הדבר במקום שלבו חפץ, רק הא כיצד יש מצוה להכין בע״ש ולקיים מצות והכינו כי שבת נתנו לעונג ושמחה ולמנוחה ואין מנוחה רק ממלאכה רק גם להיות לו נייח)וכמ״ש בתוס׳ שבת קכ״ב ד״ה מעמוד בשם המכילתא(, ולכך יש מצוה להדליק בירות ולהטמין וכמ״ש הבעל המאור כי מי שאוסר הטמנה מין הוא ועי׳ רב נסים גאון ריש ברכות, כי מצות עונג הוא הל״מ כמ״ש היראים סי׳ תי״ט.

וכן נמי מצות תקוני עירובין הוא כדי שיוכל לטלטל חפצים הנצרכים מבית לחצר ומבית לבית ומצות עירוב הוא חיוב הל״מ כמו הדלקת נרות, וכ״כ מפורש בס׳ שכל טוב פ׳ בשלח עי׳ רי״ד והכינו את אשר יביאו את אשר יאכלו לא נאמר אלא אשר יביאו כלומר יכינו ביום הששי במבואות ובחצרות תיקוני לחיים וקורות וצורות פתחים ועירובים ושיתופים להתיר להם את אשר יביאו ביום השבת מרשות לרשות עכ״ל. וזהו כוונת המשנה שבת ל״ד. שכוללם יחד, עשרתם ערבתם הדליקו את הנר כי כולם טעם אחד להם, וכמ״ש היראים סי׳ תכ״ט כי בהם מקיים מצות והכינו את אשר יביאו והוא הכנה למצות עונג שבת, כי אפי׳ עישור פירות שאיסור לעשר בשבת הוא

מדרבנן, מ״מ כיון שלא יעבור על דרבנן יהא אסור לו לאכול הפירות בשבת מקיים מ״ע מה״ת אם מפריש המעשרות בע״ש כן שוה לו מצות תיקוני עירובין ואפי׳ בזה״ז שאין לנו רשה״ר גמורה מ״מ כיון דיש איסור דרבנן לטלטל ויבטל מצות עונגונייחא מקיים בעשיית עירוב מ״ע מה״ת, וכ״כ בלקח טוב פ׳ בשלח את אשר יביאו מכאן לעירובי אצירות מן התורה שיערב אדם בשבת בפת או בשום מאכל כדי שיטלטל מבית לבית ומחצר לחצר עכ״ל, והוי עשיית עירוב מצות חיוביות ושייך בה מצות חינוך לקטנים כדאי׳ בתוספתא עירובין
פ״ב.

וזהו גם כוונת המדרש רבה אסתר ז׳ את סבור שמא לרעתך נתתי לך את

השבת לא נתתי לך אלא לטובתך עכ״ל ומצות והכינו יש לו ג״כ חומרא דשבת, וגם נשים חייבות בה, וכמ״ש ר״ת לענין לחם משה שחייבות נשים בלח״מ כי כל עניני שבת איתקש לשמור, וכמ״ש בתוס׳ חכמי אנגליא בדכות ל״ג, אפי׳ בהבדלה אמרי׳ הואיל ולכבוד שבת קאתי כשבת דמי.

ובזכות שמירת שבת בכל פרטיה ודקדוקיה נזכה שימלאה׳ כל משאלות לבנו לטובה ולהנצל מחבלי משיח, ולבנין ירושלים וחומת אש סביב לה בביאת
משיח בב״א.

אפרים פישל הערשקאוויטש

עד תיקוני עירובין כהלכה

אהרן וויעדער
אב״ד לינץ יצ״ו
דומ״ץ דקהל קלויזענבורג
ברוקלין, נ.י

לכבוד ידידי הרה״ג בנש״ק חוטר מגזע אראלים ותרשישים, מעוז ומגדל, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובפרט בקדושת השבת בעניני תיקון עירובין וכו׳ כש״ת מוה״ר אשר אבשיל קרויז אבדק״ק ראצפערט יע״א.
בדבר תיקון עירובין שיוכלו לטלטל ע״י העירוב שלא יכשלו בחילול שבת, כבר הורה לנו הגאון החתם סופר ז״ל בתשובותיו או״ח סימן צ״ט שראוי ונכון לכל קהל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם בתיקונים וכו׳ שלא יכשלו רוב ההמון עם בהוצאה מרשות לרשות ביום שבת קודש וכו׳ ואיסור הוצאה מר״ה לר״ה או בהיפך הוא מאותן המלאכות שהעובר עליה הוא מומר לכל התורה כולה ע״ש, ומה שנלע״ד להעיר קצת בדבר חדש בענין זה, בטור סימן שצ״ה כתב דמצוה לחזור אחר עירוב בין אחר עירובי חצרות בין אחר שתופי מבואות, ובב״י הביא מהמרדכי עירובין ס״ח דהביא ראי׳ מדאמר מבואה דדיירא בה תרי גברי כרבנן להוי בלא עירוב וטעמא רבה איכא דלא לייתו לידי איסור לאפוקי ולעיולא באיסור וכן כתב בהגהות בפ״א מה׳ עירובין ע״כ, וכן העתיק הרב בש״ע סימן שס״ו סעיף י״ח טעם זו כדי שלא לבא לטלטל באיסור ע״ש, והנה באמת המרדכי לא ברירא ליה הא מלתא דמצוה לחזור אחר עירוב אליבא דכו״ע דכתב שם לתרץ קושית התוס׳ עירובין ס״ח הנ״ל בד״ה תניא אין משתתפין באוצר וא״ת וחניי כב״ש, דהא כב״ש מסיק ליה והתוס׳ תירצו שם דיש לומר דאביי ס״ל דב״ש וב״ה לא נחלקו בדבר זה, ובשם ר״י תירץ דאביי הוה מוקים לכולהו אליבי׳ ע״ש, וז״ל המרדכי ואפשר היה לדחות עצמו כי לא היה חושש כל כך לערב ולא סבירא ליה שיש מצוה בדבר וכו׳ ע״ש אבל באמת עכ״פ מדהתוס׳ לא נחתו לתרץ כן ש״מ דסבירא ליה דאין משתתפין באוצר ולכך לא עירב, אבל סבירא ליה גם לחניי דמצוה לערב וכן איפסק להלכתא בש״ע סימן שס״ו סעיף י״ג דמצוה לערב.
ולכאורה נראה ראיה מפורשת לסברא זו דמצוה לערב כדי שלא יבא לטלטל באיסור כסברת התוס׳ עירובין ס״ח הנ״ל והג״מ והב״י, מהא דפ״ב דביצה דף ט״ז ע״ב שהביא התשב״ץ ח״ב סימן ל״ז)עיין בבמוקי או״ח סימן שצ״ד שהביא דברי התשב״ץ הנ״ל וכתב שהברכי יוסף הביאו גם כן,וכתב

תיקוני עירובין כהלכה עה

בדברי התשב״ץ הנ״ל מקור להגה״ק מהרצ״א מדיבוב ע״ש מה שהביא גם כן מהאר״י הק׳ כמו שהוא בשעה״כ ע״ש(גבי הא דאמר רב מחלת הוראה דהאי לורבא מדרבנן לקלקולא ע״ש דמכח זה הביא התשב״ץ ראיה לדבריו דזכות גדולה הוא, ומאן דמורי לאיסורא הוי קלקולא משום דמתקלקלו בה רבים ובאים לטלטל בלא עירוב ע״ש אבל לכאורה צ״ב דלמה לנו למיחש כולי׳ האי להני דעבדי איסורא ויטלטלו בלא עירוב, ואטו ברשיעי עסקינן, אבל באמת ברש״י ביצה דף ט״ז ע״ב הנ״ל בד״ה כיון דמקלקלו בה רבים כתב דשוכחין ותטלטלין בלא עירוב, ע״כ, הרי דעיקר החשש לסברת רש״י הוא משום הרבים שיכחו ויטלטלו בלא עירוב, והנה בתוס׳ במס׳ שבת י״א בד״ה שמא ישכח ויצא כתבו דחצינא דרבא דלא גזרינן גזירא לגזירה, אין לפרש שמא ישכח המחט דהא אפילו ישכח ליכא איסורא דאורייתא, וכתב על זה בתשובת רע״א סימן ח׳ דמנוחר מדבריהם דלאביי דגזר גזירה לגזירה הוי ניחא דמתעסק הוא עכ״פ דרבנן ובפשיטו תמוה איך שייך דאסרו חז״ל מתעסק הא לא ידע שעושה

כן ולאיזה ענין יאסרו חכמים לעשות כן כיון דלא ידע כלל שעושה מלאכה זו הא לא ידע כלל שיש עליו איסור דרבנן.

ונראה לתרץ קושיתו על פי מה שהעלה הגאון האדיר בשו״ת צפנת פענח דווינסק ח״ב סימן כ״ב ובצ״פ עה״ת פרשת תשא על המכילתא דכל המשמר את השבת כאילו עשה את השבת, דבשבת י״ב איתא תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בגדיו ע״ש עם חשיכה שמא ישכח ויצא, דאם לא משמש ומצא לא הוה גדר מתעסק רק עבר בשוגג ובכ״מ שנאמר שמירה צריך לעשות כל הפעולות שהדבר יתקיים וכמו כן גבי חמץ שנאמר ושמרתם, אם לא בהך עבר בשוגג וזה הגדר דשומרי שבת שיראו לעשות פעולות שלא יהא חילול שבת ולא מחמת האדם שלא יעבור רק שלא יהא השבת מחולל וזה כאילו עשאו לשבת ע״ש, ולפי״ז שפיר מתורץ תמיהת הגרע״א ז״ל דלאחר שתקנו חכמים דלא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה שמא ישכח ויצא, אם לא עשה כתקנת חכמים ויצא סמוך לחשיכה ושכח אח״כ לא הוה מתעסק רק עבר בשוגג.

ובזה יש לפרש גם כן לשון הגמרא שבת י״ב הנ״ל על הא דחנניא דימשמש אדם בגדיו ע״ש עם חשיכה אמר רב יוסף הל׳ רבתי לשבת, דלכאורה מה הוסיף לנו רב יוסף על הברייתא, אך לפי הנ״ל בא רב יוסף להטעים טעמא דחנניא דהוא הלכה משום שהבת לא יתחלל, וזה להלכתא רבתי לשבת שהגם שהאדם לא עבר אם שכח והוציא, אך משום שמירה לשבת חייב למשמש, ואם לא משמש הוה עבר בשוגג, ובזה י״ל טעם התוס׳ עירובין ס״ח דלא רצו לומר

- -.
.

.

עו תיקוני עירובין כהלכה

דאביי סובר דאין מצוה לערב, דבאמת חניי כאן בשבת י״א הנ״ל סובר דגם גזרינן גזירה לגזירה בכה״ג אף דלא הוי מלאכת מחשבת, בודחי לא יקיל בעירוב, הגם שאין חשש רק שמא ישכח וברש״י ביצה ט״ז הנ״ל אעפי״כ
בכה״ג הוה ג״כ חילול להשבת ולא הוה בכלל המשמר את השבת.

ובזה י״ל הטעם דמלינו בכמה דוכמי בשבת השומר או המשמר את השבת דהוא על הכובה הנזכר ששומר את השבת שלא יתחלל, וזה ג״כ הכובה כהלכתו היינו ההלכה של שבת וכנז׳ ובזה י״ל ג״כ הא דאמרינן עירובין - כ״א

דבשעה שתקן שלמה עירובין יצתה בת קול אם חכם בני ישמח לבי גם אני, דבתיקון עירובין הוא שמחה גדול כביכול לגבי הקב״ה, שגם השבת לא יתחלל עי״ז, ולא זו בלבד תקן שלמה שהאדם לא יעבור עבירה, אלא גם שהשבת שהוא עדות להקב״ה לא יתחלל, עכ״פ לפי הנ״ל י״ל דמצוה תיקון עירובין הוא משום גדר שמירת שבת וכדברי הצפנת פענח הנ״ל דאם יש תיקון ע״י עירובין, ואם אינו עושה איסור גם אם שוכח לא הוה גדר מתעסק רק עבירה בשוגג וכרש״י ביצה ט״ז הנ״ל לכן כדי שלא יכשלו באיסור הוצאה דשכיחו טובא שכו״כ אנשים שוכחים בשבת חפץ אצלם בבגדיהם, בודחי מחויבים

לתקן מטעם שמירת שבת שלא יכשלו בזה וגם יתוקן עי״ז שלא יהיה מכשול לאלו המאחרים ביום עש״ק, שלא יכשלו בהוצאה מרשות לרשות בספק פלוגתא דרבוותא, וגם ימנע בזה שלא יהיו מוכרחים לטלטל התינוק ע״י עכו״ם ביום ש״ק מרשות לרשות, מביתם לביהכ״נ לאותם שנוהגין כן, וגם יוכלו לזכות בזה לאנשים זקנים וחולים ח״ו שאינם יכולין להלוך ברגליהם, רק תוליכין אותם בכסא גלגלים, שיש בזה עקוצי ופשורי, או להתיר ע״י עכו״ם בשבת להוליכם לבית הכנסת להתפלל בציבור ולשמוע בקריאת התורה, ובודאי יהיה על ידי זה ממזכי הרבים.

ומזה שחששו שאולי מזה יבאו להתיר במקומות שאי אפשר לתקן, עיין בשלחן ערוך התביא סימן ער״ה לענין ללמוד אצל נר שעוה לעת הצורך כהטורי זהב, אבל לא מטעמי׳ רק משום שהדבר ידוע שאין לנו לחדש גזירות חדשות שלא מצינו בש״ס שלא להוסיף על דברי חז״ל, ולפי דבריו כתב גם כן בשאלות ותשובות מהרש״ג מהגאון מסעמיהאלי ז״ל להתיר ללמוד אצל הנר הלעקטער, ולא חיישינן שמא יגע חוטי חשמל זה בזה דהוא כעין גזירת הטי׳ דמכל מקום אינו דומה לנר של שמן שנעשה עליו הגזירה ע״ש.

לכן לענ״ד יש מצוה וזכות הרבים לתיקון עירובין, ואפשר להמליץ בזה בהפסוק שומר מצוה לא ידע דבר רע, דאם הוא שומר המצוה שהמצוה תוכל

תיקוני עירובין כהלכה עז

להתקיים, בודחי לא ידע דבר רע, דלא יצא ח״ו שום מכשול מתחת ידו אך ורק
טוב וחסד יסובבהו.

אהרן וויעדער

בעזה״ית ג׳ לס׳ לישועתך קויתי ה׳ תשמ״א לפ״ק.
שוכט״ס לכבוד אהובי יד״נ הרה״ג לוחם מלחמת ה׳ באמת כש״ת הרב אשר אבשיל קרויז שליט״א אבדק״ק ראצפערט יצ״ו.

ראיתי וכן תמהתי מה ראה על ככה לערוך אלי מערכה לחוות דעתי בענין תיקון עירובין כי אני מכיר את מקומי ואת מך ערכי ובמקום גדולים לא אעמוד להשמיע קולי ברמה ואיך יעיד יתוש קצות כנפים על הנשר הגדול אשר יעוף בשמים ה״ה הגאון הקדוש רבן של כל ישראל האדמו״ר מסאטמאר זצ״ל זכותו יעמוד לנו כי הוא כבר הסכים לעשות העירוב בברוקלין ונתן בעצמו סכום הגון לתיקון הנ״ל. וממילא מובן שהחוב מוטל עלינו למצוא פתרון לכל השאלות הנופלות בענינים האלו. נא לראות בשו״ת הרי״מ מהגאון הק׳ מאור הגולה זצ״ל שהסכים בתשובתו לאו״ח סי׳ ד׳ לעשות העירוב בווארשא ושיבח הרבה המתירין עיי״ש.

ובלתי שום ספק שיצולו בהתיקון הנ״ל חילול שבת הקודש אשר דומה ממש כמו עובד ע״ז עיין רש״י ז״ל חולין דף ה׳, וחקוה לה׳ שיקוים בנו מאמר חז״ל במס׳ שבת דף קי״ח ע״ב אמר ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע״ז כדור אנוש מוחלין לו שנא׳ אשרי אנוש יעשה זאת
וכו׳ עיי״ש.

אני מוכן בעזהי״ת לעזור לכם כפי כוחי, וכל המחזיקים יזכו לישועת ה׳ כי אנו זקוקים לרחמי וחסדי ה׳ בכל רגע ורגע, אסיים בדשתה״ק.

ידידו המכבדו כערכו הרם.

הק׳ מאיר גרינבערג
מקעזמארק

עח תיקוני עירובין כהלכה
. -._

ב״ה, יום ה׳ לסדר כי יכול נוכל לה פה ברוקלין יצ״ו תשל״ה לפ״ק. לכבוד ידידי הרה״ג בנש״ק העסקן לטובת הציבור וכו׳ מו״ה ר׳
אשר אבשיל קרויס שליט״א הרב דקהל ראצפערט.

הנה אין להעריך גודל השתוקקת של אחינו בני ישראל על ענין גדולה
כזו אם כבוד מעלתו יוציא הדבר מכוח אל הפועל אזיעשה בזה תיקון
גדול כמבואר בתשו׳ חתם סופר חאו״ח סימן צ״ט וזה לשונו דהאי ברכה על מצות עירוב היא על מצות התיקון הגדול הלז להשמר מאיסור הוצאה אשר ממש א״א להזהר ממנו עכ״ל ובואו ונחזיק טובה להרב החשוב הנ״ל שליט״א, ובזכות שמירת שבת כהלכתה נזכה לגאולה שלימה במהרה. והנני בזה ידידו המצפה לישועה.

הק׳ חיים אויש

בס״ד יום ב׳ לס׳ אז ישיר תשל״ד לפ״ק.
לכבוד ידידי העסקן בצ״צ לזכות הרבים ה״ה הרה״ג כמו״ה אשר

אבשיל קרויז שליט״א הרב דקהל ראצפערט יע״א שנתעורר מחדש לעשות תיקון ערובין בוויליאמסבורג כדי למנוע שלא יכשלו ח״ו בחילול ש״ק
באיסור הוצאה. וכבר דברו מזה בשו״ת האחרונים שמצוה גדולה לעשות

תיקון ערובין בעיר וכ״כ בהגהת אשרי (ערובין ס״ז.)ובפרט במדינה זו בעיר גדולה ששכיח כמה פעמים שנחלה תינוק קטן וקשה למצוא רופא שיבוא לביתו ולהגיד מהות המחלה האם צריך לחלל עליו ש״ק או לא ועפ״י רוב צריך לישא התינוק בידים לבית הרופא לברר מבריאות הילד, וע״י תיקון ערובין לא יצטרך לחלל ש״ק מספק - לכן הנני נעתר לבקשתו להיות נטפל לרבנים הגה״צ שליט״א בד״ז, ובזכות הרבים יהי׳ ה׳ בעזרו שיצא מת״י דבר מתוקן בלי שום מכשול.
החותם לכבוד זהירות ש״ק.
הק׳ חיים בערגער

תיקוני עירובין כהלכה עט

בס״ד יום ג׳ לס׳ כה אמר ה׳ תשל״ד לפ״ק פה קה״י ברוקלין יצ״ו.
שלום רב לאוהבי השי״ת ולומדי תורתינו הקדושה ובתוכם ידיד _-.. נפשי הרב הגאון החסיד המפורסם לשם ולתהילה בנש״ק מגזע
צדיקים גמורים מו״ה אשר אבשיל קרויז שליט״א אב״ד קה״י
ראצפערט יצ״ו.

אחרישים שלום הנה כן שמעתי שהדר״ג שליט״א עלה עליו רוח טהרה
לזכות את הרבים בשמירת ש״ק לעשות תיקון עירובין בעירנו פה ובקשר
של קיימא עם הרבנים הגאונים חכמי הדור של התאחדות הרבנים שיחיו נצח ואשר על פיהם יצא ועל פיהם יבוא כל דבר כמובן ושמחתי מאוד על שמועה טובה ואמינא לי׳ לפעלא טבא תחזקנה ידיכם לעשות תושי׳ והשי״ת יהא בעזרו לגמור הדבר כהלכתו וכבוד שמירת ש״ק יתרבה ע״י ואחרי כי מצוה הרבה הזאת נחוצה הוא כמו שכ׳ בתשובות חתם סופר

חאו״ח סי׳ צ״ט עיין שם בלשון קדשו מה שהביא הגמרא עירובין ס״ח ע״א ומפירוש רש״י ז״ל במס׳ ביצה ט״ז ע״ב בסופו ולמותר הוא להאריך בדבר זה אשר טובתו לכל נודעה ועל כן חפץ ה׳ בידו יצליח ותושי׳ ברוב יועץ.
כה דברי ידידו מוקירו ומכבדו ומוקיר קדושת אבותיו הצדיקים זי״ע ועכי״א, ומצפה לישועת השי״ת כל עת וכל שעה.

הק׳ שמעון זאב מיללער
אב״ד דקה״י אראד יצ״ו

בס״ד יום ג׳ שנכפל בו כי טוב לסדר ויברך אותו שם!

אל כבוד הרהגה״צ וכו׳ מוה״ר אשר אבשיל קרויס שליט״א הרב דקהל ראצפערט בוויליאמסבורג יע״א.
אחדשה״ט כראוי וכמשפט!

בענין תיקון העירוב אשר הד״ג כבודו עוסק כהיום להסיר מכשול דהוצאה בש״ק בוודאי טוב עושה לעמו ואין צריך להסכמתי וחפץ ה׳ יצליח בידו.

כאות ידידו ובכבוד הראוי

מרדכי האלפערן

תיקוני עירובין כהלכה

מנחם מנדל רובין
אב״ד מוזשאי

בעה״מ שו״ת חבצלת ישרון

בעהשי״ת ג׳ לס׳ ואתה צויתה זאת עשו את־שם לפ״ק פה מיאמי יצ״ו.

בלב חכמים, בינתה הבת קול מאן דמתקן עירובין כמזכה רבים, קראו פוסקים ראשונים העוסק בעירובין כדברי המקילים, קבעו הלכה בגמרא וברייתא בדיני עירובין יצאו מגדרם, מרנן ורבנן ועשו המצאות להעמיד עירובין. ליקרת כבוד ידידי החשוב והנכבד הרה״ג המפורסם בעל עובדין טבין, עסק הציבור וחיזוק הדת זבני זבין כש״ת מוהר״ר אשר אבשיל קרויס שליט״א אב״ד ראצפערט יצ״ו.
אחדשתה״ר בברכ״ה!

קבלתי לנכון מכתבו ורואה אני אשר אוצר טמון כמוס באמתחתו, ה״ה כתבי ופסקי הרה״ג שליט״א במעלת תיקון עירובין, ואשר כותבים לכתה״ר שטוב עושה בישראל שמשתדל בעשיית עירוב בקהלתו בוויליאמסבורג, בארא־ פּארק והמסתעף.

הדברים מוכיחים שעל כאלה נאמר מקום הניחו לו להתגדר, כיגלוי וידוע שממקורות הש״ס הש״ע וספרי השו״ת אנו למידין שתיקון זה דבר גדול הוא, מוטל על חכמי העיר, ובתמיהת הש״ס בעירובין (ס״ח ב׳) איכא רבנן ואין עירוב וכו׳, וההמון נקראו שם "אינהו לא משגחי", ולענ״ד המקיים לשון התפלה מודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכים ויאמר לכתה״ר שעסקו גדר תיקון רבים הוא כי כך הוא ההלכה.
א) ובמש״כ בגמרא (שבת, י״ד ב׳) שנקרא שלמה "בני אם חכם לבך" על שתיקן עירובין, פרש״י שהתקנה היתה "לאסור את ההוצאה" מרה״י לרה״י כדי שלא יבואו להוציא לרה״ר, ע״כ. אמנם בפ׳ הדר (ס״ח ב׳) מבואר שבכלל זה הם התיקונים שלא יכשלו באיסור הוצאה, וכל הראשונים שם. וא״ד המרדכי (שם, סי׳ תקט״ו): מצוה לערב, וטעמא רבא איכא דלא ליתי לידי איסורא, וכו׳
ע״כ:

והנה כ״ז קאי אדינא דע״ח ושיתופי מבואות. ונפסק כן להלכה בש״ע גבי ע״ח (שס״ו) ומבואות (שצ״ה). איברא דהחת״ס בשו״ת וש״פ למדו מזה בק״ו שכ״ש לתקן עיירות בצוה״פ שלא יכשלו באיסור הוצאה בשוגג או במזיד. ופשוט ד״ז בלשונות ספרי השו״ת החל מראשון בשו״ת הרא״ש ועד האחרונים כהד״ת האב״נ החי׳ הרי״ם, הלבוש מרדכי, (עפּשטיין) וכו׳, והספרים מכל

תיקוני עירובין כהלכה צא

החוגים שבתפוצות ישראל כולם אומרים לעושי עירוב חכם לבך וישמח לבי,

ומשיבים חורפים דבר נגד המתעקש והמעכב.

ובקו׳"ויעבירו קול במחנה" אשר כ׳ להרה״ג שליט״א בשנת תשל״ט
בנוגע להעירוב בפלטבוש העתקתי כמה מלשונות ספרי השו״ת בענין זה, ונרשם מש״כ החת״ס לחדש שחז״ל כיוונו ע״ז במטבע שטבעו בברכת העירוב.

עכ״פ ככה הוא המסורה והקבלה, ערוכה וארוכה בהספה״ק שעשיית עירוב

בעיר מצוה רבה הוא.

ב(ובנוגע להשאלה אי שייך בברוקלין ההלכה הקבועה כמ״פ בש״ע ונוש״כ שאין לנו תורת רה״ר בזה״ז, - הנני מצטרף בלשון ברור להרה״ג שליט״א כיהודא ועוד לקרא שאין בברוקלין טעם להיות לה דין רה״ר. וכאשר כתוב בההעתקות ששלחתם.

והטעם בזה לענ״ד כי לפי חוגי הממשלה אין שום רחוב כאן שיעברו בה ששים רבוא בכל יום. ואפילו ננקוט לחומרא לצרף את היושבים באויטא ומצטרפים בין הנוסעים בלך ובין החוזרים בשוב, ומצטרפים אומה״ע, בכל זאת אין מצוי׳ רחוב שיעברו בה בכל יום ששים רבוא.

חוץ מזה אין הרחובות פתוחים משער לשער, שפתי הנהרות עשויים במחיצות של צעמענט בידי אדם, כמה רחובות יש להם באמצעם מקורה וצוה״פ, וכהנה. וכבר הורה בזה הלכה למעשה לגבי ביו יארק זקן ההוראה אשר צדיקים קראוהו פוסק דוריבו ה״ה מהר״י שטייף זצלל״ה וכנדפס בספר השו״ת שלו.

ג(והנה ידידי הגאון המפורסם בעל אגרות משה שליט״א מחדש בספרו הגדול שלדעתו אם יש בשטח של י״ב מיל ע״ג י״ב מיל בחוצות תמיד ששים רבוא נקרא ג״כ רה״ר דאורייתא.
ויש להדגיש שני נקודות הכתובות באג״מ שם.
האחד שכ׳ שהש״ע והנוש״כ ורבותינו האחרונים לא פירשו כן, וא״כ לפי

הקבלה והמסורה מאן דתני כהש״ע לא משתבש, והלא הש״ע יש לו כל דין של
"במפשטה הוראות בכל תפוצות ישראל", וביארתי זאת בע״ה בקו׳ מנחת ישכון,

וידוע מש״כ האו״ת סי׳ כ״ה שאין לטעון קום לי נגד הש״ע שקבלה מרבותיו
שפסק המחבר והרמ״א יצא מפיהם ביד״ש וכו׳, ע״כ.
השני שכתב האג״מ שלפי החשבון כדישיהי׳ מצוי׳ תמיד בחוצות ששים רבוא בשטח י״ב ע״ג י״ב מיל צריך שידורו באותו שטח ביןד׳ לה׳ מיליאן אנשים. ומספר זה אינו כלל בברוקלין בפרט בשטח הנ״ל.

צב תיקוני עירובין כהלכה

ומילתא דעבידא לגלויי הוא ע״י הסטאטיסטיקה של הממשלה שיש לה
אנשים ממונים ע״ז.

ד)ובכן הפסקים שנכתבו לכתה״ר בעשיית העירוב בוויליאמסבורג, ושאר,
כולם מרועה אחד ניתנו. והיות ונכתבו המכתבים הללו בשנות תשל״ב־ל״ד מגדולי הוראה שבוויליאמסבורג, מוכח מתוכו שגם דעתו של כ״ק מרן דודי הגה״ק מסאטמאר זצלל״ה הסכים לזה. וכאשר כתב במכתבו ידידי מר אחיו הרה״ג שליט״א. והסברא פשוטה בזה בהיותה הלכה קבועה בש״ס ופוסקים וש״ע, ונוהג למעשה בכל העיירות והמדינות בלי יוצא מהכלל.

ה) ובענין הסברות ששמעתי שזמנים אלו אין לדמותם לקודם המלחמה, ושאני אמריקה וכו׳. הנה כדי לשנות הלכה קבועה, ולהפך סברת ההלכה מתיקון למכשול אינו דבר קל ופשוט. לעשות כן על יסוד סברא מחודשת. ויש לרמז ע״ז דברי חז״ל שכתבו שני פסוקים (עירובין כ״א) על תיקון עירובין של שלמה. פ׳ א׳ חָכַם לבך בקמץ תחת האית ל׳ הוה, ופ׳ א׳ שמע בני וחַכָם בפתח תחת האית ל׳ עתיד. לומר שמצו׳ זו קיומה בהוה כמו בעתיד ובעתיד כמו
בהוה.

ו) ואסיים במש״כ מהבעש״ט בשם האר״י שעירוב ענינו להמתיק דין ולהגביר חסד. ולכן אותיות י׳ר׳ו' שהם גימט׳ גבור״ה, מסובבים באותיות ע׳ב'
שהם גימט׳ חס״ד, ע׳ירו׳ב.

ויה״ר שמחשבה הטובה יזכה לצרפה למעשה, יצליח להוציא דבריו מכח

אל הפועל, ואת אשר התחיל במצוה יאמרו לו מן השמים גמור, זכה ותזכה,
יתעוררו חסדים בישראל ויתערבו דעות החרדים והכשרים כאמיתה של תורה

והלכותי׳ עדי נזכה מהרה להרמת קרן תורת אמת בב״א.

ידידו דושתה״ר מוקירו ומכבדו.

הק׳ מנחם מענדל רובין
באאמ״ו הגה״ק אדמו״ר לבית
ראפּשיץ זצלל״ה הי״ד

תיקוני עירובין כהלכה צג

הרב שמואל אברהם זעלטענרייך
אבדק״ק שטשאקאווא

ברוקלין יצ״ו

ב״ה, יום ר׳ לפ׳ נח תשל״ג.
הנה כבוד ש״ב הרה״ג מפאר היחס. מופלא ואיש המעשה מוהר״ר אשר אבשיל קרויז שליט״א הרב דקהל ראצפערט בוויליאמסבורג עוסק כעת בדבר גדול להשתרל בתיקון עירובין בשכונתינו ובהרבה שכונות בברוקלין אשר דרים שם אחב״י היראים והחרדים הי״ו, ואמינא לפעלא טבא יישר חילי'.

כמו שהאריך בשו״ת תשב״ץ ח״ב סי׳ ל״ו וכתב שם במתק לשונו דזכות גדולה היא למתקן וכו׳ וכמבואר בזה באורך בשו״ת חתם סופר או״ח סי׳ צ״ט, וממילא כל קהלה ויחיד צריכין לעמוד לו לסיוע לכלכל גודל ההוצאות בזה, אך תיקוני עירובין למעשה יהיו נעשים ע״י גדולי הרבנים שליט״א בכל שכונה ושכונה והסכמתם כדי שיהיו נעשין כהלכה בלי חשש.
והשי״ת יהי׳ בסעדו להצליח ויהי׳ זכות הרבים בו ולכל המסייעים לדבר מצוה דרבים כזו.

הכו״ח למען המצוה ועוסקי׳. שמואל אברהם זעלטענרייך

שלום קרויז

אבדק״ק אודווארי
נכד הרה״ק רבינו ישעי׳לי מקערעסטיר זי״ע

ב״ה, עש״ק לסדד זאת תהי׳ וגו׳ לגבולותי׳ סביב פה ברוקלין יצ״ו לשב״ת לפ״ק. לכבוד אהובי אחי היקר המושלם במעלות ובמדות נשגבות העסקן לטובת הציבור, הרב הה״ג וכו׳ וכו׳ כש״ת מו״ה אשר אבשיל קרויז שליט״א הרב דקהל ראצפערט
יצ״ו.

שמחתי לשמוע ממך הבשורה טובה שלקחת עליך מצוה הגדולה ועול גדול, לתקן עירוב בוויליאמסבורג, אשר בודחי דור לדור ישבחו מעשיך בעד זה.
דבר גדול תעשה בזה, ראשית תציל על ידי זה הרבה אנשים מחילול שבת בהוצאה ברה״ר בשוגג או ע״י המירים שונים שהם רק כהררים המלוים בשערה להוציא ע״י תינוק ועכו״ם הרבה דברים והוצאת מפתחות וכדומה וכדומה, ועי״זיהא בהיתר. וכן הי׳ במדינתינו ברוב קהלות קדושות עירוב לשבתות, ועוד תגרום לקיים וקראת לשבת עונג

צד תיקוני עירובין כהלכה .

A

-. .

כי בלי עירוב הרבה אנשים צריכין להיות סגור בבית להשגיח על הילדים קטנים כמובן
וכו׳ וכו׳, וע״ז אמרו חז״ל בשעה שתיקן שלמה עירובין יצאה בת קול אם חכם בני
ישמח לבי גם אני .

ובודאי הלכה זו צריך עיון גדול אופן עשייתו שיהא אליבא רהלכתא, אבל כפי
שאמרת שתקח אצלך עוד ג׳ רבנים גדולים לברר אופן עשייתו כהלכה, וכאשר כבר הסכים על ידך כ״ק אדמו״ר הגה״ק רבשכבה״ג מרן מסאטמאר שליט״א וברך אותך בהצלחה בענין זה ג״כ לכן חקוה שבודאי תעלה בידך להוציא במוקדם מכח אל
הפועל ולא יצא ח״ו שום מכשול מתח״י.

ושאר דברים השייכים לגמירת עניין זה נדבר אי״ה פא״פ ומה שיהא בידי לעמוד לימינך כודחי אעשה בלינ״ד בעהי״ת.

כ״ד אחיך המצפה להצלחתך בכ״ע ובזכות המצות תושע בישועה שלימֵה בב״א.

הק׳ שלום קרויז
אבדק״ק אודווארי

יוסף אשכנזי
משב״ק אצל כ״ק אדמו״ר הגה״ק מסאטמאר זצלה״ה קרית יואל שבמחברא יצ״ו

ב״ה,

הנה הרב המאוה״ג וכו׳ מוה״ד אשר אבשיל קרויז שליט״א הדב מראצפערט יצ״ו עוסק בהשתדלות תיקון עירובין ברחובות שבוויליאמסבורג ובידו תכריך מכתבים עם המלצות מגדולי הרבנים שליט״א המסכימים ומחזקים אותו בפעולתו והשתדלותו בזה, ובא בשעתו לפני כ״ק אדמו״ר הגה״ק זצלה״ה עם המכתבים שבידו מהרבנים הגאונים שליט״א וברכו בהצלחה בכל ענינים.

ולראי׳ באעה״ח א׳ ויחי תשמ״א פה קדית יואל יצ״ו.

יוסף אשכנזי
משב״ק אצל כ״ק אדמו״ר
הגה״ק מסאטמאר זצלה״ה

תיקוני עירובין כהלכה

לה

הרב חיים הלברשטאם

נכד הגה״ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק״ל
החונה פה בברוקלין יצ״ו

יום א׳ לסדר "ואשר הוא עושה ה׳ מצליח" שנת "הכח בלימוד החורה"
לפ״ק.

כבוד הרב הגאון, עוסק בצרכי צבור באמונה, גודר גדר ועומד בפרץ. הלוחם בעז וברמה למען קדושת עם ישראל, וכו׳ מוה״ר

אשר אבשיל קרויס

שליט״א, רב. דקהל עדת ראצפערט יע״א.
"יערב עליו שיחי" בהדרא הכבוד וביקרא דאורייתא, באשר שמעחי

"קול קורא במדבר פנו דרך ה׳ ישירו בערבה מסלה לחלקינו" (ישעי׳ מ׳) כי ברצונו להחזיר עטרה ליושנה, ומשתדל לתיקון עירובין בשכונות "בארח פּארק ובוויליאמסבורג" פה

עיר ברוקלין, ביו יארק, ע״י עשיית צורת הפתח
לכל הרחובות; בכדי להציל רבים מאחב״י ממכשולי חילול ש״ק באיסור הוצאה ר״ל. ועל זה המלצתי מאמר

הכאוב (שופטים י״ט): "רפה היום
לערוב"!

לפענ״ד, אין אני הוא שצריך לבוא בכתובים, ומה מני יהלוך בעניני הכלל, כי ח״ל לא אלמן ישראל, וגדולי הדור שיחיו העומדים על הפקודים
המה יגדירו גדר ויעמדו בפרץ,

ובפרט מי אני להורות הלכה את הדרך אשר

ילכו בה בדבר חמור כזה אשר כבר שקלו וטרו בוגאוני הדורות, ומתוך פלפולים בש״ס ופוסקים (הלא המה כתובים בספרי שו״ת למאות), הללו אוסרים והללו מתירים, עד שדרשו חז״ל (עירובין צ״ג): הלכה כדברי
המיקל בעירובין.

אך, מטעם הכתוב (תהלים קי״ט) "חבר אני לכל אשר יראוך", אמרתי "שימה נא ערבני עמך" (איוב י״ז), ובאתי בזה לזרזו במצוה גדולה זו, לחזקו ולאמצו שכל אשר יעשה ה׳ יצליח בידו, באשר קי״ל בשו״ע (או״ח
סי׳ שס״ו סע״יח, וס׳ שצ״ה סע״א) שמצוה לחזור אחר עירובי חצירות, ואמרו בגמ׳ (שבת י״ד) בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט״י יצתה ב״ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני וגו׳ ופרש״י ז״ל: אם חכם לבך

צו תיקוני עירובין כהלכה

לעשות גדר לאיסור הוצאת שבת ישמח לבי גם אני שתתקיים מצות שבת
וכו׳.

"מחוה נהי׳ תערב לנפש" (משלי י״ג) אמר הכתוב, וכבר באו צדיקי עולם, אדירי התורה, ושרי ההוראה בדורות שלפנינו ותקנו עירובין בכל מקומות מושבותיהם, ואף בערים הגדולים, ולא פחדו מהמעררים; אותם שאומרים "לבלתי היות שם ערב". אך, כדברי זקיני רשכבה״ג ציס״ע מרן ה׳דברי חיים זצוללה״ה זי״ע: "כבדו אזני משמוע וצר לי מאוד בשמעי דברי ריבות אשר בתוך יראי השם אולם מי אנכי להוכיח ענווי ארץ צדיקים

וכו׳" אולם, במכתב שני צווח כ״ק זקיני, וכתב נגד "המתחדשים" ... פורשי רשת מצודה על דתוה״ק וכו׳ שכתבו בכל כתבי העתים, ובכל מדינה ומדינה נתנו קולם, להדוף דתוה״ק תורה שבע״פ, ונתנו דופי בעבדי ה׳ המאמינים בתורת ה׳." ובמכתב שלישי הוסיף: "והמעיין בספרים הקדושים ימצא דרך ישכון אור לבא אל הקודש פנימה וכל ערום יעשה בדעת והבא לטהר מסעיין אותו והשי״ת יורנו וידריכנו לבא אל דרך האתיתי לעבוד ה׳ באמת ובתמים ולפתוח לנו שערי אורה מצפוני תורה וירים קרן ישראל במהרה.

ידוע ומפורסם דברי הרא״ש ז״ל (כלל כ״א וכ״ב) וז״ל בא״ד: "כבו כתבתי לך על ענין העירוב שנהגו בכל גלילות ישראל להתיר מבואותיהם המפולשים בין הגוים בצה״פ ... שתתקן המבואות בצו״ה ... ואם לא תתקן ... אני מנדה אותך. ואם היית בימי הסנהדרין היו ממימין אותך, כי אתה בא

לעקור לימוד שסידר לנו ר׳ אשי, לחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה ... אל מטוש תורת משה רבינו ... כי דבר זה צריך חיזוק, שלא יבוא כל
שוטה חסר דעת לבטל תורת משה רבינו ע״ה. ואם יעמוד במרדו ... ידונו

אותו למות בדין זקן ממרא, כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת החלקים ולבער עושה הרעה מקרבנו וכו׳".

"קולך ערב ומראיך נאה" כי "כל הזריז בתיקון עירובין הרי זה משובח" אמר הרב התשב״ץ (ח״ב סי׳ ל״ז) במתק לשונו, "ומי שלבו נוקפו בזה, הדיוטות גמורה היא או מינות נזרקה בו וכו׳." אין המקום כאן להאריך ולעשות ציונים לתורה בשו״ת שכתבו להתיר העירובין (ה״ה, לדוגמא, זקיני החכם צבי (סי׳ ה׳), זקיני היעב״ץ (שאילת יעב״ץ ז׳), ועיין בספר תיקון העירובין, שו״ת תירוש ויצהר, שו״ת חלקת יעקב (ח״א קצ״א), שו״ת מנחת

תיקוני עירובין כהלכה צז

יצחק (ח״א סי׳ נ״ט), שו״ת חת״ם סופר (או״ח צ״ט)ועוד כהנה וכהנה. וראה זה מצאתי בשו״ת זקיני בדברי חיים (ליקוטים והשמטות ח״ב סי׳ ג׳) אודות שאלתו לאשר בזה״ז רשות נתונה לכ״א לעבור בכל עיר בלי מוחה אם מהני עירוב ע״י צה״פ כי הוי כרה״ר שס׳ רבוא בוקעין בה ...? הנני לשאול מה הרעש הזה שמצא בספרי חידושי הר״ן וכו׳ כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וכו׳ מביאים להתיר וכו׳. מה שנראה בעיניו כי חופשה

ניתן היום לכל איש לעשות בכל עיר כרצונו כי אינו כן גם היום וכו׳ ושום איש אינו יכול לעשות דבר קטן או גדול בלתי רשות והורמנא משר ומושל העיר," עיי״ש. ואף, אי לאו בפירוש איתמר, מכללא איתמרשאין לאסור בעתים הללו מטעם מצב הדור ר״ל, כי הלא בתשובה שלפני זה כתב רבינו הד״ח בנידון אחר, וז״ל: "הגם שיש הרבה צדדים להתיר ... בפרט בדור פרוץ כזה ה׳ ירחם ויגדור פרצות עמו לכן לא נוכל להתיר בעתים הללו וד״ל." עכ״ל; והואיל ובנידן דידן לא חשש לזה, מובן שאין לחשוש בזה כלל.

וכן כבר הסכימו לתיקון העירוב רוב בנין ומנין רבותינו שבדורינו, ה״ה הרהגה״צ מהר״י גרינוואלד אב״ד פאפא, הגרש״א זעלטענרייך אב״ד שטשאקאווא, והגר״מ קליין אבד״ק אונגוואר שליט״א ועוד, וכן הורה זה מכבר מו״ר הרה״ג שר התורה ועמוד ההוראה וכו׳ הגר״מ פיינשטיין שליט״א בנידון שכונת "בארח פּארק", וכבר כתב מרן דו״ז הגה״ק מאוה״ג בעל דברי יחזקאל משינאווא זצ״ל: כל זמן שלא יתבטלו המהרסים, לא
יתבטלו הגודרים!

והואיל שתיקון עירובין צריך חכמה יתירה מאד, יהא זהיר לתקנו אך ורק בקשר של קיימא ובעצת גדולי הרבנים ירא״מ והפוסקים (המובהקים לכך), והם יראו את "הדרך אשר ילכו בה" ואז יורו את המעשה אשר יעשון זו דבר ה׳, ועל פיהם יצאו ועל פיהם יבואו, כאשר נהוג ע״י אבותינו
עד שלמה המלך ע״ה.

ברור לי, שכאשר יתפרסם הענין לפני הרבנים המובהקים שבגלילותנו ע״י כתה״ר, בטוח אני שיהי׳ לתועלת המקווה וזכות הרבים יהא תלוי בו, כי כל ענין העירובין היא "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ויש טעם לתיקון הערוב לעשות שלום בין השכנים ולהשכין אהבה ורעות ביניהם

צח תיקוני עירובין כהלכה
.- .

(ירושלמי ערובין פ״ז), ומה גם עוד אצל ת״ח ויר״ש שעליהם נאמר "ואת
והב בסופה".

ואסיים בדברי זקיני הד״ח להגה״ק מו״ה שמעון סופר אב״ד קראקא זצ״ל (שבדרך אגב, הי׳ שם עירוב): "אך חכם יכלכל דבריו במשפט ואיש
אשר רוח בו יכול להלוך נגד רוח בני אדם משונים, ותכלית הדבר ליראה את ה׳ ולעבדו ולנהות בית ישראל אחריו, וזכות אבותיו יעמוד לו שיהי׳

..

A

הכל על מכונו ויתקרב עת גאולתנו," וערבה לה׳ מנחת יהודה וירושלים
בבגצבב״א.

הכותב בלב נשבר ונדכה ומצפה ומיחל ותקוה כי מי שאמר
לעולמו די יאמר לצרותנו ברוחניות וגשמיות די, ונזכה בקרוב
במאוד במהרה לראות במלכות שמים ולגאולת עולם ויאמרו בגוים

ה׳ מלך. ויה״ר שימלא ה׳ משאלות לבו לטובה, ובמיוחד להצלחה

_ -_-. -_-_.

רבה בעבודתו ובכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המצפה לרחמי שמים וחסדו כי לא יטוש ה׳ עמו אכי״ר.

הק׳ חיים הלברשטאם

גבריאל ציננער
מנהל רוחני בישיבה הקדושה קהלת יעקב פּאפּא

ב״ה, ליל ששי ויחי תשמ״א.

לכבוד ידידי הרה״ג המפורסם, בנש״ק, איש האשכלות, זוכה ומזכה את הרבים, עמוד הימיני, פטיש החזק, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, הרב אשר אבשיל קרויז שליט״א, רב דקהל ראצפערט ומלפנים רב נבונאם איירעס שבארגנטינא, ה׳ יאריך ימיו ושנותיו בנעימים עד עמוד כהן לאורים בב״א. אחדשה״ט! הנני כותב לכתה״ר שליט״א אודות תיקון עירוב בוויליאמסבורג, בטרם כל אספר לכתה״ר מה ששמעתי מפ״ק מרן אדמו״ר מפּאפּא שליט״א היאך דודו ורבו הגה״ק בעל קרן לדוד זי״ע מסר נפשו וכחו ופעל לטובת תיקון עירובין בעיר סאטמאר המעוטרה, שהי׳ אז בימים ההם גודל קושיים לקבל רשות מהממשלה, ובע״ה עלה בידו והצליח לעשות העירוב שם

תיקוני עירובין כהלכה לט

כדת וכדין והי׳ אז זה אצלו שמחה גדולה שזכה להיות מזכה את הרבים בעיר ואם בישראל, והי׳ אז מתנגדים להעירוב (מחמת טעמים שאין עת האסף פה) אז עשה הקרן לדוד מעשה רב בשבת הראשון לקח מטפחות יד ויצא לחוץ באחזו בידו; וכל העדה ראו שהרב המרא דאתרא מוציא לרה״ר בהעירוב אז השתיקו המקטריגים, והתחילו כל החסידים לישא בהעירוב.
ואתמול בלילה דיבר רב אחד שליט״א עם כ״ק מרן שליט״א בענין עשיית

עירוב בשכונינו ואמר לו כ״ק מרן שליט״א שבאמת הוא שהוא מחזק המתירים שהוא תיקון גדול.
ושמעתי מפ״ק גדול אחד שליט״א שהגה״ק בעל ייטב לב זי״ע הניח צוואה שמי שיעשה עירוב בעיר סיגעט מבטיחו עוה״ב עכדה״ק כידוע שהגה״ק הי׳ משתוקק בחיים חיותו לעשות עירוב ולא הי׳ יכול מחמת עגמ״נ מאינשי דלא מעלי כידוע לכן ביקש זאת בצוואה שלו ובע״ה נתקיים הדבר שאחרי פטירתו עשה הרה״ח המפורסם רבי משה ארי׳ פריינד זצ״ל עירוב (ואכמ״ל בפרטי הדברים).
ע״כ אזרתי חיל לכתוב הנלע״ד כמה טעמים מעולות להגיד נחיצות הדבר לעשות עירובין (הגם שיש עוד טעמים וכתבתי רק אשר ראיתי בעיני מן הנסיון).

א) תקילין אנשים ונשים להוציא סידורים וכדומה ע״י הקטנים ובאמת הרבה פוסקים מחמירין בזה וכמ״ש הח״ס או״ח סי׳ צ״ט ובשו״ת ח״ו סי׳ י״ג ומהר״ם שי״ק או״ח סי׳ קע״ג ועוד הגם כי ישנם תקילין אך הדבר כרוך במחלוקת הפוסקים.
ב) שכיח הרבה פעמים שצריכין לשאול שאלה ממורה הוראה וא״א להראות השאלה להרב מפני איסור הוצאה ואיכא ביטול מצוות עונה וכו׳ וכו׳.

ג) ביולדת שמוכרח ליסע בשבת לביה״ח ונוטלות חפצים שלה כי כמובן כי בביה״ח אין להם בגדים הראוי להם עפ״י תורה משום צניעות ויש בזה איסור הוצאה או עכ״פ ריבוי בשיעורין.

ד) בפסח שחל בשבת וכדומה שהנהיג שאברכים הולכים לבית הוריהם לאכול לילי סדרים והולכים שם עם כל המשפּחה ומוכרח להניחם שם לישון בלילה ויש שם צער וביטול שמחת יו״ט כי אין להם מקום מנוחה, ומפריעים האבות והזקנים, ואילו הי׳ יכולים להחזיר לנימיהם אחר הסדר הי׳ בודחי לכל אחד ואחד שמחת יו״ט בשלימות ודו״ק.

ה) שכיח הרבה פעמים שנחלה תינוק (בחולה שאין בו סכנה) וצריכין להראותו להרופא, ובעוה״ר במדינה זו הוא מכת המדינה שאין הרופאים באים להבית לראות את מצב החולה ומוכרח לישא התינוק אצלם בשבת.

ק תיקוני עירובין כהלכה

ו) להביא תינוק למול בשבת יש כמה עקילי ופשורי אם רשאים להביאם ע״י עכו״ם ברה״ר כמבואר בס׳ של״א ס״ו ובנו״כ שם (ויש מקומות שיש להם טענה האיך יכולים לזכות מצוה יקרה וחשובה כזאת ע״י עכו״ם).

ז) הוצאה ביו״ט יש איסור תורה שלא לצורך כלל, והעולם נכשלים בזה מאד מחמת חסרון ידיעה (ובהיות משיבתי שבת אצל הרה״ק מטאהש שליט״א ושאלני איך לעשות עירוב ביו״ט, ואמרתי שאדרבה ביו״ט אפשר נחוץ יותר העירוב כי בשבת יודעים ההמון שיש איסור הוצאה משא״כ ביו״ט חושבין

העולם שמותר לגמרי הוצאה ובאמת זה אינו) ובפרט שמוציאים ביו״ט כל התיק מפתחות ובתוכם יש הרבה מפתחות שהם שלא לצורך כלל ואסור להוציא ביו״ט מחמת ריבוי בשיעורין.

ח) לפני הבתים יש לנו חצרות קטנים הנקרא גענך והרבה מהם אין להם מחיצה גבוה עשרה, ואפי׳ בעושים צוה״פ אינם יודעין היאך לעשות, ונכשלין בכל שבת בזה.

ט) כשיש גשם אושלגגדול, וכשבאו לבתיהם ינערו המים או השלג מעל הכובע ויש בזה חשש איסור מה״ת משום ליבון כדאיתא בסי׳ ש״ב ס״א, משא״כ אם יהי׳ עירוב יהיו יכולים לישא פּלאסטיק על הכובע.

י) שכיח הרבה פעמים כשעושים שמחה בבית ואין לו מקום מספיק בביתו
ומוכרח ליתן חפצים במקרר של שכינו ובש״ק מביאים המאכלים ע״י עכו״ם, ויש בזה שאלה אי מותר, עי׳ בסי׳ ש״ז ס״ב ובנו״כ שם.

רשמתי רק עשרה טעמים ונשתייר עוד הרבה בקלמוסי וממנו יוכל לראות גודל התועלת בתיקון עירוב ויסלק המניעות והחששות הנ״ל כנלע״ד בס״ד. ובנוגע עפ״י הלכה יש אתי תלי״ת תשובה באריכות גדול ובה כתבתי לברר

כמה טעמים שאין לנו רה״ר גמורה ואפי׳ את״ל שיש לנו מועיל צה״פ כמ״ש בשו״ע הרב סי׳ שס״ד ס״ד, והבאתי שכמה גדולי אחרונים אשר מימיהם אנו שומיהם התירו לעשות עירובין אפי׳ בעיר גדול מאנהעטן חלק מרובה באכלוסין ה״ה פוסק הדור המהרש״ם,הרי בשמים, ר׳ חיים עוזר, החזו״א, בעל תירוש ויצהר, הגה״צ רבי יונתן שטייף זצ״ל ועוד כמה וכמה גדולים זי״ע.

ובהיותי בזה לא אוכל עצור מלין מה שראיתי תשובה מגאון אדיר אחד שליט״א שכתב תשובה (ח׳ אלול תש״מ) שאין נחוץ כ״כ תיקון עירובין בזמנינו, דדוקא בזמן הש״ס לא הי׳ להם מקום מיוחד בציר והוצרך בכל יום להביא מזון לבהמות וממילא מוכרח בשבת להביא מזון לבהמות ע״י עירוב, אבל לא כן בזמנינו שיש להם מגררים הנקרא פרידזשעדער בלע״ז שאפשר להכין שם מזון לכמה ימים אינו נחוץ כ״כ לעירוב ויש להחמיר עכ״ד.

תיקוני עירובין כהלכה קח

ובמחכת״ה הוא דבר זר לומר שעיקר תיקון עירוב נתקן בשביל תועלת הבהמות, והלא מפורש בכל הפוסקים שעיקר תיקון עירובין למנוע את הרבים שלא יבוא לידי איסור הוצאה וכמ״ש באריכות רבינו הח״ס בתשובה או״ח סי׳ צ״ט דעיקר הברכה על מצות עירוב הוא על התיקון הגדול להשמר עי״ז מאיסור הוצאה שממש א״א להזהר ממנה וכ׳ והרב ת״ח עליו לתקן המבואות ובאם לא, מכשול וקולר העם תלוי בצוארו עיי״ש. וע׳ במ״ב ס׳ שצ״ה ס״א שכתב על דברי המחבר, מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות פי׳ המ״ב פן ישכחו ויבאו לידי איסור טלטול עכ״ל, הרי שעיקר העירוב לא נתקן עבור הבהמות רק למנוע העם מאיסור הוצאה, וזה ודאי שייך ג״כ בזמנינו וז״פ.

וראיתי בספר דברי שלום מהרה״ק מסטראפּקוב זי״ע שכתב הערות על תוס׳ חיים שעל ספר חיי״א, וכתב שיש אנשים ורואים שאינם מוציאים בשבת אף

שמתוקן בעירובין מטעם שחוששין שמא נתקלקל העירוב, ובפרט בערים גדולות שכמה פעמים נודע באמצע השבת שנתקלקל העירוב עכ״ל וכתב ע״ז הרה״ק הנ״ל שזה טעות להחמיר מצד שמא נתקלקל העירוב שאם מחמיר יותר ממה שהחמירו חז״ל הוא הדיוט וכו׳.

וע׳ בבמוקי או״ח סי׳ שצ״ד כעי״ז באריכות, והביא מעשה נפלא מהגה״ק רבן של ישראל מרן משינאווע זי״ע שפ״א בא לפניו אברך אחד שלא זכה עדיין לפקוד בזש״ק ואמר לו הגה״ק הנ״ל עצה שישלם מכיסו הוצאת העירוב)כי לא הי׳ מעות בעיר לשלם הוצאות העירוב(, ובזכות זה יהי׳ לו ישועה, עיי״ש. הרי מזה יכולין לראות גודל זכות העירוב.
ובזה אסיים מכתבי, ידידי דושת״ה.

הקטן גבריאל ציננער

קב תיקוני עירובין כהלכה

אברהם מאיר איזראעל

אבד״ק הוניאד

ורב ראשי לקהל הפלטים בוינה

השמטה

בשלהי היריעה, הנה זה עתה נאמר לי בשם רב אחד במחוזנו בארא־ פארק, שהתנגדותו לעשיית העירוב הוא, על שגרים פה עפ״י רוב מאחב״י קלי הדעת, ואם תותר להם הטלטול ברה״ר, יכשלו בשאר איסורים כמו קניית עיתונים בחניות וכדומה, ופשוט, שאין בדבריו ממש, שמי שקונה עיתון בשבת (אפי׳ בהקפה) בפרהסיא, אינו חושש גם על איסור הוצאה בשבת וכל יוצאי מדינת הגר יודעים שעיר וועסברין רוב תושבי׳ היו מעולם קלי הדעת מכת המתחדשים וכשנפרדו הקהלות בשנת תרכ״ט לא בלטרפה לכת החרדים הארטאדאקסין ונשארו לנעאלאגין עד היום הזה) עכ״ז זירז מרן הגאון החת״ס זצ״ל את הרב דשם בתשובתו הנזכרת לתקן העירוב בעירו ולא חשש שקלי הדעת יכשלו בו, ומה שחשש עוד שלא יבואו למיסרך ולהוציא מחוץ לעירוב, עיי׳ תשו׳ שו״מ מלימאה (חאו״ח סי׳ קי״ב) דלא שייך למיסרך בזה עיי״ש, וכן בתשו׳ מנחם משיב (להגאון המנוח מוה״ר מנחם סופר זצ״ל אבד״ק באיאם ומ. וואשארהעלי הי״ד) סי׳ מ״ד לענין עשיית עירוב ברחוב ביהכ״נ ושם דר השמש דמתא, וטליתים וסידורים מונחים אצלו, ורבת המכשלה באיסור הוצאה וכו׳ ותכלית עשיית עירוב גדולה היא עיי״ש, ואם בעשיית עירוב רק לרחוב אחד, אין חשש דלא אתי למיסרך, מכש״כ בעירוב על כל חלקי העיר, דאין לחוש בזה, ובפרט לפי מה שיעץ כ״ק מרן הגאוה״ק זי״ע לעשות מפות של העירוב וליתנם על כותלי בתי כנסיות ובתי מדרשות בכל העיר בודחי אין לחוש, ואין להאריך יותר.
הנ״ל

תיקוני עירובין כהלכה קג

ב״ח

ועד העולמי למעו תיקון עירובין בברוקלין, נ.י
היות כי בזמן האחרון נתרבו בעזה״י| רות ביו״ט שחל להיות ע״ש שמחלת שומרי התורה ולומדיה המדקדקים הוראתו לקלקולא כיון דמקלקלי בה במצוות ומוסרים נפשם על כל קוץ רבים ששוכחים ומטלטלים בלא עירוב וקוץ ומנהג ישראל וכ״ש מצות דרבנן אם היה מותר לערב והוא אסור. עיין ובתוכם תקון עירובין שהוא מ״ע מד־ רש״י שם.
רבנן והוא התקנה הראשונה שהכניס בשו״ת הרא״ש כלל עשרים ואחד סי׳ ח׳ שלמה המלך ע״ה בתורה שבע״פ, וכיון שנדה את הרב ר׳ יעקב דבאלינסא על ששקדו חז״ל על תקון עירובין שהוא שאסר לערב בצורת הפתח וגם בשו״ת להסיר מכשול מאלפים ורבבות מישראל התשב״ץ ח״ב סי׳ ל״ז כתב דרך ת״ח בחילול שבת קודש ובפרט בעיר גדולה לתקן עירובין ומי שלבו נוקפו בזה מרובה באוכלסין של אחינו בני ישראל הדיוטות גמורה הוא או מינות נזרקה והפירצה בנוגע לאיסור הוצאה בשבת בו וזכות גדול הוא למתקן עיי״ש. גדולה מאד. והגה״ק בעל חי׳ הרי״ם כתב תיקון וכבר כתב מרן הח״ס ז״ל בא״ח סי׳
פ״ט שמצוה לתקן עירובין לכל קהל יש־

עירובין הוא באמת להרים מכשול,וב־

רחל בכל מקומות מושבותיהם מצד השכל

אבנינזר כתב המתעקש ומונע מלהעמיד
עירוב הוא מחטיא את הרבים ועתיד

ומן המבואר בדברי חז״ל ביצה ט״ז ליתן את הדין, וזהו שיטת רוב הגאונים דההוא מרבנן שאסר לערב עירובי חצי־ | מדור הקודם ומדורינו.
ע״כ שמחים אנו להודיע בשער בת רבים שוכינו לתקן עירוב בבאַרא פּאַרק

והמחוזות הסמוכות לה לפי המפה דלמטה תחת השגחתם של בי״ד מיוחד של

רבנים מובהקים גדולי הוראה שליט״א.

עירוב זה נתקן בהסכמתם של גדולי. הרבנים גאונים וצדיקים וגדולי הפוסקים שבדורנו שליט״א שנזכרוֹ למִטה,שהסכימו וזרזו לתקן העירובין בכל חלקי העיר כמו שמבוארבראשונים ובשו״ע או״ח סימןשצ״ה סעיף א׳ ומוסכם בכל ספרי האחרנים. היות תיר האֶבעושוין ב״ה אַן עירוב און באפ״יזאֶלעו די אֵלע וועלכע זענען אין די גבולי העירוב נישטמאַכען עירובי דולירות מיט אַ ברכה, כדי נישט צו מאכעו אַ ברכה לבטלה.

וגבוליהעירוב איז

ביז ביו יוטריק, אונטער ביו יוטריק טאר מען נישט טראגן

גֹבו י

העירון גבולי

העירוב

MCDONALD

גבולי

העירוב איז ביז
מאגדאנאלד
עוועניו

اهيه

קד תיקוני עירובין כהלכה

חלק מהרבנים הגה״צ זצ״ל שהסכימו לתקן עירובין בעירנו עוד בשנת תש״ך:

הרהגה״צ המפורסם מהר״י שטייף זצוקללה״ה
הרהגה״צ יוסף אלי׳ הענקין הרהגה״צ מיכאל דוב ווייסמאנדל
(עי׳בספרו ,,תורת חמד" חלק התשובות)
הרהגה״צ שמעון קאליש הרהגה״צ מנחם סג״ל פּאללאק

האדמו״ר מאמשינאוו אבדק״ק סערענטש

הרהגה״צ חיים בן ציון נאטעלאַוויטש הרהגה״צ אברהם יהושע העשיל

אדמו״ר מקופיצ׳ניץ
הרהגה״צ ירוחם ליינער הרהגה״צ יוסף הירש
אדמו״ר מראדזין מלפנים אבדק״ק טורנא
הרהגה״צ מנחם צבי אייזנשטאַט

הרהגה״צ מרדכי שלמה פרידמאן הרהגז״צ נחום פערלאוו
אדמו״ר מבאֵיאן
ולבחל״ח אדמו״ר מנאוואמינסק
הרהגה״צ ליפשיץ שליט״א
מלפנים אבדק״ק סובאלק הרהגה״צ יוסף דוד מאשקאֶוויץ

שליט״א

הרהגה״צ משה בונם פירוטינסקי הרהגה״צ משה שטיינבערג שליט״א
שליט״א מלפנים אבדק״ק בראד

ואלו הרבניםהגאוניםהצדיקים שהסכימו לתקן עירובין בברוקלין:

(לפי סדר א״ב)

רבינו הגאון הקדוש רבן של כל בני הגולה אדמו״ר מרן מסאטמאר זצוקללה״ה נשיא של התאחדות הרבנים בארה״ב ובקנדה ונשיא הביד״צ של העדה החרדית בירושלים עיה״ק

הרהגה״ק כ״ק אדמוייר שליטייא מפאפא
אבדק״ק ,,קהלת יעקב" ור״מ דישיבה הק׳ פאפא, סגן נשיא התאחדות הרבנים, מגדולי הפוסקים בדורנו

הרהגה״צ המפורסם מוהר״ר נפתלי הירצקא העניג שליטיא
אבדק״ק שארמאש יושב ראש של התאחדות הרבנים

הרהגה״צ מוהר״ך שמואל זעלטענרייך שליטייא
אבדקי׳ק שטשאקאווא, יושב ראש לבתי דינים של התאחדות הרבנים בעמח״ס קובץ הפוסקים על חו״מ

הרהגה״צ ר׳ משולם פייש לעווי שליט״א כ״ק אדמו״ר מטאש
הרהגה״צ אברהם מאיר איזראַעל
אבדק״ק הוניאד, בעמח״ס ילקוט המאירי הרהגה״צ מ.גבריאל צינער

על הש״ס ועוד ר״מ בישיבת קהלת יעקב פאפא

הרהגה״צ אהרן ווידער הרהגה״צ מאיר גרינבערג
אבדק״ק לינץ אבדק״ק קעזמארק בעמח״ס קובץ הפוסקים

על חו״מ

הרהגה״צ אפרים פישעל הערשקאוויטש הרהגה״צ מנחם מנדל רובין
אבדק״ק האליין, אבדק״ק קלויזנבורג אבדק״ק מוזשאי
הרהגה״צ חיים אויש זצ״ל הרהגה״צ מנשה קליין
אבדק״ק לופעני אבדק״ק אונגוואר, בעמח״ס משנה הלכות ט׳
הרהגה״צ חיים בערגער זצ״ל

חלקים ועוד

אבדק״ק מישקאלץ הרהגה״צ מרדכי האלפערן
ולהבחל״ת מקאזניץ

הרהגה״צ חיים י. קעניג
אבדק״ק יאקע הרהגה״צ שלום יודח גראֶס
הרהגה״צ יואל טייטלבוים
אבדק״ק קיראליהאזער הרהגה״צ שלום קרויז
הרהגה״צ יהושע כ״ץ אבדק״ק אודווארי, יושב ראש בבית הוראת של

אבדק״ק סאמבאטתעלי חבר ועד ההנהלה של

התאחדות הרבנים מגדולי הפוסקים שבדורנומה״ס.
שו״ת דברי שלום על ד׳חלקי שו״עה׳חלקים וש״ס
חיזוק הדת דהתאחדות הרבנים

הרהגח״צ יוסף אלי׳הכהןשטיינער

הרהגה״צ אשר אבשיל קרויז
אבדקייק ראצפערט

דומ״ץ דקהל עדת יראים ווין
הרהגה״צ יוסף אשכנזי
נאמןביתושל כ״ק מרןזי״ע הרהגה״צ שמואל יודח פאנעט

אדמו״ר מדעש

הרהגה״צ יצחק פיקארסקי
אבדק״ק פאַרעסט הילס, ור״מ תומכי תמימים

הרהגה״צ שמעון זאב מיללער
ליובאוויטש אב״ד דקה״י אראד ור״מ בישיבת תורה ויראת

דסאטמאר

תיקוני עירובין כהלכה קה

בשורה טובה

ב״ה, שבט תשמ״א.

תיר ווילן מפרסם זיין אז אויב מען האט קונה געווען דעם רשות כדת וכהלכה פונ׳ם שר העיר כמבואר בכל הפוסקים חזוי צו טוהן צוליב די וואם זענען נישט מודה בעירוב, און אויך צוליב די יעניגע וואם זענען מוחה בעירוב.

אגב ווילן תיר אויך מפרסם זיין אז לויט דיג׳ עמודי עולם אשר כל בית ישראל נשען עליהם, (שו״ת ובחרת בחיים מהגה״ק ר׳ שלמה קלוגער זי״ע בסימן קכ״ג, קכ״ו, און מהרש״ם שו״ת שו״מ עיי״ש) נולט דער אויבענדרערמאנטער קנין אויך אויף די מקומות וואם עם

געפונען זיך אין איר מענטשן וואם זענען מוחה און ווילן נישט זוכה זיין אין עירוב, (ופסק הנ״ל מוסכם בכל האחרונים וזיל קרי ביי רב הוא).
עיין שו״ת תשב״ץ הגדול (ח״ב סי׳ ל״ז) על אנשים כאלו או שהם הדיוטות גמורה הוא או
מינות נזרקה בו.

עיין בשו״ת הרא״ש ז״ל כלל כ״א שרב אחד התנגד לתיקוני המבואות בעירוב
והתמרמר הרא״ש מאוד על זה עד שהחרימו ונידו. וז״ל ... אני מנדה אותך ואם היית בימי

הסנהדרין היו ממימין אותך וכו׳ ... ומצוה לנדותו בכל הקהילות ... וגם ידונו אותו למת כדין זקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת החלקים ולבער עושה הרעה מקרבנו עכ״ל.

וכן כ׳ בתשובה אחרת וז״ל:
הכתב ששלחתי לאותו החסר־מוח כו׳ ואם לא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל שינהגו בונידוי באותו המשוגע ... וירחיקוהו ויבדילוהו מעדת ישראל כי דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה רבינו ע״ה, וכו׳ (עכ״ד הק׳ של רבינו הרא״ש ז״ל עיי״ש באריכות).
אייגענע גזירות איז - היפך דעת תורה

היות די טענות פון געציילטע ערליכע (אחד בעיר ושנים במשפּחה) וואם ווילן נישט מסכים זיין צום עירוב איז געצילט צוליב פארשידענע מכשולות וואם זענען חושש, מוזן תיר דא ציטירן אז ראם איז היפך דעת תורה און חסרון ידיעה בדברי הפוסקים.

א) תיר זענעןנישט בארעכטיגט גוזר זיין קיין שום גזירות נאכן חתימת התלמוד (ב״י או״ח סי׳ י״ג, מ״א ש״א ס״ק נ״ח, מ״מ ה׳ חו״מ פ״ה, הרא״ש שבת פ״ב סי׳ ט״ו, ריב״ש סי׳ רמ״א, פר״ח תנ״ג, תס״א, תס״ג, וביו״ד בקו״א סי׳ י״א סק״ב, ובסי׳ נ״ה ס״ק ט״ז, סי׳ פ״ז סק״ז, פתח הדביר ח״ג דף רצ״ב ע״ב, החיד״א שיו״ב או״ח קל״ה אותן ד׳ ובסי׳ ש״ח, עיקרי הד״ט או״ח סי׳ י״ז אות ל״א, מהרי״ט אלגזי ה׳ יו״ט למסכת בכורות פ״ה אות מ״ב דף ס״ז בדפוס ווארשא, מכתם לדוד או״ח דף ג׳ ד״ה נחזור).

קו תיקוני עירובין כהלכה

ב) תיר געפונען אין חז״ל אז ביי עירובין האבן אונזערע חכמים ז״ל דירעקט אויסגעמיטן פון חושש זיין אפילו ערנסטע שטארק מעגליכע חששות (עיין עירובין ס״ח ע״א מבואה דאית בי׳ תריגברי וכו׳, עו״ש דף פ׳ ע״א אחד מבני מבוא וכו׳, ועיי״ש בתוס׳.

עו״ש אמרו: אמר לי׳ ר״י בר׳ יוסי בבלאי כ״כ אתה מחמיר בעירובין?, כך אמר אבא כל שיש לך להקל בעירובין הקל. וכן הוא שם בירושלמי שר״ה א״ל לר״י כך שמעתי מאביך כל מה שאת יכול להקל בעירובין הקל, והרמב״ם חשב זה למצות עשה מדברי סופרים. ג) וואונדער איבער וואונדער די גדולים ומורי הוראה שבדורינו זענען שטארק מקיל אין אסאך קאמפּליצירטע הלכות פון ה׳ שבת,(ועי׳ אגרות משה, ושו״ת באר משה ועוד) חאטש א גרויס טייל פוןזייזענען באר מותר בדוחק גדול און אויב נישט וואם היינט איז חלוש, וואלטן

אדור

זיי זיכער נישט מתיר געווען (כך שמעתי מפי מורה הוראה מובהקים), און ביי עירובין ווי די חז״ל שרייבן ארויס קלאר אז מען זחל זיכן קולות און המירים (עי׳ עירובין דף פ׳ ע״א, לעיל סעיף ב׳) דארט פירןזיי זיך פארקערט, מען זיכט ארויס א יחיד הנדחה מכל הפוסקים וואם איז מחמיר און אויף דעם חאפּט מען זיך ארויף מחמיר צוזיין ביי עירובין, און אויב מען טרעפט נישט קיין ראשון טראכט מען אוים אייגענע גזירות דאם איז היפך דעת תורה. אויך אין ווחרשא ווי עם איזגעווען אן עירוב כידוע אין חאטש עם איזגעווען מער ווי ששים רבוא, און פארשידענע פרייע מענטשן, אלס האטמען נישט חושש געווען אז מען וועט קומען צו מכשולות און מען האט זיך באנוצט מיט די גרעסעט קולות כמבואר בחי׳ הרי״ם סי׳ ו׳, אויך איזידוע דאם די באוואוסטע תשובה פון מרן הח״ס זצ״ל סי׳ צ״ט וועלכע איז געשריבן געווארן קיין וועסט־ברון איז געווען שוין אין די דעמאלטדיגע לייט א שטארק אויפגעקלערטע שטאט, מיט רוב פרייע מענטשן דחך האט מרן החת״ס ז״ל נישט חושש געווען קיינע חששות באר האט געזאגט דאם עם איז א חיוב צו מאכן אן עירוב כידוע כדי להסיר מכשול.

ד) די בעלי החוששים ווילן חושש זיין אז עם וועט צוקומען צו ערנסטע מכשולות (לפי דבריהם) דערווייל געפונען תיר אין די פוסקים פארקערט אז מען האט נישט חושש געווען אז אידן וועלן עובר זיין א הארבע זאך באר אדרבא זיי וויייסן אבער זיי טראכטן נישט אז דער עיקר תיקון עירובין איז געווען להסיר מכשול פון ערליכע אידן זחלן נישט נכשל ווערן מיט הוצאה בשוגג כמבואר בשו״ע סי׳ שצ״ה ובמשנה ברורה שם, און דארט שטייט אויך אז עם איז א מצוה מתקן צוזיין עירובין אין אלע שטעט ווי מען קען. דאם איז היפך דעת תורה. ה) תיר געפונען אין די גמרא אז במקום צער האבן די חכמים אוועק געשטעלט זייערע גזירות (שבת צ״ז ע״ב, שו״ע שכ״ח סעיף ל״א, זכור לאברהם אות ח׳, שו״ת מהר״ח או״ז קפ״ח, מנחת פתים של״ו), און היינט האט מען אויסגעדרייט דאם רעדל און דארט ווי עם איז א מקום צער לרבים דער ביטול עירוב דארט זוכט מען גזירות.
דאם איז היפך דעת תורה

תיקוני עירובין כהלכה קז

כ״ת, שנו חדש אסור מן התורה
מחאה נתרצה

תיר זטנען מוחה בכל עוזותעצומות קעגן פסק דין וואָס רבנים האבען אַרויסגעגעבען און האבען מפרסם געווען אַז ברוקלין איז א רשות הרבים דאורייתא, וויל איך ווארענען אלע פרויען אין מענער פון פרוקלין, זאלען ח״ו נישט ארויסגיין מיט קיין שום מבשיטין אדער שליסלען פון הויז, וואם זיי טראגען דאם בדרך תכשיט כמבואר בשו״ע או״ח סי׳ש״ג סעי׳ י״ח אז דארט ווי עם איז פארהאנען א רה״ר דאורייתא טאר מען נישט ארויסגיין מיט מכשיטין אום שבת, און ווער עם גייט ארויס בשוגג איז חייב חטאת, און במזיד איז חייב סקילה.

קושטא קאי

אלע גדולי ישראל פון פריערדיגע און אויך פון היינטיגע דורות, האלטען אז בּרוקלין איז א רה״י, ממילא מעגמען טראגען אין שבת מכשיטין (צודינג).

איז ווער עם לאזט זיך אִיינרעדען רי נייע שיטה אז בּרוקלין איז א רה״ר, - טארעןזיי נישט טראגען קיין שליסלעך מכשיטין וכו׳, נישט מענער, און נישט פרויען, און עם איזנישט דא קיין שום היתר אפילו ווען מען וויל גיין אין שוהל דאווענען, ווייל עם איז דחך אן איסור סקילה וכו׳.

אויך לפי שיטתםיאז ברוקלין איז א דה״ר דאוֹדייתא וואם טוט זיך מיט רעם מנהג קבוע ביים גאנצען כלל ישראל וואם מען ברענגט קינדער שבת אין ביהמ״ד צום בדית דורך א גוי, איז לויט די שיטה החדשה אז ברוקלין איז א רה״ר, האבען דחך די אלע צדיקי הדור אין רבנים געפסק׳ט פאלטש און מכשיל געווען את הרבים בחילול שבת של אמירה לעכו״ם וואם איז אסור דארט ווי עם איז דא א רה״ר דאודייתא, און אויך איזידוע אז התנא החלקי מרן כ״ק אדמו״ר מסאטמער זי״ע האט אויך געלאזט ברענגען די קינרער צום בדית אום שב״ק.

איז לויט די נייע שיטה אז ברוקלין איז א רה״ר קומט אוים אז רביז״ל האט געפסק׳ט ח״ו פאלטש און האט מכשיל געווען את הרבים 40 יאר מיט חילולשבת?, און אויך קומט אוים לויט די נייע שיטה דארפען אלע אירען וואם האבעןגעטראגען צודינגועוד, מקבל זיין א תשובה וואם זיי האבן אלע יארען מחלל שבת געווען לפי שיטתם.

ע״כ זאֶל יעדער וויסן אַז ס׳איז אַ טעות מוחלט כדי איבערפירן רעם עולם צו זייער נייע שיטה, און ברוקלין איז א רה״י גמורמן התורה ווייל עם האט מחיצות הים ומחיצות בידי אדם, (ובספרי תיקון עירובין כהלכה הארכתי בזה באריכות עיי״ש).- וחדש אסור מן התורה - ווי רער הייליגער חת״ס שרייבט איןזיין צוואה אז חדש איז אסור מן התורה בכל עת ובכל מקום.

למען כבוד ה׳ וכבוד היהדות כולו יעזור ה׳ שגם הרחוקים יתנו אחן קשבת ויטו שכם אחד ללכת בדרכי אבותינו ורבותינו אשר לאורם נסע ונלך,ובשכר זאת יראה ה׳ בענינו לכונן בית חיינו ולהשיב שופטינו
כבראשונה ויועצנו כבתחילה בב״א.

הק׳ שלום יודח גראס
אבדק״ק החלמין יצ״ו

אן אויפקלערונג וועגן עירוב אין וויליאמסבורג למען האמת אין צוזאמענהאנג ווי תיר | דאם מִען טאר נישט מאכן קיין | סתידה אין רבינו זצ״ל׳ס
האבן שוין מפרסם געווען עירוב. ווערטער ח״ו, ואלו ואלו דברי
שיטת רבינו הקדוש *מרן
אדמו״ר מסאטמאר זצללה״ה,

אדרבה א יונגערמאן בשעת א״ח, וכמה עמוקים דברי
דאם ער האט פולשטענדיג

ווען הגאון ר׳ דוד קליין זצ״ל רביז״ל.

מסכים געווען צו מאכן אן

בעמ״ח ס׳ ארזי הלבנון האט אויב אבער איינער וואם
עירוב אין וויליאמסבורג חזוי

ארויסגעגעבן אן איסור פאר זוכט צו פארקרימען דעם אמת

ווי זיינע אבות הקדושים זצ״ל נשים צו טראגן תכשיטים אום און ער דענקט דאם עם איזיא
האבן געטאן, און תיר האבן

שבת ווייל עם שטייט אין שו״ע פארהאנען א סתירה האבן תיר
אויף דעם עדות פון המשב״ק

אזנשים טארן נישט ארויסגיין אבער א כלל אין אלע פוסקים

הרה״ח המפורסם הר״ר יוסף

מיט תכשיטים דארט ווי עם איז דאם דישפעטערע רייד פון א אשכנזי שליט״א נאמן ביתו של

פאראן א רה״ר, האט כ״ק פוסק ווערט אנגענומען אלס רבינוזצ״ל, ווי תיר האבן פון

רבינו זצ״ל געענטפערט, אז הלכה,)ועי׳ שד״ח כללי
אים אויך א בריוו וואם איז

אין ברוקלין איז נישט דא קיין הפוסקים(, און ווי באוואוסט
געדרוקט געווארן אין די תורה

רה״ר. האט כ״ק רביז״ל דאם געזאגט

וועלט אין חודש טבת און באך אויך איז דעמאלט בשעת שפעטער אז מען זחל יא מאכן עדות וועלכע ווייסן דערפון, מעשה ווען הרה״ג ר׳ דוד קליין אן עירוב חזוי ווי איך האב עם
האבן תיר געזען א קו״ק

וצ״ל האט געטומלט ביי א באך מפרסם געווען בחייושל
אונטערגעשריבן פון עטלעכע

מיעטינג פון התאחדות הרבנים, רביה״ק זצ״ל אין די תורה

רבנים וועלכע האבן געשריבן זענען אלע רבנים וועלט, און אין המאור אין דער פארקערט. ארויסגעקומען דערקעגן אז איד און אין דרשות ברבים ווי
למען האמת איז דא קיין

מען מעג טראגן תכשיטִין ווייל אויך האט דאם אחי הרחגה״צ
מוהר״ר שלום קרויז שליט״א
סתירה נישט פארהאנדן, ווייל

עם איז נישט דא קיין רה״ר
אין שנת תש״כ ווען די ציונים

דאורייתא, ביי די אסיפה זענען בעמ״ח שו״ת דברי שלום על

מיט מנחם מענדיל כשר בראש,

געווען אלע זקני הרבנים בימים ר׳ חלקי שו״ע געשריבן אין

און מיסטער לעם וועלכער איז

ההם ווי כ״ק אדמו״ר זיין הסכמה און עם איז

דער ראש פון יצחק אלחנן

משאפּראן זצ״ל און ר׳ יונתן געווארן מפורסם ביי יעדן אן קאלידזש וועלכער האט אגב

שטייף זצ״ל ועוד. קיין צווייפל, און ביז די לעצטע
פאר חדשים האט קיינמאל קיין
ארויסגעגעבן א תלמיד ווי הרב אבער אין שנת תשל״ו 16
יאר שפעטער ווען מען איז

איין רב און קיין איין בעל בית
ר׳ ... וואם ער איז דער

געקומען צו כ״ק רבה״ק זצ״ל

נישט גערעדט קיין איין ווארט
איינציגער מתנגד פון עירוב, קעגן עירוב. נחר אויב עם
וזה פריה. אויך איז דארט זאגן דאם אונזערע רבנים פון ווערט אריינגעמישט פּאליטיק געווען א רב וואם האט א סקול התאחדות הרבנים ווילן מאכן
געמישט יונגלעך מיט מיידלעך אן עירוב אין וויליאמסבורג

מיט גיחות ומחלוקת דעמאלט
זענען שוין דא מעוררים וד״ל.
וכדומה, האבן געוואלט מאכן האט כ״ק רבינו זצ״ל מיט ודי למי שרוצה להודות על אן עירוב פאר גאנץ נו־יארק שמחה מסכים געווען און ער
ארוס און ארום, אִיז דער רבי האט געהייסןגעבןזיין משב״ק

האמת.

וצ״ל געווען פארשטייט זיך הר״ר אשכנזי שליט״א די הק׳ אשר אבשיל קרויז
דערקעגן, כדי זיי זחלן ח״ו

ערשטע 300$ צושטייער פאר׳ן אבדק״ק ראצפערט

נישט זיין די בעלי בתים איבער עירוב, איז ממילא נישטא קיין בעמ״ח ס׳ בירור הלכה
די שטאט און איבער די
עירובין, און ער האט

באקעמפט זייער עירוב, ווייל
ער האט געהאלטן אז ציונים
כופרים טארן נישט אנפירן מיט
קיין שום אידישקייט, אבער ער האט קיינמאל נישט געזאגט

תיקוני עירובין כהלכה קט

בס״ד

ועד למען תיקון עירובין במנהטן
ע״י

ועד הרבנים דניו־יארק רבתי

למרנן ורבנן יושבי על מדין במנהטן שליט״א

אנחנו החתומים ממה הסכמנו לטכם עצה איך להוציא בשנת תשי״ט נדפסה בם׳ ,איגרות משה" (סי׳ קלח -- לפועל ההצעה לתקן עירובין במנחטן. ומתחלא נודיע קם) תשובת הרב משה פיינשטיין להרב צבי איזנשטאט. השתלשלות הענינים במשך עשר שנים האחרונות. בשנת שם (ובהפרדם, סיון תשי״ט) כותב הרב פיינשטיין: ,ודאי תש״ט באה התעודרות לתיקון זה מהארמו״ר ר׳ שמעון יש טעמים גדולים להתיר לתקן עירובין במנהטן ואיני קאליש זצ״ל מאמשינאוו .)* באותה שנה ערך חרב צבי מוחה נגד המתירים לעשות עירוב מאחר שהטעמים איזנשטאט תכנית הלכית ומעשית לאופני התיקון וכתב לההיר מרובים כו׳ ואם יעשו עירוב יהי׳ מותר, והרשות בקונטרס מיוחד ,,הצעה לתיקון עירובין בעיר מנחטן. בידם לעשות", אלא שאינו רוצה להצטרף מטעמים ניו־יורק" את אופני התיקונים: בשנת תש״י נוסד וחששות צדדיות שיש לגזור, ובעלי חנפש יש להם להחמיר ,.הועד למען תיקון עירובין במגחטן בראשותו של הרב על עצמם. ובהפרדם,סיון תשי״ט, נדפס קונטרס לברר ר׳ יונתן שטייף זצ״ל". אז חוציאו מכתב־חוזר למספר הטעמים וליישב כל החששות הנ״ל מחרב משה בונם רבנים שיעוינו בהדבר אם יש אופן לסדר תיקון עירובין פירוטינסקי, ושם מביא גם משוכת הרכ מנחם כשר בענין במנהטן, בצירוף הקונטרס מאת הרב צבי איזנשטאט, על זה. כן הדפים מרב יוסף דוד מאשקאוויץ בשנת תשי״ט זה ענו כמה רבנים חשובים באופן חיובי, שמותיתם יובאו ספר מיוחד בשם ,,קונטרם תיקון עירובין" (קענ עטודים), להלן ואחדים היססו בדבר. שוב נתעורר הדבר ע״י חרב בו מבאר בטוב טעם כל הפרטים הנובעים לתיקון עירובין יוסף רור מאשקאוויטץ מסאסוב ובירחון ,,תמאור" הדפים במנהטן ותשובה על דברי חר״מ פיינשטיין. בשנת תש״ך

מאמר ע״ד תיקון זה. והרב יוסף אלי׳ הנקין במכתביו אליו נדפס ב,,נועם" ח״נ (עמו׳ רנט-שטו) קונטרס ,ע״ד
בירר כמה פרטים בשאלה זו.גם אדמו״ר מלובאוויטש תיקון עירובין במנהטן" מאת הר״מ כשר גם בתדפיס
כתב אליו דבדי זירוז וחיזוק על דבר הנחיצות לעשות מיוחד. שם תשובה מפורטת על כל החששות והפקפוקים עירוב. בשנת תשי״ג חדפים חרב מנחם כשד קונטרס שנתעוררו בנידון זה.
ע״ד תיקון עירובין במנתטן ב,,תורה שלמה" במילואים בב׳ בסיון תשי״ט נתקיימה במשרד ועד הרבנים דגוי־
בחלק ט״ו (עם׳ קנה -- קעט). יארק רבתי אסיפת רבנים כדי לדון על מהצעה לתיקון
בשנת תשי״ח יצא לאור קונטרס גרול מחרב דוב עירובין במנהטן. חשתתפו בה כשלושים רבנים ונתקבלה מ. קרויזר בירושלים ע״ד תיקון עירובין במנתטן. בקונטרס תחלטה לתת לרבנים זמן של שלשה חדשים לעיין בדבר זה נתבררו יפה כל הפרטים וכל השיטות שישנם בכל ולבוא לאסיפה הבאה בהצעה לשם החלטה. אחדים מבין ספרי הראשונים וחאחרונים הנוגעים לתיקון עירוב הרבנים הציעו לפנות לחכמי ארץ ישראל ולשמוע חוות במנהטן, נדפס בשנתון ,,נועם" (עמו׳ קצג-רלג) היוצא דעתם. והנה בעת ברפסא ב,,נועם" ח״ג (עמ׳ שטז) תשובת לאור ע״י מכון תורא שלמח בירושלים. שם ישנה גם הרב הראשי אב״ד בירושלים עיח״ק חדב ר׳ צביפח תשובת הרב מנחם כשר בנידון זה (עמו׳ רלג-רמד). פראנק שליט״א, ואגו נותנים אותה כאן בלשונו בקיצור:

צבי פסח במהרי״ל פראנק
הרב הראשי אביר עיר הקרש ירושלים תוכב״א בע״ה, כ״ה לחדש מ׳חשון, תש״ך.

זה כמה שנים שנתפרסמה התעודרות על ידי דבניב. התיקון וכו׳ והנה זה מקרוב חיה כאן בפעיח״ק ידידי
גדולי תורה לעשות תיקון עידובין במנתטן -- ניו־יורק הגאון חר״ם כשר שליט״א ומדי דברי בו בעגין זה דרש שהיא מרובה באוכלוסין של אחינו בני ישראל והפירצה ממני שגם אני אכתוב חו״ד בענין זה אעומד שם על
בנוגע לאיסור הוצאה בשבת גדולה מאד וכו׳ ויש גם הפרק, ואמרתי לו שלפי מצב בדיחותי קשה לי להכנם
כן. שתם מודים שהתיקון נעשה כפי הדין, על כל זח ביער שאין לו תחומין ובפרט לדון בחרבה פרטים שחם הם אוששין מפני תקלה צדדית שיכולה לצאת על ידי סמזים לי מן העין ואין רומה שמיעה לראיה, רק כלפי

)* יש להעיר שעוד בשנת תרס״ו הציע הדב יהושע סיגעל ז״ל, רב ישראל באירופא, אמנם היו רבנים בניו־יורק שלא הסכימו על תיקונו ולא בניר־יורק, בספרי שו״ת אוני יהושע סי׳ י״ח וספר -עירוב והוצאה"חיקון רצו לסמוך על המחיצה של גשר העלעוייסער להאיר חצי העיר. והנה כעת
עירובין, היתר על חצי חלק של מנהסן, על סמך שמשלשת הצדדים היקף פנים חרשות באו לכאן, התיקון שלפנינו ההיתר הוא על כל עיר מנהסן
הנהרות ומצד הרביעי צירף את הגשר של העלעחייטער של רחוב עועניו ואין תצרפין את העלעוייסער, והיום הישוב של העיר הוא סמוך להמחיצות
השלישית שחצה את העיר מודוס לצפון, לא עשה החיקון על בל העיר של החוף מכל צדדיו ואין כאן החששות שהיו אז. על פרטי הדברים הנ״ל משום שאז היו הרבה רצות בצד לסוני מערבי של מנהטן, ולא היו עדיין
בשסח זה מחיצות בידי אדם על שפת החוף. והשיג הסכמות לחיקונו מגדולי

ראה בנועם ח״א.

קי תיקוני עירובין כהלכה

אלה הגדולים שבאמת מודים הם שיש דרך לעשות תיקון ואנו תצווין על הקטנים

שלא להרגילם בחילולישבת ...
עירובין ולהרים מכשול מדרך עם ה׳ אלא שהם נמנעים וכן אסור להרגילם בחילול שבת ומועד אפילו בדברים מחשש תקלה צדדית שאפשר לצאת מתיקוןזה, שאחרים שחם משום שבות ...וא״כ כל בר דעת ישפוט בשבלו יחשבו הואיל והותרה הותרה גם בלי תיקון. על פרט זה שא״א בשום אופן לקהל ישראל לשמור את כל בני ביתם הסבמתי לכתוב, שמלבד שכׂבר אמרו הראשונים שאין הקטנים וגם לא נשותיהם וחלושי דעת לשמרם בכל יום לנו לגזור גזירות מעצמנו, הנה עדיפא מינה מצינו גם השבת מבלי להוציא מפתח ביתם החוצה דברים קטנים בכה״ג שאין כאן גזירה חדשה, והענין הוא שכבר גזרו ומטפחת וקטנים ופתם בידם ובמה צער ודוחק יסבל:
עלי׳ אלא שנשתייר חלק ממנו שנשכיל איזה טעם לא הגדולים הנזהרים ובפרט בענין תפלה בבהכ״נ ביום ש״ק
הכניסוחו בכלל הגזירה ושוב בטל הטעם עד שגם פרט בהבאת הסדורים להתפלל מתוכו וטליתים וכדומה עט״ז זה שייך לכלל הגזירה, מ״מ אמרינן דאין לנו להוסיף על (סי׳ שמו סק״ו), וא״כ השכל הפשום גוזר שראוי ומחוייב הגזירה, וכמו שכ׳ המג״א (סי׳ שא ס״ק נח) בהא דמסתפג לתקן החצרים והמבואות בעירוב המתיר טלטול וכו׳ באלונטית, שכתב דאע״ג דבזמן חזה אפשר בלי רחיצה וכתב שרבר זה מוטל על חרב והת״ח שבעיר לתקן (הול״ל) אסור להסתפג, מ״מ כיון דלא גזרו בימיחם אין המבואות ואם לאו מכשול וקולר העם על צוארו, יעו״ש. לנו לחדש גזירה, והביא ראיה מהב״י (סי׳ יג), ואע״פ וז״ל בעל מאורות נתן (להגאון הראב״ד בקה״ק ווארשא) שבחידושי רע״א תמה על הב״י מ״מ אין דברי הב״י בספרו סי׳ ח: ובעת שעסקנו בתיקון העירוב דפה ווחרשא נדחים, וכדמשמע מהמג״א שמביא ממנו להלכה למעשה, שמה מאד הרב הגאון החסיד המפורסם מו״ה יצחק וכו׳. וכדי לפרסם עושי מצוה כדאי הוא להודיע דברי מאיר נ״י אשר יש מקום שם לסמוך על תשובת מהרי״ט, תשובת החת״ם (או״ה סי׳ צט) וז״ל: שאל ממני ידידי הגם שיש לפקפק הרכה בת׳ מחרי״ם, עם כל זה בשזות הרב נ״י לברר לו בראיות מדברי חז״ל שראוי ונכון לכל דחק גדול כמו פה ק״ק ווחרשא בודחי בדאי הגאון קהל עם ישראל בכל מקומות מושבותיחם לתקן מבואותיחם מהרי״ט לסמוך עליו, עכ״ל. הרי דחף שלמעשה היה בתיקונים צוה״פ או שארי תיקונים כיוצא בו כדי שלא מפקפק בדינו של המחרי״ט עכ״ז בשביל תיקון עירובין יכשלו רוב המון עם בחוצאה מרשות לרשות ביום ש״ק, של עיר גדולה שמח וסמך ע״ז מפני הדחק, א״כ מכש״כ דבר זה אין צריך לפנים ולראיה והוא מן השכל ומן במנהטן שהנחיצות לתיקון עירובין גדולה עד מאד, המבואר להדיא בדברי חז״ל השכל מחייב באשר ידוע בוראי כל המסייעים למצוח רבה זו זכות הרבים יגן ששמירת שב״ק מעשות כל חפץ היא אצלנו ממצות עליהם - על העושים והמעשים. כעתירת הבעה״ח למעו הראשיות ומי שאינו משמר כהלכתו הרי הוא ככופר המצוה.

ומוסר בכל חמורה כולה כמבואר בעירובין סט ע״א ... צבי פסח במחרי״ל פרנק.

אחרי שנתקבלה תשובתו של הרב פראנק שהוא זקן על יסודי הלכה נגד התיקון או לאוסיף מה עליו, שיואילו הרבנים בירושלים והגרול שבבעלי הוראה בדורנו, שבה נא מטובם לכתוב טעמם ונימוקם במשך חדש ימים, עד הוא מזרז אותנו לגמור את אשר התחלנו, אנו מוכנים הצי אייר, ל,,הועד למען תיקון עירובין במנהטן" על פי עכשיו לגשת להוציא הדבר לפועל, וכדי לצאת לכל הכתבת דלהלן, ואנו נדון בכובד ראש על כל פרט ופרט הדיעות פונים אנו בזה לכל הרבִנים ותלמידי חכמים ואח״כ נתאסף להחליט באופן סופי.
שבעיר מנהטןניו־יורק, אם יש להם מה לחעיר בנידון זה

הכותבים למען כבוד השבת והצלת אלפים ורבבות מישראל מחללה,

אבדהם יהושע העשיל ירוחם ליינער
אלח הסכימו בחייהם לתקן עירוב במנהטן:

אֶדִמו״ר מקוִפיצ׳ניץ אדמו״ר מראדזין
אפרים אשרי מנחם מענדל כשד הרב יונתן שטייף זצ״ל
רב דבית מדרש הגדול באיסט סייד מנהטן

דוד ליפשיץ מנחם צבי איזנשטאט הרב מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ״ל
מלפנים אבד״ק סובאלק מרדכי שלמה פדידמאן (עי׳ בספרו ,תורת חמד" חלק התשובות)
חיים בן ציון נאטעלאוויטש

אדמי״ר מבאיאן הרב מנחם סג״ל פאללאק זצ״ל
יוסף אלי׳ הענקין משה בונם פירוטינסקי

האדמו״ר ר׳ שמעון קאליש זצ״ל
יוסף הידש משה שטיינבערג מאמשינאון
מלפנים אבד״ק טורנא מלפנים אבד״ק בראד

יוסף דוד מאשקאוויטץ

נחום פערלאוו
אדמו״ר מנאָוואָמינסק

ניו־יורק, ט״ו אדר, תש״ך.

בכל ענינים הנ״ל לפנות אל מזכיר ,הועד למען תיקון עירובין במנהסן" הרב יוסף דור מאשקאוויץ

תיקוני עירובין כהלכה קיא

א. העיר מנהטן היא אי (שטח יבשה) מוקף מכל ב. עיקר העיון הוא בעשרים הגשרים שיוצאים ממני לרדיו סכיב בימים ובנהרות וחישוב של העיר נמשך עד לברוקלין, לברונקס וכו׳, ולפי מה שנתברר. עיל ידי שלטה המחיצות (תמצא באריכות בקונטרסים הנזכרים לעיל)'). רבנים שסבבו את כל העיר כמה פעמים ובדקו את כל מלבר הימים והנהרות טהם מחיצה בידי שמים, יש לו הגשרים ונכתבו מאורי צורת הפתהים מכל גשר וגטר של ג״כ בג׳ צדדיו וכרובו של צר הרביעי מחיצות עשויות הי״ט גשרים על ירי הר״צ איזנשטאט בהסכמת שלשתם בידי אדם בבידור החוף, וגם בחלק הנשאר של צד הרביעי ונדפסו
בס׳ ,,קונטרום תיקון עירובין מרי״ד מאסקאוויטי
יש מחיצות בנויות בידי אדם על החוף [אמנם יש בצד

הג״ל, ויט לכולם צורת הפתח (מלבר במקום אהד טיש
הרביעי שטה אהד יותר ממאה אמה שפרוין אל הנהר לבתהלה

לעשות תיקון קל). בנוגע להלכה, אם העיר עצמה
הודסן בלי גדודים ומחיצות על שפת הנהר, אך אין זה יש לה דין רשות הרבים דאורייתא, כבר נתבאר בהראשונים נוגע לתיקון העיר כי למעלה משטח זה ישנן מחיצות שרשות הרבים אפילו אם יש כה ם׳ רבוא, אם אין גדולות וקבועות, והשאלה היא רק אם מותר למטיילים שעריה מכוונים זה כנגד זה, כמו שהיה בדגלי מדבר לא
לטלטל על שפת החוף הזה׳]. הוה רשות הרבים*). ותנאי זה אינו קיים במנהטן.

)1 בשו״ת שב יעקב להרב יעקב כץ מפראג (גדפס בפפד״א וכ״כ בסי׳ שעט. והאור זרוע סי׳ קסד כ׳: עיר כי׳ אשר עלו שנת תק״ר בהסכמת הפני יתויעצע) בסי׳ יז כתב וז״ל: מיום
הוסרה הקהלה ראטררם נוהגין בשבת היתר טלטול ותטלטלין

לששים רבוא כמנין דגוי מדבר ור״ה שלה רחב ט״ז אמה אבל
אין פתחיה מכוונים זה כנגד זה (ומקודם לזה כ׳ הטעם: כגון
ככל העיר כאחר מן העיירות המוקפין חומה על סמך שהמים דגלי מדבר) תעדנין את כולה הואיל ואין רה״ר גמור וכו׳, ע״כ. תקיפין אותה סביב לעיר וכמה וכמה רבגים אשר קדמונו והיו וכן הזכירו עוד הרבה ראשונים ענין הג״ל שמלבד מפולש בעינן
מרי דאתרא ק״ק ראטרדם היה פשוט בעיניהם להתיר כו׳ והאג ג״כ מכוון זה כנגד זה, עי׳ ספר התרומה סי׳ רלט, רוקח סי׳
גמי באותה תמונה כמו ראטרדם עיר פרזי דק מים מקיפים קעה, אוהל מועד הל׳ שבת דרך יג, הגהות מרדכי פי״ז דשבת.
אותה מימינם ומשמאלם כו׳ ואף גם בהאג נוהגין היתר טלטול - וכן פסק הטור סי׳ שמה: שרה״ר צריך שיהא מפולש ומכוון
בשבת כו׳ על סמך המים התקיפין אותה בו׳ והדחה לי כתוב משער לשער,

והכס״מ פי״ד מהל׳ שבת ה״א: הפתחים מכוונים זה
וחתום כו׳ מן שלשה עמודי עולם גאוגי ארץ חכמי ספרדיים כנגר זה, עייש״ה. ובמג״א שם סק״ו: מפולשים משער לשער. פי׳ שהיו רבנים וחכמים בק״ק אמסטרדם כו׳ גם יש להם היתר שהשערים מכוונים זה כנגד זה ויש לאותו דרך המכוון משער
מהמנותח מן הגאון חכם צבי כמבואר בשו״ת סי׳ ה וכו׳, ע״כ. לשער כל דין רה״ר. ועי׳ בשו״ת בית אפרים או״ח דף מה ע״ג
ומסתפק שם להחמיר בזמן שהמים נקרשין. והמהרש״מ בהגהות מסיק כן להלכה, שאפילו בעיר שיש בה ששים רבוא אם אין לארחות חיים סי׳ שסג אות כח, מביא לשון בעל הלכות גדולות מכוונים משער לשער אין לה דין רה״ר, וכוון לדברי האו״ז המבואר באור זרוע עירובין סי׳ קִסד: עיד המוקפת מכל צדדיה הנ״ל. (והר״מ כשר ב,,נועם" ח״א עמו׳ רצד כ׳ לפרש מה ששאלו
בנהר זה הוא ערובה, ואין צריכה אלא ערובי אצירות לערב מגלן שבדגלי מדבר היו השערים מכוונים, עפ״ר רש״י בעירובין
בפת, וכן הוא לפנינו בבה״ג עירובין פ׳ הדר. והר״מ כשר כב: דגלי מדבר ארץ חלקה היתה שהענן משוה אותה, וכ״ה ב,,נועם" ח״א עמ׳ ריז, העיר מקור חדש ממשנה מפורשת בטהרות במכילתא ריש בשלח, ובירושלמי עירובין פ״ה ה״ב: כיצד היו
פ״ו מ״ט הפרן רה״י לשבת ע״ש בד״ש ובתוס׳ יו״ט משם ישראל מהלכין במדבר, ח״א כתיבה וח״א בקורה, ולשניהם
הערוך: מגדל ששלש רוחותיה בתוך הים ורוח אחד ליבשה, הדרך של ט״ז אמה שהיו העגלות נוסעות היתה ישרה כקירה. ומקורו מפי׳ רב האיגאון לטהרות שם, וזה הוא כשיטת הראשונים ובברייתא דמלאכת המשכן פי״ד: שהענן מדריכם בדרך ישרה. שבשלש מחיצות הוה רה״י מן התורה. ראה מ״מ וכס״מ פי״ד מהל׳
שבת הי״ד עיי״ש פי״ז ה״ב ובמג״א סי׳ שמ״ה ס״א בשם הרא״ש.

הרי מבואר להדיא כן שדגלי מדבר היינו הדרך שישראל הלכו
בה מרחק של י״כ מיל היתה דרך חלקה וישרה, וזהו שכתכו
)2 הר״מ כשר ב,נועם" ח״ג עמו׳ רצב-שב מברר שיש הראשונים הג״ל שאם אינם מכווגים אינם דומים לרגלי מדבר להתיר גם פרצה זו במקום שמטיילין על שפת הנהר. וראה מ״ש כלל).
הרי״ד מאשקאוויטץ בספרו דף כ.
בנוגע לענין ששים ריבוא שהוזכר לעיל יש מרבגים שכתכי
)3 מקוד רין זה מניחר ברש״י עירובין ו. בד״ה אבולי
דמחוזא, שערי העיר מכוונים זה כנגד זה, ע״כ. ומבואר שמלבד

שגם במנהטן אפשר להשתמש בהתנאי המבואר בשו״ע או״ח סי׳

דין מפולש צריך להיות גם השערים מכווגים. וטעמו של דבר

שמ״ה ס״ז: וי״א כל שאין ששים ריבוא עוברים בו בכל יום

מבואד ברש״י שם ו. שיהא ר״ה שלה מכוון משער לשער שיהא

אינו רשות הרבים. ויש מהאחרוגים הסוברים ש,, עוברים" דווקא
ולא רק מצייים, ו,בכל יום" דווקא (וי״א שרק ישראלים), ולפ״ז
מפולש דומה לדגלי מדבר, וכ״ה ברש״י שם ו: ד״ה ירושלים. סוברים שגם במנהטן ביום ש״ק ויום א׳ אין עוברים ששים רבוא,

הריטב״א עירובין דף ו. מביא בשם רש״י ושפתחיו מכוונים
זה כנגד זה. הרמב״ן במלחמת עירובין דף כב, ,ששעריה

א״כ חסר תנאי זה.ויש שדחו טעם זה עפמ״ש המשנה ברורה

מכוונים זה כנגד זה". והרשב״א בעבודת הקדש שער ג:ומבואות

שם וז״ל: בכל יום, חפשתי בכל הראשונים העומדים בשיטה זו

המפולשין תכוונין זה כנגד זה והעם עוברין ביגיהם כדגלי מדבר ולא נזכר בדבריהם תנאי זה, רק שיהיו מצויין שם ששים רבוא,
והעגלות. והמאירי בעירובין ו. הוסיף פי׳ למ״ש הראשונים

ועי׳ מה שכתבתי בביאור הלכה בשם הרמב״ן (עירובין נט)

שבעינן מכוונים, וז״ל: ,ושפתחי שני ראשיו מכווגים זה כנגד

והדיטב״א. ע״כ. (על זה העיד הר״מ כשר: כן מפורש בהלכות

זה עד שהדבר מצוי לרבים להיות בוקעין בהם מפתח זה לפתח

גדולות אספמיא עמוד קלא: רשות הרבים דוכתא דדשים בה

זה בלא שום עקום, ונמצאו רבים מצויים לבקוע וליכנס ולצאת

ששים מאה אלף גברי בכל יומא כדגלי מדבר, ע״כ. וכ״כ הרמב״ן

ביושר בלי עיקום", עכ״ל, ושם נט: בשהפתחים מכווגים זה

בשבת דף נז:ועוד שאין עובדים בהם ששים רבוא בכל יום.

כנגד זה עד שדרך דה״ר עוברת עליה דרך ישר, ע״כ, וכ״כ

וכ״כ הר״ן שם כלשון הרמב״ן ציינו הב״י שם, ורבינו ירוחם

בדף ב. והראבי״ה שבת סי׳ שצא: ומכוונים פתחיה משער לשער,

נתיב י״ב ח״ד והרע״ב פ״א דשבת, אמנם הקשה על תנאי זה מטעמים אחרים, עי׳ בנועם ח״א עמוד רג).

קיב תיקוני עירוביו כהלכה

ג. החזון איש חידש (חלכות עירובין

סי׳מנ,אות באריכות, ובשו״ת

בית אה תנינא
ח־ז) שכל הערים הנדולות עמוד עו,וראה מ״ש הר״מ

שחרחובות שבחן בנוים

בבתים כשר להעיר על שיטה זו בנועם

משני צידיחם וצד ח״א עמו׳רח,

הג׳ ולפעמים גם צד חד׳
בשורה של בתים פונע גם כן)5 בשו״ת חת״ס או״ח סי׳פט: והגשר איני מבסל מחיצת

כנגדו, אינם רשות חרבים דאורייתא, הים ואין צריך אפילו

אם העומד מרובה צורת הפתח. וכ״כ בשערי ציון להרב

על הפרוץ. מכילסק. ושו״ת אבן יקרה מהרו״ג סי׳ לז, ובשו״ת מהר״י הלוי. ובשו״ת נפש חיה או״ח סי׳ כה,

כו. כז, האריך

ד. יש לצרף לפלפל ברברי

בתור סניף שיטת גדולי האחרוגים התוס׳ עירובין פט ע״א ר״ה במחיצות

שנסיעה ברכבות ובשאר ראשינים וברברי

ובמכוניות אינה נחשבת

חילוך רבים החת״ס ולרעתו אין הגשרים
וממילא אין להגשרים דין אוסרים כלל אפיל: בלא צירה

רה״ר*)ואין העיר פרוצח כלל הפתח. וראה בירור
לרח״ר. בנועם ח״א עמוד הרברים מספרי האחרוגים החולקים על זה רכר-רכז.
ועל רבר
הגשרים של מנהטן

כתב הרב משה פיינשטיין

ה. הרבה אחרונים
סוברים שהגשדים אינם בחשכים

בשו״ת אגרות משה
או״ח סי׳ קלט ענף

כלל לפרצה דאמרינןגוד אסיק ג׳ וז״ל: הגשרים ההולכים

מהילה שתחת הנשרים,

או ממנהטןשיש תחתיהן מחיצה גמורה להר״י

שאנו אומרים רשות בתוס׳(הנ״ל) הוא

היחיד עולה עד

לרקיע*). רה״י גמור ער כנגר המחיצה
מכל אלו הטעמים תרין רה״י עולה עד לרקיע כ"
ברחא שאין למנחטן דין רשות יש להתיר

בצורת הפתח אף
הרבים כלל, וממילא אם עוברים שם ששים רבוא.
מועילה צורת אפתח של הגשרים ולמסקנת התוס׳ כהירושלמי יש להתיר בלי שום תיקון וכו׳, ולהמג״א סי׳ שער סק״ה גם להרא״ש

סגי בצורת הפתח אף

לחמירא בעירוב*), ואין צורך

בדלתות. שיש
שאר הפרטים שיש שם ששים רבוא, וכן הוא להנוב״י תנינא סי׳ מב וכו׳,

בענין זה, על דבר
המנהרות שמתחת לאדמה, לחשש לכן היה מקום

להקל שיסגי בצורת
שרטון בים, על הזרעים הפתח על הגשרים להתיר

שבתוך העיר, על
היהודים שאינם מודים בעירוב, במנהטן וכו׳, ע״כ. שוב הביא שם שיטות

המחמירות ולא העיר

צודת הסמא העומד מאליו, במבארו הדברים לארכן ולרחבן מדברי ואכמ״ל. בתשובות הנ״ל, האחרונים הנ״ל.
)6 ויש להרגיש

פרם חשוב

ירי צורת הפתח. לפנינו פתחים בגירון רירן היתר גשרים על החשש כמו שהי׳ ממש של ברזל ובנין.ואין כאן

באירופה שהיתר צורת

)4 שו״ת בית אפרים חאו״ח סי׳ בו כתב כן לענין הנוסעים וקורה ולפעמים נתקלקלו, ובעיר כמו הפתח הי׳ על ירי לחי מנהטן קשה היה להשגיח

בקרונות, ובישועות מלכו סי׳ כז,

שמסלת הברזל היא רשות על התיקונים, משא״כ בהפתחים שישנם להגשרים אין שום חשש

היחיר והדרך שעליה עוברת הדה״ר לא נקראת רה״ר. וכ״כ שהפתחים

יתקלקלו אף פעם, והמה מתאימים

גם לשאר הריבים

בשו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ קסא, ובשו״ת תקות זכרי׳ רף מ, שישנם

בריבי צורת הפתח
כמו שנתבאר בקונטרסים הנ״ל.

ניו-וושיירוי

NEW JERSKY
נתר הארסאן

ססעס1

אילאנר

ISLAND ססנטשי Hudsen River

אר

לינוסי

STATEN

העיר (אי) מאנהקפו

ניימיארק כס הה״י נשרים

1410 MANMATTAN :16.

SPAFOE

OF

GLIU

<.
O
Rid

..

C.O

נתר

הארלעם

כואנוס
BRONK

נהר חימם ריייקר
ריבם
QUEENS

כרוקלי.ו

BROOKLYN

חשי״ם

לפ״ח

ברמנקס

ניומישר

הסכונה

קנודין

ר״ח

הנחם

אב

מנטי.

ידי

ד׳

יוסף

כ״ר

יסושל

A4.1959

YASEF

BLn

ISRAEL,

ציור

העיר

(אי)

מאנהעטעו